Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADI 2039-1

O **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL** -, partido político com representação nacional, por seu Diretório Nacional devidamente registrado perante o **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**, neste ato representado pelo seu Presidente, Deputado Federal **LUCIANO CALDAS BIVAR**, brasileiro, RG nº 557.070/SSP/PE, CPF nº 018.189.614-15, com gabinete no edifício da Câmara dos Deputados, Anexo IV, sala 717, Congresso Nacional, Brasília, Distrito Federal (**Docs. nº 01/02**), vem por seu advogado abaixo assinado, regularmente constituído (**Doc. nº 03**), perante essa Colenda Corte, com fulcro no art. 103, inciso VIII e 102, inciso I, alíneas "a" e "p", da Constituição Federal, **propor AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de concessão de MEDIDA CAUTELAR LIMINAR contra a totalidade das Leis nºs 11.348, 11.349, 11.350, de 12 de julho de 1999 e 11.355, de 19 de julho de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul (Estatuto e Lei Orgânica do Ministério Público), e em especial contra os seguintes dispositivos da Lei nº 11.350/99: §§ 1º, 5º, 7º e 8º, incisos I, II e III, do art. 4º; § 3º do art. 5º; art. 7º, textos com a nova redação dada pelo art. 2º; incisos XVII, XXI, XXXIX e XLIV do art. 25 com as alterações produzidas pelo art. 3º, todos da Lei Orgânica do Ministério Público do M.P./RS e o § 1º do art. 108, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.**

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA:

2.1. O Autor detém inequívoca qualidade para agir em sede de controle jurisdicional concentrado (CF. art. 103, inciso VIII).

2.2. A jurisprudência do **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL** já reconheceu, em reiterados pronunciamentos, que os Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional, detém legitimidade ativa "***ad causam***", para efeito de propositura de ações diretas de inconstitucionalidade.

2.3. Como decidiu a **Colenda Corte Constitucional** no julgamento da **ADIn nº 1.096-4/RS**, relator o eminente **Ministro CELSO DE MELLO**, in D.J.U. de 22/09/95:

*"PARTIDO POLÍTICO E PERTINÊNCIA TEMÁTICA NAS AÇÕES DIRETAS: **Os Partidos Políticos com representação no***

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03.803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
03

Congresso Nacional acham-se incluídos, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, no rol daqueles que possuem legitimação ativa universal, gozando, em conseqüência, da ampla prerrogativa de impugnarem qualquer ato normativo do Poder Público, independentemente de seu conteúdo material.

A POSIÇÃO INSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SISTEMA CONSAGRADO PELA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL CONFERE-LHES O PODER-DEVER DE, MEDIANTE INSTAURAÇÃO DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PERANTE O STF, ZELAREM TANTO PELA PRESERVAÇÃO DA SUPREMACIA NORMATIVA DA CARTA POLÍTICA QUANTO PELA DEFESA DA INTEGRIDADE JURÍDICA DO ORDENAMENTO CONSUBSTANCIADO NA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (O DESTAQUE É NOSSO).

A essencialidade dos partidos políticos, no Estado de Direito, tanto mais se acentua quando se tem em consideração que representam eles um instrumento decisivo na concretização do princípio democrático e exprimem, na perspectiva do contexto histórico que conduziu à sua formação e institucionalização, um dos meios fundamentais no processo de legitimação do poder estatal, na exata medida em que o Povo - fonte de que emana a soberania nacional - tem, nessas agremiações, o veículo necessário ao desempenho das funções de regência política do Estado.

O reconhecimento da legitimidade ativa das agremiações partidárias para a instauração do controle normativo abstrato, sem as restrições decorrentes do vínculo de pertinência temática, constitui natural derivação da própria natureza e dos fins institucionais que justificam a existência, em nosso sistema normativo, dos Partidos Políticos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal erigiu o vínculo de pertinência temática à condição objetiva de requisito qualificador da própria legitimidade ativa ad causam do Autor, somente naquelas hipóteses de ação direta ajuizada por confederações sindicais, por entidades de classe de âmbito nacional, por Mesas das Assembléias Legislativas estaduais ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, finalmente, por Governadores dos Estados-membros e do Distrito Federal. Precedentes."

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
04

3. **Assim sendo, demonstradas a legitimidade ativa *ad causam* do Autor, e a inexigibilidade de pertinência temática, confia ele em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgue procedente o pedido de declaração a final formulado.**

4. **OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS (INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL) DAS LEIS Nºs 11.348, 11.349, 11.350, DE 12 DE JULHO DE 1999 E 11.355, DE 19 DE JULHO DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONSTITUEM OS ANEXOS "A", "B", "C" E "D". OS DEMAIS PRECEITOS IMPUGNADOS E SUBLINHADOS TRANSCRITOS (INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL), TÊM O SEGUINTE TEOR (Docs. nºs 04/06):**

> *"CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:*
>
> ***Art. 108** – O Ministério Público tem por Chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes da carreira, indicados em lista tríplice, mediante eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução por igual período, na forma da lei complementar.*
>
> *§ 1º - DECORRIDO O PRAZO PREVISTO EM LEI SEM NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, SERÁ INVESTIDO NO CARGO O INTEGRANTE DA LISTA TRÍPLICE MAIS VOTADO."*
>
> *"LEI Nº 11.350, DE 12 DE JULHO DE 1999:*
>
> *Altera a Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982 — Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.*
>
> *SEÇÃO I*
>
> *"DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA"*
>
> ***Art. 2º** – Os artigos 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982, passam a vigorar com a seguinte redação:*
>
> *"Art. 4º - O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público, incumbindo-lhe a sua administração e a da Procuradoria-Geral de Justiça.*
>
> *§ 1º - O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Governador do Estado, para um mandato de 2 (dois) anos, DENTRE OS PROCURADORES DE JUSTIÇA NO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO, indicados em lista tríplice.*
>
> .....

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03.803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
05

§ 5º - O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA TEM PRERROGATIVA E REPRESENTAÇÃO DE CHEFE DE PODER.

.....

§ 7º - O PROCURADOR DE JUSTIÇA QUE PRETENDER CONCORRER DEVERÁ APRESENTAR SUA CANDIDATURA À COMISSÃO ELEITORAL ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS ANTES DA DATA MARCADA PARA A ELEIÇÃO.

§ 8º - É INELEGÍVEL PARA A LISTA TRÍPLICE O PROCURADOR DE JUSTIÇA QUE NÃO TENHA SE AFASTADO, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS ANTES DA ELEIÇÃO, DE QUALQUER DOS SEGUINTES CARGOS OU FUNÇÕES:

I - PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

II - CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

III - PROCURADORES DE JUSTIÇA QUE EXERÇAM FUNÇÕES DE CONFIANÇA NO MINISTÉRIO PÚBLICO.

.....

"Art. 5 º - .....
.....

§ 3º - CASO O CHEFE DE PODER EXECUTIVO NÃO EFETIVE A NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NOS 15 (QUINZE) DIAS QUE SE SEGUIREM AO RECEBIMENTO DA LISTA, SERÁ INVESTIDO NO CARGO O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MAIS VOTADO, PARA O EXERCÍCIO DO MANDATO, NA FORMA DO ARTIGO 108, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL."

.....

"Art. 7 º - O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PODERÁ SER DESTITUÍDO POR DELIBERAÇÃO DA MAIORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NOS CASOS E NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL."

Art. 3º – O artigo 25 da Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25 º - .....

XVII - APURAR INFRAÇÃO PENAL PRATICADA POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROSSEGUINDO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
06

NAS INVESTIGAÇÕES AINDA QUE INICIADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL OU AVOCANDO-AS QUANDO NÃO LHE TIVEREM SIDO REMETIDAS;

.....

XXI – AVOCAR, EXCEPCIONAL E FUNDAMENTADAMENTE, INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO;

.....

XXXIX – DETERMINAR, SEMPRE QUE O INTERESSE PÚBLICO O EXIGIR, A INVESTIGAÇÃO SUMÁRIA DE FATOS TÍPICOS;

.....

XLIV – decidir sobre as sugestões encaminhadas pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores acerca da criação, TRANSFORMAÇÃO e extinção de cargos do Ministério Público e dos serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais."

5. **A presente propositura, pela sua relevância, merece ser submetida a apreciação dessa Excelsa Casa, ressaltando-se, por oportuno, a incompatibilidade dos dispositivos impugnados com o disposto nos artigos 2º; 22, I; 25; 37, II; 127, § 2º; 128, §§ 3º, 4º e 5º; 129, VI, VII e 144, § 1º, I, IV, §§ 4º e 6º, todos da Constituição Federal**.

6. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS

6.1. Estabelecem, expressamente, esses **preceitos constitucionais** violados:

"Art. 2º - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

.....

Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre:

I – direito ..... processual, ... ;

Art. 25 – Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

Art. 37 - .....

.....

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03.803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
07

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

.....

Art. 127 - .....

.....

§ 2º - Ao Ministério Público ..... a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de prova ou de provas e títulos, ...

Art. 128 - O Ministério Público abrange:

.....

§ 3º - Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

.....

§ 4º - Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.

§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

.....

Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
08

instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida ..... através dos seguintes órgãos:

§ 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de sua entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

.....

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União."

.....

§ 4º - Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

.....

§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

6.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL COM VIOLAÇÃO DOS ARTS. 25, 128, § 5º E 129, VI E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

6.2.1.- Como se verifica, inequivocamente, **a totalidade dos dispositivos das Leis nºs 11.348, 11.349, 11.350 de 12 de julho de 1999 e 11.355 de 19 de julho de 1999**, do Estado do

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
8
09

Rio Grande do Sul **ofendem frontalmente** a Constituição Federal, porque os **atos normativos primários atacados, de hierarquia inferior (LEIS ORDINÁRIAS), dispuseram sobre organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em confronto com o disposto no art. 128, § 5º, norma reservada à "LEI COMPLEMENTAR" no sentido formal. Preceitua o art. 128, § 5º da Carta da República que "Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observados relativamente a seus membros ....".**

Impende observar, outrossim, que o MP do Estado do Rio Grande do Sul, tem seu **ordenamento jurídico local** composto de regras da:

(1) Constituição Estadual (arts. 108, *caput*) § 2º, § 4º; 109 *caput* e 112 *caput*), cujo processo legislativo compreende, exclusivamente, a elaboração de **LEI COMPLEMENTAR** para a instituição de sua Lei Orgânica.

(2) Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982 (**Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul)**.

(3) Lei nº 6.356, de 31 de janeiro de 1973 (**Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul**).

Assim, os dispositivos impugnados das leis ordinárias, referidos no **item 4**, caracterizam, indubitavelmente, matéria reservada à **LEI COMPLEMENTAR**, atentando, portanto, contra a ordem jurídica constitucional a sua elaboração em **LEI ORDINÁRIA**, ato normativo impróprio como meio empregado para promover a alteração de normas referentes ao **ESTATUTO** e a **LEI ORGÂNICA DE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL**, diante da **proibição** que se contém na nova **Constituição Federal de 1988**. Trata-se, sobretudo, de princípio da reserva absoluta de **Lei Complementar** em **sentido formal**.

6.2.2. Efetivamente, a jurisprudência do **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**, ao dispor sobre a hierarquia das normas no âmbito do **Ministério Público comum** fixou o entendimento, da essencialidade de **Lei Complementar** para a sua "**disciplinação normativa**", no ponto:

> *"Só cabe **lei complementar**, no sistema do Direito positivo brasileiro, quando formalmente reclamada a sua edição por norma constitucional explícita. A especificidade do Ministério Público que atua perante o*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
10

TCU, e cuja existência se projeta num domínio institucional absolutamente diverso daquele em que se insere o Ministério Público da União, faz com que a regulação de sua organização, a discriminação de suas atribuições e a definição de seu estatuto sejam passíveis de veiculação mediante simples lei ordinária, eis que a edição de ***lei complementar é reclamada, no que concerne ao parquet, tão somente para a disciplinação normativa do Ministério Público comum (CF, art. 128, § 5º)****, cf. ADIn nº 789-DF – Rel. Min. CELSO DE MELLO. Pleno. 26/05/94. Em. de Jurisp. V. 1772-02, p. 236. DJ de 19/12/94, p. 35.180."*

"Impropriedade de meio empregado para regulamentação do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, reservada pela Constituição à ***Lei complementar*** *da União e dos Estados (art. 128, § 5º), circunstância que reforça a plausibilidade da tese da argüida* ***inconstitucionalidade formal*** *do referido ato e evidencia a conveniência da pronta suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados, no prol da harmonia funcional dos órgãos envolvidos. Cautelar deferida. (ADIn nº 1.138-3/RJ – Rel. Min. ILMAR GALVÃO. Pleno 08/03/95. Em. de Jurisp. V. 1.816-01. DJ 16/02/96)."*

"Lei Orgânica do MP/ES-2

Continuando o julgamento acima mencionado, o Tribunal suspendeu a eficácia do § 4º do art. 21 e dos §§ 9º e 10º do art. 26, da referida Lei Complementar, que atribuíam ao Procurador-Geral e ao Colegiado de Procuradores de Justiça o poder de criarem, por simples ato normativo secundário, Promotorias e Procuradorias de Justiça. Entendeu-se juridicamente relevante a tese de inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 127, § 2º — que faculta ao Ministério Público propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares — e 128, § 5º — ***que reserva à lei complementar a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público todos da C.F.*** *(ADIn MC 1.757-ES. Rel. Min. ILMAR GALVÃO, 19/02/98 — Info/STF nº 100, 16/27 – Fev. 98)."*

6.2.3. Essa orientação jurisprudencial harmoniza-se com a doutrina (**HUGO NIGRO MAZZILLI**, "Regime Jurídico do Ministério Público", págs. 98/99, 1996, 3ª edição, Saraiva), cuja lição do il. Procurador de Justiça no Estado de São Paulo sobre o ***thema*** assim ficou enfatizado, *verbis*:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
10

"Pela primeira vez se permite a iniciativa do Ministério Público no processo legislativo, ora para propor-se a criação e a extinção dos cargos da instituição e dos seus serviços auxiliares, prevendo a ambas por concurso público de provas e de provas e títulos, ora para a edição das respectivas ***leis complementares*** *(CR, arts. 127, § 2º e 128, § 5º)."*

*"Diz a Constituição que a lei disporá sobre a organização do Ministério Público: a) o Ministério Público da União será organizado por lei federal, de iniciativa do Presidente da República (****Lei Complementar*** *nº 75, de 20/05/93); faculta-se, entretanto ao Procurador-Geral da República a iniciativa de* ***lei complementar*** *que estabeleça a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União (CR, arts. 61, caput e 128, § 5º); b) caberá, agora, privativamente ao presidente da República, a iniciativa de lei que estabeleça normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e Territórios (CF. art. 61, § 1º, II, d. Trata-se da Lei Federal nº 8.625, de 12/02/93); c)* ***cada Estado terá uma lei complementar que estabeleça a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, facultando-se iniciativa concorrente aos procuradores-gerais dos Ministérios Públicos*** *dos Estados (CR., art. 128, § 5º. No Ministério Público paulista é a* ***Lei Complementar*** *estadual nº 734, de 26/11/93)."*

"Deve-se insistir numa advertência. Não se confunde a ***lei*** *(****ordinária*** *– observação nossa) que fixa normas gerais para organização do Ministério Público dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios, cujo processo legislativo é efetivamente de iniciativa privativa do Presidente da República (CR, arts. 61, § 1º, II, d, 21, XIII, 22, XVII, e 48, IX), com as* ***leis complementares respectivas, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, e que estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público estadual (CR, art. 128, § 5º)."***

6.2.4. Esse mesmo entendimento é acompanhado pelo Desembargador Federal e Membro do M.P. aposentado, Professor **SÉRGIO DE ANDRÉA FERREIRA** ("Princípios Institucionais do Ministério Público", págs. 13/14, 1998, 5º edição):

"Em consonância, porém, com o ***caráter nacional do M.P.****, o* ***Presidente da República*** *tem competência exclusiva para a iniciativa do processo legislativo, perante o* ***Congresso Nacional****, em se cuidando de leis*

*que disponham sobre as **normas gerais** de **organização do MP** dos Estados (CF, art. 61, § 1º, II, d). Nesta área em que a **competência nacional da União** é limitada à edição de **normas gerais**, é ela uma **competência concorrente** com a dos **Estados**, à semelhança da contemplada no art. 24 da CF, cujos §§ 1º e 4º são aplicáveis. Cabe a cada **Estado federado** a legislação **complementar** e suplementar.*

*O **Estado membro**, nestes termos **legisla sobre seu MP**, **organiza-o** e **mantém-no**, sob a égide das **normas gerais nacionais** (arts. 127, § 2º e 128, § 5º, ambos os dispositivos com da redação da Emenda Constitucional nº 19/98, arts. 14 e 15)."*

*"Em face deste quadro, a **União** veio a dispor sobre **normas gerais para a organização do MP dos Estados**, instituindo o que se chama de **Lei Orgânica Nacional do Ministério Público**, através de **lei ordinária**, e não **complementar**, **a Lei nº 8.625, de 12/02/93.***

***Realça, todavia, no art. 2º, que "lei complementar**, denominada **Lei Orgânica do Ministério Público**, **cuja iniciativa é facultada aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, estabelecerá, no âmbito de cada uma dessas unidades federativas, normas especificas de organização, atribuições e estatuto do respectivo Ministério Público"**. O parágrafo único ressalta que "a organização, atribuições e estatuto do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios serão objeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União".*

6.2.5. Neste ponto é essencial trazer à colação, especificamente, o magistério de **CELSO RIBEIRO BASTOS** e **IVES GANDRA MARTINS** ("Comentários à Constituição do Brasil, págs. 86/88, 1997, Saraiva), sobre a questão e assinalado como competência privativa do Estado-membro por **ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO**, Professor da Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (Competências legislativas dos Estados-Membros, págs. 159/60, 1999, Editora Revista dos Tribunais):

*"Na **União**, haverá ainda uma **lei complementar**, cuja iniciativa é facultada ao procurador-geral da República (e, portanto, é de iniciativa concorrente do presidente da República), **que estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União (art. 128, § 5º)**. Nos **Estados**, haverá **leis complementares**, de iniciativa facultada aos seus procuradores-gerais (e, igualmente, de iniciativa*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
12
13

*concorrente dos governadores), **que farão o mesmo com os Ministérios Públicos locais (ainda o art. 128, § 5º).**"*

*"Tratando-se de competências **privativas** ou **expressas**, curial será observar que nenhuma outra entidade federada poderá tratar do assunto demarcado constitucionalmente, a não ser o Estado-membro ..... Compete privativamente aos Estados-membros legislar sobre:*

.....

.....

Art. 128, § 5º: organização e atribuições do Ministério Público."

6.2.6. Classifica **OSWALDO LUIZ PALU** ("Controle de Constitucionalidade, pág. 73, 182 e 256, 1999, Editora Revista dos Tribunais) em relação à supremacia e a constitucionalidade dos atos normativos, que se aplica a *talho-foice*, à espécie:

"Inconstitucionalidade material, formal e orgânica:

*A inconstitucionalidade **material** diz com o conteúdo do ato normativo, sendo malferida a norma constitucional de fundo; a inconstitucionalidade **formal** refere-se ao descumprimento de norma constitucional de forma ou procedimental e a inconstitucionalidade **orgânica**, espécie de inconstitucionalidade formal, diz respeito à inobservância de norma de competência. Tanto pode **a inconstitucionalidade material** ser **total** ou **parcial** como a inconstitucionalidade **formal** e **orgânica**. Quanto à primeira, não há problema de imaginar sua hipótese. **SOBRE A SEGUNDA, BASTA PENSAR EM UMA LEI ORDINÁRIA REGULARMENTE VOTADA E SANCIONADA, MAS QUE TENHA UM DOS SEUS DISPOSITIVOS INVADINDO O CAMPO DE COMPETÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR**;"*

"J. J. GOMES CANOTILHO, em sua obra maior, afirma que: "Todos os actos normativos devem estar em conformidade com a Constituição (art. 3º/3). Significa isto que os actos legislativos e restantes actos normativos devem estar subordinados, formal, procedimental e substancialmente, ao parâmetro constitucional. (Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra. Ed. 1994)."

6.2.7. Assim sendo, compete ao **Estado** a **legislação complementar** dispondo sobre o **Estatuto** e a **Lei Orgânica do seu Ministério Público**, sob a regência das normas gerais nacionais (CF. arts.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
13
14

127, § 2º; 128, § 5º e 129, VI e VII). Inexiste dúvida de que se está, na espécie, diante de princípio cuja observância não se podem furtar as unidades federadas, a teor da norma do art. 25 da Constituição da República, inexistindo, consequentemente, qualquer espaço que comporte a elaboração, pelo legislador gaúcho, lei ordinária estadual destinada a estabelecer a organização, as atribuições e o estatuto do Parquet, assim como o exercício das funções institucionais previstas no art. 129, incisos VI e VII da Carta Magna Federal.

6.2.8. Em suma: **CABE, EXCLUSIVAMENTE, À LEI COMPLEMENTAR (E NÃO À LEI ORDINÁRIA), DISPOR SOBRE O ESTATUTO E A LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CF, ARTS. 25, 128, § 5º, 129, VI E VII). OFENSA FRONTAL, NA ESPÉCIE, À NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL**.

6.3. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DAS EXPRESSÕES E DISPOSITIVOS DESTACADOS E SUBLINHADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 25, 37, II, 127, § 2º, 128, §§ 3º, 4º E 144, § 1º, IV, §§ 4º E 6º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

6.3.1.- Os parágrafos 1º, 5º, 7º, 8º, incisos I, II, III do art. 4º da Lei nº 7.669, com nova redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.350, de 12 de julho de 1999, têm o seguinte teor:

> ***"Art. 2º -*** .....
> .....
>
> ***Art. 4º -*** .....
> .....
>
> ***§ 1º - O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Governador do Estado, para um mandato de 2 (dois) anos, DENTRE OS PROCURADORES DE JUSTIÇA NO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO, indicados em lista tríplice.***
>
> .....
>
> ***§ 5º - O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA TEM PRERROGATIVAS E REPRESENTAÇÃO DE CHEFE DE PODER.***
>
> .....
> .....
>
> ***§ 7º - O PROCURADOR DE JUSTIÇA QUE PRETENDER CONCORRER DEVERÁ APRESENTAR SUA CANDIDATURA À COMISSÃO ELEITORAL ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS ANTES DA DATA MARCADA PARA A ELEIÇÃO.***

TRIBUNAL FEDERAL
14
15
SOF

§ 8º - É INELEGÍVEL PARA A LISTA TRÍPLICE O PROCURADOR DE JUSTIÇA QUE NÃO TENHA SE AFASTADO, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS ANTES DA ELEIÇÃO, DE QUALQUER DOS SEGUINTES CARGOS E FUNÇÕES:

I - PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

II - CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

III - PROCURADORES DE JUSTIÇA QUE EXERÇAM FUNÇÕES DE CONFIANÇA NO MINISTÉRIO PÚBLICO."

6.3.1.1. - Além da **inconstitucionalidade formal**, já demonstrada de forma cabal, os dispositivos destacados e sublinhados, supra transcritos, **ofendem frontalmente** a Constituição Federal sob o ponto de vista **material**, tendo em vista que o conteúdo do ato normativo atacado malfere a norma constitucional de fundo (**art. 128, § 3º da CF**). Estabelece o preceito violado que "**os Ministérios Públicos dos Estados** e do **Distrito Federal** e Territórios **formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira**, na forma da lei respectiva, **para escolha de seu Procurador-Geral**, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução". Assim, a Carta Magna Federal fala em "**LISTA TRÍPLICE DENTRE INTEGRANTES DA CARREIRA**" (leia-se **todos** os integrantes da carreira e não parte dela como constou na legislação gaúcha).

Efetivamente, o **art. 80** da **Lei Orgânica Nacional do Ministério Público** ("Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União"), "**instrumentaliza** a atuação do **Ministério Público da União** também há de servir de guia de atuação no dia-a-dia dos **Ministérios Públicos dos Estados**", cf. opinião do douto **HUGO NIGRO MAZZILLI** (As atribuições do Ministério Público na Lei Complementar Federal nº 75, de 20/05/93, Revista da Procuradoria-Geral da República, 3:21, abr./mai./jun. 1993). Inobstante a **inconstitucionalidade do art. 80 da Lei nº 8.625**, de 12/02/93 sustentada pelo em. jurista **CELSO RIBEIRO BASTOS**, "Comentários à Constituição do Brasil", pág. 66, 1997, Saraiva", o certo é que a legislação complementar federal pertinente (LC 75/93) estabelece que "concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
154
16

Público do DF (**leia-se todos**) com mais de 5 (cinco) anos de exercício nas funções da carreira."

SENDO ASSIM, SÃO INCONSTITUCIONAIS OS §§ 1º, 7º, 8º E SEUS INCISOS I, II E III DO ART. 4º, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELO ART. 2º DA LEI Nº 11.350/99.

6.3.1.2. - Em relação ao **§ 5º** ("**O Procurador-Geral de Justiça tem prerrogativas de Chefe de Poder**"), trata-se, na realidade de preceito de índole constitucional. Somente a Constituição Federal poderia dispor sobre a matéria. A lei ordinária estadual (**L. nº 11.350/99**) não tem qualquer poder para ampliar ***thema*** restrito ao âmbito da Constituição Federal. Esse é o magistério da doutrina, cf. **HUGO NIGRO MAZILLI**, "Regime Jurídico do Ministério Público, págs. 148/9 e 341, 1996, Saraiva", ao discorrer sobre as prerrogativas desse agente político:

> *"As **prerrogativas** não constituem privilégios que quebrem o **princípio da isonomia** (280). Assim se pode falar, por exemplo, que a inamovibilidade dos juízes e promotores é prerrogativa (281); a **própria Constituição a ela se refere como garantia (arts. 95 e 128, § 5º, I)**.*
>
> *As prerrogativas, na lição de **HELY LOPES MEIRELLES**, são atributos do órgão ou do agente público, inerentes ao cargo ou à função que desempenha na estrutura do Governo, na organização administrativa ou na carreira a que pertence. São privilégios funcionais, normalmente conferidos aos agentes políticos ou mesmo aos altos funcionários, para a correta execução de suas atribuições legais. **As prerrogativas funcionais erigem-se em direito subjetivo de seu titular, passível de proteção por via judicial, quando negadas ou desrespeitadas por qualquer outra autoridade** (282)."*
> *(O destaque é nosso)*
>
> *"Entre as prerrogativas asseguradas na LOMPU e na LONMP, inclue-se igual tratamento jurídico e protocolar ao dispensado aos membros do Poder Judiciário junto aos quais os membros ministeriais oficiem (322).*
>
> *O tratamento protocolar já era devido anteriormente à dita lei (323), mas o alcance da LONMP, porém é mais amplo ao mencionar o mesmo tratamento jurídico, (324) pois a Constituição de 1988 e a Lei Orgânica demonstram, em diversas passagens, que se impõem inúmeras prerrogativas e deveres iguais ou similares às duas carreiras (325)."*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
16
17

Com efeito, o próprio Procurador-Geral da República tem as mesmas honras e tratamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 19 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993) e não as prerrogativas de Chefe de Poder.

POR ESSAS RAZÕES, A LEI ORDINÁRIA ESTADUAL QUE ATRIBUI AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PRERROGATIVAS DE CHEFE DE PODER É INCONSTITUCIONAL NESSA ESPECIFICIDADE.

6.3.2.- O § 1º do art. 108 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, reproduzido pelo § 3º, do art. 5º da Lei nº 7.669, com a nova redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.350, de 12 de julho de 1999 tem o seguinte teor:

> ***"Art. 108 – O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes da carreira, indicados em lista tríplice, mediante eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução por igual período, na forma da lei complementar.***
>
> ***§ 1º - DECORRIDO O PRAZO PREVISTO EM LEI SEM NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, SERÁ INVESTIDO NO CARGO O INTEGRANTE DA LISTA TRÍPLICE MAIS VOTADO."***
>
> ***"Art. 5º -*** .....
> .....
>
> ***§ 3º - CASO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NÃO EFETIVE A NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NOS 15 (QUINZE) DIAS QUE SE SEGUIREM AO RECEBIMENTO DA LISTA, SERÁ INVESTIDO NO CARGO O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MAIS VOTADO, PARA O EXERCÍCIO DO MANDATO, NA FORMA DO ART. 108, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL."***

6.3.2.1. Efetivamente, os dispositivos impugnados **ferem o § 3º do art. 128 da Constituição Federal** que defere ao **Governador do Estado** o **poder hierárquico** de nomear o Procurador-Geral de Justiça. É certo que não pode ser nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, um nome estranho aos que foram escolhidos e formaram a lista tríplice, porém não é menos certo que não cabe à própria **Instituição** — que **não é Poder** — investi-lo, automaticamente, no cargo.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
17
18

6.3.2.2. A Inconstitucionalidade dos dispositivos legais transcritos repousa, preliminarmente, na **afronta ao princípio fundamental da separação, independência e harmonia dos poderes (CF art. 2º)** e, especificamente, no **§ 3º do art. 128** como já foi enfatizado, uma vez que no processo de nomeação do Procurador-Geral de Justiça dos Estados, diferentemente do que se verifica no tocante à nomeação do Procurador-Geral da República, há previsão de investidura automática inconstitucional, no cargo de Chefe do Ministério Público Estadual.

6.3.2.3. Com efeito, estabelece textualmente a **Constituição da República**, em seu **art. 128, § 3º**, que, na escolha do seu Procurador-Geral, os Ministérios Públicos dos Estados, formarão lista tríplice, dentre os integrantes da carreira, para ser submetida ao Chefe do Poder Executivo local, a quem caberá promover (**leia-se, exclusivamente**), a nomeação.

6.3.2.4. Decorre daí, em conseqüência, **que é vedado ao Poder Legislativo estadual inovar quanto ao rito** a ser observado **no processo de nomeação do Chefe do Ministério Público** da respectiva unidade da federação, eis que o ***thema*** é disciplinado na **Constituição da República**, resultando em inequívoca agressão a inclusão a nível local, de modificação pelo Poder Legislativo (§ 1º do art. 108 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul) em **ato de competência exclusiva do Governador do Estado (CF, art. 128, § 3º c/c art. 25)**.

6.3.2.5. Convém assinalar que "A Constituição fala em **mandato** dos Procuradores-Gerais, mas o regime dessa investidura não é de mandato. Não se trata de representação, nem mesmo em relação aos Procuradores-Gerais dos Estados, Distrito Federal e Territórios, provenientes de eleições dos integrantes da carreira. Não representam esses eleitores. A eleição ai é mero elemento de ato complexo de investidura. Esse tipo de "mandato" é, na realidade, mera **investidura a tempo certo**, por isso mesmo é que pode ser interrompido antes de terminar o prazo... (**JOSÉ AFONSO DA SILVA** "Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 584, 1999, 16ª edição. Malheiros)."

6.3.2.6. EM SUMA, DEVE-SE GARANTIR AO GOVERNADOR DO ESTADO O LIVRE EXERCÍCIO DE SUA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL, NOMEANDO, EXCLUSIVAMENTE, O CHEFE DO PARQUET ESTADUAL DENTRE OS NOMES INTEGRANTES DA LISTA TRÍPLICE A SER A ELE

SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL
18
19

ENCAMINHADA, NA FORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EVENTUAIS CONTROVÉRSIAS DEVEM SER DIRIMIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO E NÃO MEDIANTE INVESTIDURA AUTOMÁTICA NO CARGO. O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA COMO PRETENDEU O LEGISLADOR GAÚCHO, NÃO É CHEFE DE PODER.

6.3.3.- O art. 7º da Lei nº 7.669, com a nova redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.350, de 12 de julho de 1999, tem o seguinte teor:

> ***"Art. 7º - O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PODERÁ SER DESTITUÍDO POR DELIBERAÇÃO DA MAIORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NOS CASOS E NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL".***

A ofensa frontal à Constituição é evidente e o parâmetro está explicitado no **§ 4º do inciso II do art. 128 da Carta Política do Brasil** ao estabelecer:

> *"Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da **maioria absoluta** do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva".*

Em suma: **É CERTO QUE A CONSTITUIÇÃO EXIGE MAIORIA ABSOLUTA PARA A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR (ART. 69), PORÉM NÃO É MENOS CERTO QUE A CF/88 EXIGIU, EXPRESSAMENTE, QUE ESSA DELIBERAÇÃO PARA A DESTITUIÇÃO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA SE DESSE POR MAIORIA ABSOLUTA DE VOTOS E NÃO POR MAIORIA SIMPLES (ART. 47), E NÃO CONFORME CONSTA NO TEXTO IMPUGNADO**.

6.3.4. - O inciso XLIV do art. 25 da Lei nº 7.669, com a nova redação dada pelo art. 3º da Lei nº 11.350, de 12 de julho de 1999, tem o seguinte teor:

> ***"Art. 25 –*** .....
> .....
>
> ***XLIV – decidir sobre as sugestões encaminhadas pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores acerca da criação, TRANSFORMAÇÃO e extinção de cargos do Ministério Público e dos serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho."***

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
19
20

Ficou pacificado na jurisprudência do **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL** que: "Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 245, firmou o entendimento de que, em face da atual Constituição, não mais se admitem, dada a necessidade de concurso público para as diferentes formas de provimento derivado de cargos que não decorrente de promoção, institutos como, entre outros, o da ascensão funcional e o da **transformação** de cargos. No mesmo sentido ADIn nº 248-1, STF – Pleno- RTJ 152/341".

> *"Embora, em princípio, admissível a **transposição** do servidor para cargo idêntico da mesma natureza do mesmo sistema de classificação, o mesmo não sucede com a chamada **transformação** que, visto implicar em alteração do título e das atribuições do cargo, configura novo provimento, a depender de concurso público (ADIn nº 266-RJ, in RTJ 150/26)."*
>
> *Em suma: **CARACTERIZA OFENSA FRONTAL À CONSTITUIÇÃO FEDERAL O ATO NORMATIVO QUE PERMITE AO MINISTÉRIO PÚBLICO INSTITUIR A "TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS" (ART. 37, II E 127, § 2º).***

6.3.5. Os incisos XVII, XXI e XXXIX do art. 25 da Lei nº 7.669, com a nova redação dada pelo art. 3º da Lei nº 11.350, de 12 de julho de 1999 têm o seguinte teor:

> *"Art. 25 – .....*
> *.....*
>
> *XVII – APURAR INFRAÇÃO PENAL PRATICADA POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROSSEGUINDO NAS INVESTIGAÇÕES AINDA QUE INICIADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL OU AVOCANDO-AS QUANDO NÃO LHE TIVEREM SIDO REMETIDAS;*
>
> *.....*
>
> *XXI - AVOCAR, EXCEPCIONAL E FUNDAMENTAMENTE INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO;*
>
> *XXXIX - DETERMINAR, SEMPRE QUE O INTERESSE PÚBLICO O EXIGIR, A INVESTIGAÇÃO SUMÁRIA DE FATOS TÍPICOS;"*

6.3.5.1. A jurisprudência pátria aplicável à espécie, vem se orientando, após a Constituição de 1988, que não cabe ao Membro do Ministério Público realizar, diretamente, investigações penais, mas tão somente requisitá-las à

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
20
21

autoridade policial competente. **Precedentes**, a título exemplificativo:

> *"RHC - CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL PENAL - MAGISTRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO - O magistrado e o membro do Ministério Público se houverem participado da investigação probatória não podem atuar no processo. Reclama-se isenção de ânimo de ambos. Restaram comprometidos (sentido jurídico). Daí a possibilidade de argüição de impedimento ou suspeição."*
>
> *(RHC 4.769-PR, STJ – Sexta Turma, Relator Ministro* ***LUIZ VICENTE CERNICCHIARO****).*
>
> **********
>
> *"PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. CONHECIMENTO. INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O DEVIDO PROCESSO LEGAL.*
>
> *A ação de "habeas-corpus" controla não somente o direito à liberdade, senão também a validez do procedimento de que possa resultar a restrição a esse direito.*
>
> *A função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, são privativas das polícias civis.*
>
> *Ao Ministério Público cabe o monopólio da ação penal pública, mas sua atribuição não passa do poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar.*
>
> *Somente quando se cuidar de inquéritos civis é que a função do Ministério Público abrange também a instauração deles e de outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, aqui incluídas as diligências investigatórias.*
>
> *Ordem concedida, em parte.*
>
> *(H.C. nº 615/96 - 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Relator Desembargador SILVIO TEIXEIRA)"*
>
> **********

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03803-3

SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL

"PROCESSO PENAL - HABEAS-CORPUS - INQUÉRITO POLICIAL - COMPETÊNCIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LIMITES.

I - Habeas-Corpus impetrado objetivando o trancamento da ação penal, defluente de denúncia formulada baseada em subsídios probatórios extraídos de inquérito policial instaurado, processado e presidido por membros do Ministério Público Federal, subscritores da peça vestibulada da ação penal.

II - Ilegalidade procedimental por invasão de atribuições reservadas à competência da Polícia Judiciária, nos termos do artigo 144, § 4º, da Constituição Federal.

III - Reconhecimento de competência do Ministério Público do poder-dever de fiscalizar atividades policiais, com requisição, inclusive, de diligências, sem, entretanto, substituir-se à atribuição legal de Delegados de Polícia.

IV - Concessão da ordem de habeas-corpus impetrada em favor dos pacientes para determinar o trancamento da ação penal contra ele instaurada em curso no Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Unânime.

(H.C. nº 1.273 — Proc. nº 97.02.09315-5 — 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região — Relator Desembargador Federal NEY FONSECA)."

****

"CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO: ATRIBUIÇÕES - INQUÉRITO. REQUISIÇÃO DE INVESTIGAÇÕES - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CF., ART. 129, VIII; ART. 144, §§ 1º E 4º.

*I- Inocorrência de ofensa ao art. 129, VIII da CF. no fato de a autoridade administrativa deixar de atender requisição de membro do Ministério Público no sentido da realização de investigações tendentes à apuração de infrações penais, **mesmo porque não cabe ao membro do Ministério Público realizar, diretamente, tais investigações, mas requisitá-las à autoridade***

SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL
22
23

policial, competente para tal (CF. art. 144, §§ 1º e 4º)."

II- R.E. não conhecido..

(RE nº 205.473-9-Alagoas - 2ª Turma STF - Relator MINISTRO CARLOS VELLOSO)".

****

"SIGILO BANCÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO: O acórdão recorrido decidiu no sentido de que o órgão do Ministério Público não tem poderes para, sem intervenção do Judiciário, quebrar o sigilo bancário. Assim a ementa do acórdão.

EMENTA: PENAL - PROCESSO PENAL - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SIGILO BANCÁRIO - INSTITUIÇÃO PRIVADA - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - INOCORRÊNCIA.

- Por constituir limitação ao direito à intimidade, consagrado na Constituição, a norma que autoriza o Ministério Público a requisitar informações há que ser interpretada restritivamente.

- A instituição privada somente estará obrigada a fornecer informações sigilosas quando solicitada através do judiciário, que tem poderes para determinar a quebra do sigilo.

- Inocorrência de crime de desobediência, pelo que falta justa causa para a instauração de ação penal.

.....

Pode o ministério Público, portanto, presentes as normas do inc. VIII, do art. 129, de CF. requisitar diligências investigatórias e requisitar a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. As diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial deverão ser requisitadas obviamente, à autoridade policial.

Ora, no citado inc. VIII, do art. 129, de da CF., não está escrito que poderia o órgão do Ministério Público requerer, sem a intervenção da autoridade judiciária, a quebra do sigilo bancário de alguém. E se considerarmos que o sigilo bancário é espécie de direito à privacidade que a Constituição consagra, art. 5º, inc. X, somente autorização expressa da Constituição

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
23
24

legitimaria a ação do Ministério Público para requerer, diretamente, sem a intervenção da autoridade judiciária, a quebra do sigilo bancário de qualquer pessoa.

.....

Somente a autoridade judiciária, que tem o dever de ser imparcial, por isso mesmo procederá com cautela, com prudência e com moderação, é que, provocada pelo Ministério Público, poderá autorizar a quebra do sigilo. O Ministério Público, por mais importantes que sejam as suas funções, não tem a obrigação de ser imparcial. Sendo parte - advogado da sociedade - a parcialidade lhe é inerente. Então, como poderia a parte, que tem interesse na ação, efetivar, ele própria, a quebra de um direito inerente à privacidade, que é garantido pela Constituição? Lembro-me de que, no antigo Tribunal Federal de Recursos, um dos seus mais eminentes membros costumava afirmar que "o erro do juiz o tribunal pode corrigir, mas quem corrigirá o erro do Ministério Público?

Há órgãos do Ministério Público, que agem individualmente, alguns, até, comprometidos com o poder político. O que não poderia ocorrer, indago, com o direito de muitos, por esses Brasis, se o direito das pessoas ao sigilo bancário pudesse ser quebrado sem maior cautela, sem a interferência de autoridade judiciária, por representantes do Ministério Público, que agem individualmente, fora do devido processo legal e que não tem os seus atos controlados mediante recursos?

(R.E. nº 215.301-CE, 2ª Turma do STF. Relator Ministro Carlos Velloso - INFO/STF nº 146 de 28.04.99)".

****

"Como destacou em seu voto o eminente Ministro Celso de Mello, relator da ADIN nº 1.494-3 DF, pg. 16, em caso símile, in verbis:

Com a só exceção dos delitos militares, cuja apuração é realizada no âmbito de investigação penal (I.P.M.) dirigida por autoridade policial militar, no exercício das atribuições de polícia judiciária militar - consoante expressamente prescreve a própria Constituição da República (art. 144, § 4º, in fine) - , os demais ilícitos penais expõem-se à ação investigatória dos órgãos estaduais que, no plano da União (Polícia Federal) ou na

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
24
25

esfera dos Estados-membros ou do Distrito Federal (Polícia Civil), exercem as funções de polícia judiciária.

Na realidade, a Constituição da República instituiu uma repartição material de competência investigatória entre a União e os Estados, reservando às autoridades policiais militares, em sede do IPM, unicamente a atribuição de identificar a autoria e apurar à materialidade dos delitos militares, tais como definidos em lei".

****

6.3.5.2. Cumpre ter presente, dentro desse contexto, de **inconstitucionalidade material**, o que disse, em hipótese símile, o eminente mestre **JOSÉ AFONSO DA SILVA**, em Parecer sobre "**Controle Externo da Atividade Policial como uma das funções institucionais do Ministério Público**", ao analisar as normas constitucionais limitativas desse controle no tocante às **investigações inconstitucionais praticadas diretamente pelo M.P.,** bem como a questão do "**controle interno**", onde se situa o ***thema*** "**avocatório de inquéritos policiais**", assinala com precisão (**Doc. nº 07**), "***in verbis***":

"... à polícia judiciária, se reservou a função de apuração das infrações penais, o que vale dizer o poder investigatório, sendo, pois, de nítido desrespeito à Constituição normas que atribuam a Órgão do Ministério Público a faculdade de promover diretamente investigações, ... (fls. 8)"

.....

"21. Mas contundentemente inconstitucional é o disposto no ..... do Ato ....., quando atribuiu ao órgão do Ministério Público a função investigatória direta. Eis o texto:

> *Art. 26. O órgão do Ministério Público poderá promover diretamente investigações, por meio de procedimento administrativo próprio...*

*Em essência, nesse dispositivo institui o Ministério Público, sponte própria, particular forma de inquérito, extrapolando os limites, consignados em lei, que lhe permitem encetar investigação, o que só é possível nas hipóteses de infração penal praticadas por Promotores de Justiça, ou nos casos de inquérito civil, como medida preliminar à propositura da ação civil pública. **O procedimento administrativo, referido no dispositivo,***

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
25
16

> ***é uma contrafação do inquérito civil previsto no inciso III do art. 129, da Constituição**, que não pode ser transmudado em mal disfarçada forma de inquérito penal, porque tem destinação própria qual seja servir de peça informativa prévia à propositura da ação civil pública para os fins ali previstos. A apuração das infrações penais é uma das atribuições exclusivas da polícia civil, que se encontra expressamente prevista no art. 144, § 4º da Constituição Federal. **Não há como legitimamente passar essa atribuição para o Ministério Público por meio de ato administrativo ou de qualquer medida legislativa infraconstitucional, sem grave afronta a normas e princípios constitucionais**. Vale dizer, pois, que o tal "procedimento administrativo próprio" é, na verdade, um expediente de invasão de competência, desprovido de base legal."*
>
> *"1. **Controle externo** é atividade de fiscalização, vistoria, inspeção e vigilância que uma instituição exerce em relação a outra. Não se trata de poder hierárquico e de dominação, pelo qual se **permita** interferir na atividade própria da instituição controlada, porque isto seria **controle interno**. O controle interno é que tem a conotação de poder de dominar, regular, guiar ou restringir. Isso se vê da própria Constituição. O controle externo mais rigoroso que ela apresenta é também rigorosamente conceituado como fiscalização, quando, no art. 70, estatui que a **fiscalização** contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União – será exercida pelo Congresso Nacional, mediante **controle externo**, enquanto o controle interno de cada Poder importa em avaliações, comprovação de legalidade, perquirições da eficácia e da eficiência (art. 74).*
>
> *2. Isso significa que o controle externo (leia-se: avocar inquérito policial), que pretenda intervir na condução da atividade controlada, ou se investiu na titularidade de atividade própria da instituição controlada, se torna ilegítimo....."*

Registre-se, por oportuno, que sob a égide da antiga Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Complementar Federal nº 40/81), não recepcionada, no ponto, pela Constituição de 1988, a única possibilidade de membro do M.P. presidir inquéritos, acontecia quando o Procurador-Geral de Justiça avocava excepcional e fundamentadamente, inquéritos policiais em andamento", **onde não houvesse delegado de carreira (art. 7º, inciso VII)**, O dispositivo já não se aplicava à época, no Estado do

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
26
27

Rio Grande do Sul, pois os delegados de carreira estavam estruturados há mais de 50 anos. **Ademais, trata-se de matéria processual reservada ao processo legislativo privativo da União (CF art. 22, I).**

> *"10. Conforme já se deixou claro antes, o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, previsto no art. 129, VII, está limitado pela natureza da lei que o regulamenta – lei complementar -, mas também por outras normas constitucionais. Assim é que, no que interessa aqui, a Constituição estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre **organização**, **garantias**, **direitos e deveres dos policiais civis**. Ora, isso quer dizer que cabe à União estabelecer normas gerais sobre essa matéria e, aos Estados, normas suplementares. Isso significa que não pode a lei estadual, e menos ainda ato administrativo do M.P., atribuir ao controle externo atividades que interfiram com a organização, as garantias, direitos e deveres das policias civis. Mais, ainda o art. 144, § 4º, estatui que **às policias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares**. Isso quer dizer que a Constituição reservou a policia civil estadual um campo de atividade exclusiva que não pode ser invadido por norma infraconstitucional e, menos ainda, por disposições de ato administrativo. Uma delas é a de realização do inquérito policial, que constitui o cerne da atividade de polícia judiciária, que não comporta o controle do Ministério Público, porque tal controle ainda pertence ao Poder Judiciário. A outra é que também à polícia civil, polícia judiciária, se reservou a função de **apuração das infrações penais**, o que vale dizer o poder investigatório, sendo, pois, de nítido desrespeito à Constituição normas que atribuam a Órgão do Ministério Público a faculdade de promover diretamente investigações...*
>
> *11. Outro limite está no art. 144, § 6º, da Constituição, que dispõe que **as policias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**. Aí se define o poder hierárquico sobre as policias, ao qual é insito o poder de correção de irregularidades e de ilegalidades (leia-se: mediante a avocatória de inquéritos), de sorte que essa faculdade não se insere no âmbito do controle externo..."*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
27

6.3.5.3. Esse mesmo entendimento, sob o ponto de vista constitucional, foi perfilhado pelo saudoso professor e advogado **ANTÔNIO EVARISTO DE MORAES FILHO** (**Doc. nº 08**) que discorrendo sobre essa aflitiva questão, já advertia na Ordem dos Advogados do Brasil/RJ em Novembro de 1996 que:

> *"Na VIII Conferência Estadual apresentei moção, no painel Poder Judiciário, Advocacia e Ministério Público — A Reforma, proclamando a ilegitimidade de verdadeiros inquéritos policiais instaurados e dirigidos, diretamente, pelo Ministério Público, inclusive com a colheita de depoimentos de testemunhas e interrogatórios de suspeitos da prática de infrações penais.*
>
> *Essa moção visou a despertar a consciência jurídica para os riscos, à luz do sistema processual brasileiro, de um insustentável alargamento das atribuições do parquet no campo da investigação criminal. Recentemente, em caso rumoroso, o Ministério Público Federal intimou um cidadão, para ouvi-lo na sede da Procuradoria da República, a respeito de fatos que já eram objeto de inquérito na Polícia Federal, onde o mesmo figurava como indiciado. Seguindo orientação de seu patrono, ele negou-se a atender à inusitada intimação, esclarecendo, através de petição, cuja cópia remeteu à Justiça Federal, os motivos legais de sua recusa. Apesar disto, um dos fundamentos do pedido de prisão preventiva, formulado depois do não comparecimento do indiciado para depor na Procuradoria da República, foi exatamente esta pretensa rebeldia, que, também, se erigiu como uma das bases do decreto que impôs a custódia provisória, mais tarde desconstituído por habeas-corpus, precedido da concessão de medida liminar pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. De qualquer forma, este cidadão ficou preso durante cerca de uma semana porque, entre outras razões, teria se negado a cooperar para o esclarecimento dos fatos, ao deixar de atender à intimação que lhe fora dirigida pelo Ministério Público.*
>
> *Este é um pálido exemplo da importância, no campo das liberdades públicas, da matéria apresentada na VIII Conferência, ainda mais porque, também, o Ministério Público Estadual, invocando a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (L. 8.625/93, art. 26, I), vem pretendendo instaurar o que denomina, eufemisticamente, procedimentos investigatórios (leia-se inquéritos policiais), objetivando instruir futuras ações penais, ou lastrear pedidos de prisão preventiva, ou de*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
28
29

busca e apreensão, ou outras medidas preliminares excepcionais, que atingem garantias asseguradas na Constituição Federal (v.g., sigilos bancário e das comunicações telefônicas).

No texto da moção procurou-se demonstrar que o art. 26 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, por este invocada para embasar sua atuação investigatória direta, não confere ao parquet tal atribuição, reservada pela Carta de 88 às polícias civis, estaduais e federais, a quem conferiu a incumbência de cumprir o papel da polícia judiciária (CF, art. 144 e parágrafos).

Com efeito a Constituição, no art. 129, III, arrola entre as "funções institucionais do Ministério Público", a de "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público, etc.". E no item VI do mesmo artigo faculta ao Ministério Público a expedição de "notificações nos procedimentos administrativos ***de sua competência****". Já no item VIII, ao cuidar da matéria penal, fala do poder de "requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial".*

Por seu turno, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (L. 8.625, cit.), quando regulamenta estes dispositivos, reitera, no art. 26, I, a faculdade de "instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos ***pertinentes****, admitindo que, "****para instruí-los****", se possa "expedir notificações para colher depoimentos, e em caso de não comparecimento injustificado requisitar condução coercitiva, etc."(art. 26, I, "a").*

Assim, uma das funções do Ministério Público é promover o inquérito civil, que se destina a colher elementos que permitam instruir a ulterior ação civil pública, a qual tem por objeto a "proteção, prevenção e reparação de danos" causados a determinados bens e interesses (v.g. meio ambiente, bens e direitos de valor artístico, etc.), e também visa obter a anulação de atos lesivos ao patrimônio público (art. 25, IV, "a" e "b", L. 8.625).

Somente em outro item, de número IV, o art. 26, trata da matéria penal, quando permite ao Ministério Público "requisitar à autoridade diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, e de inquérito policial militar (...), podendo acompanhá-los". ***Também no direito anterior (Lei Complementar nº 40/81), a única hipótese em que era cometida ao Ministério Público a incumbência de promover, diretamente, os atos do***

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
29

inquérito, ocorria quando o Procurador Geral avocava "excepcional e fundamentalmente, inquéritos policiais em andamento", onde não houvesse delegado de carreira *(**art. 7º, VII**).*

O relevante é que, em face do texto constitucional vigente e o da Lei Orgânica que o regulamentou, parece claro que se adotou um critério diferenciado em matéria de investigações preparatórias: no campo civil, cabe ao Ministério Público instaurar o ***inquérito civil*** *ou outros procedimentos administrativos pertinentes, no curso dos quais permite-se que realize diretamente diligências, inclusive a colheita de depoimentos (item I e alíneas do art. 26, cit.); já em sede penal, matéria prevista em item diverso (IV) do mesmo art. 26, é-lhe facultado meramente requisitar diligências ou a abertura de inquéritos, "podendo acompanhá-los". Aliás, é atribuição do Procurador-Geral de Justiça designar Membros do Ministério Público para "acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória" (art. 10, IX, "e", da Lei nº 8.625, cit.).*

Entretanto, apesar desta diferenciação fixada nos textos ora invocados, o Ministério Público, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, nas esferas federal e estadual, está querendo adquirir o vezo de promover, ***diretamente****, investigações preliminares, expedindo notificações e tomando depoimentos, numa verdadeira usurpação das atribuições da autoridade policial, a quem a Constituição, como se viu, comete as funções de polícia judiciária (art. 144, § 1º, IV e § 4º).*

Seria sem dúvida de extrema valia que o Ministério Público acompanhasse as diligências investigatórias e os inquéritos realizados pelas autoridades policiais, ainda mais porque isto traduziria, de alguma forma, o exercício do controle externo da atividade policial. Porém, a faculdade de o Ministério Público produzir, direta e pessoalmente, sem qualquer controle, as peças de informação que virão a servir, no futuro, de base para o oferecimento de denúncia, ou para o pedido de arquivamento, conferiria a este órgão um arbítrio incontrastável, no exercício da função de promover a ação penal, que lhe é privativa.

Em linhas gerais, à luz do direito comparado, coexistem dois sistemas no tocante às atribuições da Polícia e do Ministério Público, na fase das investigações preliminares, correspondente ao nosso inquérito policial. De um lado, há o sistema inglês, pelo qual a colheita preparatória de provas é confiada tão só à polícia. De

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
30
37

outro, na maioria dos países da Europa continental, cabe ao Ministério Público dirigir e até efetuar, diretamente, as investigações.

Entre os dois sistemas — o inglês e o continental — o legislador brasileiro optou por aquele que estabelece uma diferenciação de tarefas, incumbindo à polícia a realização do inquérito, ainda que admitida certa vigilância por parte do Ministério Público, a quem ficou atribuída a função de promover a ação pública, em regra com assento nos elementos coligidos pela polícia judiciária.

*Assinala o emérito TOURINHO FILHO, citando o saudoso mestre Frederico Marques, "que a **persecutio criminis** apresenta dois momentos distintos: o da investigação e o da ação penal", cabendo ao Ministério Público "ajuizar a ação penal" ("Processo Penal", Vol. 1, 11ª ed., 1989, p. 167). Pondera, a seguir, Tourinho que "para o órgão do Ministério Público poder levar ao conhecimento do Juiz a notícia sobre um fato infringente da norma, apontando-lhe o autor é intuitivo tenha em mãos os elementos comprobatórios do fato e da respectiva autoria. E como consegui-los? **Para isto, o Estado criou órgão**, incumbido dessa missão. É a Polícia Judiciária, cuja finalidade é a de investigar (...). Feita essa investigação, as informações que a compõem são levadas ao Ministério Público, a fim de que este, se for o caso, promova a competente ação penal".*

Em diversas passagens subsequentes de sua obra, o celebrado processualista enfatiza ser da polícia judiciária a atribuição de desenvolver o primeiro momento da atividade repressiva do Estado, desempenhando "uma fase primária da administração penal" (p. 169), oportunidade em que realiza "uma série de diligências, tais como: (...) interrogatórios, depoimentos, acareações, reconhecimentos que, reduzidos a escrito ou datilografados, constituem os autos do inquérito policial", que são encaminhados a juízo, "a fim de que o Estado, por meio de outro órgão próprio, que é o Ministério Público, sobre eles se manifeste, ou iniciando a ação penal com o oferecimento da denúncia, ou requerendo o arquivamento, etc." (págs. 170/1).

Este critério de atribuir, na persecutio criminis, funções diferenciadas a dois órgãos distintos é o que melhor se coaduna com o sistema acusatório, que os estudiosos, de uma forma geral, consideram mais eficaz do que o sistema inquisitório, no tocante ao resguardo das

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
31

garantias do cidadão em face do poder persecutório do Estado.

Em nossos dias, como se pode constatar, através das decisões da Corte Européia dos Direitos do Homem, há uma grande preocupação em preservar-se o respeito pelo procès équitable e pela egalité des armes, garantias que ficam seriamente ameaçadas se for permitido a uma das partes — o Ministério Público — o exercício das múltiplas funções, como as de colher, diretamente e sem qualquer controle, as provas da fase preliminar, e de emitir, depois, a opinio delicti, desencadeando a ação penal, com fulcro nas provas por ela própria produzidas, ao seu puro arbítrio.

Ademais, sob o aspecto institucional esta faculdade de o Ministério Público produzir, diretamente, a prova da fase preliminar da persecutio implicaria outorgar-se a este órgão um poder incontrolável em matéria de arquivamento das peças de informação. Com efeito, basta imaginar-se que, num determinado caso, o Ministério Público efetuasse, na fase preliminar, toda colheita da prova, dando-lhe, intencionalmente, ou não, um direcionamento favorável ao indiciado. Logo a seguir, na etapa processual subsequente, em face da fragilidade ou insuficiência dos elementos que ele próprio coligira, pediria o arquivamento das peças, arquivamento que se tornaria obrigatório, mesmo em face da eventual discordância do juiz, caso o Procurador Geral ratificasse a opinio de seu subordinado (art. 28, CPP). Assim, em questão de arquivamento, estaria instalada uma verdadeira ditadura do Ministério Público, com sério comprometimento do princípio da obrigatoriedade da ação penal.

Aliás, recentemente, e sob os mesmos fundamentos adotados na moção, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deste Estado, em decisão relatada pelo ilustre magistrado SILVIO TEIXEIRA, concedeu habeas-corpus impetrado pelos advogados WILSON LOPES DOS SANTOS e NÉLIO MACHADO, que tem a seguinte ementa:

"A função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, são privativas das polícias civis. Ao Ministério Público cabe o monopólio da ação penal pública, mas sua atribuição não passa do poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar. Somente quando se cuidar de inquéritos civis é que a função do Ministério Público abrange também a instauração deles e

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
32
33

de outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, aqui incluídas das diligências investigatórias".

6.3.5.4. Nessa linha de raciocínio, o Professor ALBERTO CALVANO mostra que, para melhor compreensão da questão, impõe-se refletir sobre o fenômeno da italianização paulatina do Ministério Público brasileiro e o conseqüente posicionamento que tem a Polícia Judiciária e a Investigação Criminal, naquele modelo. Analisa, com profundidade, questão tormentosa para o M.P. pátrio da aceitação, na Nova Ordem Constitucional, do monopólio investigatório pelas polícias judiciárias dos Estados e da União (Doc. nº 09).

6.3.5.5. L. A. MACHADO, Professor Titular da Faculdade de Direito da UFPR, analisando essa questão preleciona (Doc. nº 10):

"Assim como o princípio da ampla defesa, o do devido processo legal deve ser entendido desde um enfoque material, afastando-se de logo o formal. Devido processo legal não é o que obedece aos ditames de uma lei infra-constitucional, mas o que faz prevalecer o conceito da ampla defesa e do contraditório. Ainda que JACINTO COUTINHO entenda que o princípio que orienta o processo criminal brasileiro é o misto (mistura de inquisitório e de contraditório, o que significa prevalência inconstitucional do inquisitório), entendo que a Constituição Federal hoje impõe o princípio dialético do contraditório, da disponibilidade do conhecimento antecipado das provas (princípio da boa fé), da participação na formulação dessas provas e no distanciamento do Ministério Público, assim como do juiz, na coleta inicial das mesmas; há, a respeito, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

> *"RHC - CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL PENAL - MAGISTRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO - O magistrado e o membro do Ministério Público se houverem participado da investigação probatória não podem atuar no processo. Reclama-se isenção de ânimo de ambos. Restaram comprometidos (sentido jurídico). Daí a possibilidade de argüição de impedimento, ou suspeição".*

Note-se que a decisão permaneceu no terreno da participação nas investigações, sem adentrar a autoria das investigações; basta o Ministério Público ter

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
33
34

participado (não feito, dirigido) as investigações, para que fique impedido de atuar no processo crime. Isso porque em sendo autor, as investigações sestariam imprestáveis, por inconstitucionalidade; e seriam irrecuperáveis, frutos que seriam da árvore envenenada (poisonous tree).

> *"In Silversthorne Lumber Co. v. U.s. (1920) the Court help invalid a subpoena that had been issued on the basis of information acquired through an illegal search. Just as the prosecution could not use in court evidence obtained directly from the unconstitucional search, neither would it be allowed to use evidence obtained indirectly via a subpoena based upon that search. The exclusionary rule was applicable to all evidence 'tainted' by the unconstitucional search, and that taint extended to evidencesubsequently obtained through the use of information acquired during that search. This Silversthorne requirement of exclusion of 'secondary' or 'derivative' evidence later came to be described as the 'fruit of the poisonous tree' doctrine."*
>
> *(5) RHC 4.769-PR, STJ - Sexta Turma, rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO.*

*Significa: como a investigação criminal feita pelo Ministério Público é inconstitucional - por ofender o monopólio constitucional das polícias civis e federal -, todas as provas e indícios coligidos são inconstitucionais, entendimento decorrente **da fruits of poisonous tree doctrine**, adotada pelo Supremo Tribunal Federal.*

6. Israel-LaFave, Criminal procedure, 5th. edition, West publishing, Saint paul, minnesota, § 6.6. p. 286.

6.3.5.6. A investigação policial - que tem no inquérito penal o instrumento de sua formalização - alçado pela sua importância ao patamar constitucional, cf. art. 129, VIII c/c art. 144, parágrafo 1º, IV e parágrafo 4º, constitui procedimento administrativo de caráter essencialmente apuratório. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios permitem, mediante a deflagração de ações penais públicas ou privadas, o *persecutio criminis in judicio*.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
34
35

6.3.5.7 **A unilateralidade das investigações desenvolvidas, exclusivamente, pela Polícia Judiciária (federal de estaduais) na fase preliminar de persecução penal (*informatio delicti*) e o caráter inquisitório que assinala a atuação privativa da autoridade policial, sob pena de grave ofensa à Constituição (art. 144, § 1º, IV e § 4º), não autorizam aos ilustres membros do Ministério Público instaurar e presidir procedimentos administrativos investigatórios penais (leia-se inquérito policial).**

6.3.5.8. **A nova Constituição Federal impõe à autoridade policial o exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária no Brasil e a apuração de infrações penais mediante procedimento formal e inquisitorial regulado pelo Código de Processo Penal (art. 144, § 1º, IV e § 4º), à exceção das comissões parlamentares de inquérito (art. 58, § 3º da CF.) e em relação aos Magistrados (ADIn nº 1.115-DF, voto do em. Min. PAULO BROSSARD).**

Essa nova arquitetura institucional traduz, de modo enfático, um dos aspectos mais relevantes da destinação constitucional das Polícias Civis e Federal, agora investidas, por efeito de soberana deliberação da Assembléia Nacional Constituinte, da inderrogável atribuição do exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária. Precedentes.

6.3.5.9. **Em suma: CARACTERIZA OFENSA FRONTAL À CONSTITUIÇÃO O ATO NORMATIVO QUE ATRIBUA A ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AS FUNÇÕES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E A APURAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS, ASSIM COMO O QUE PERMITE AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA O PODER HIERÁRQUICO DE AVOCAR INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO ATRAVÉS DE LEI ESTADUAL, MATÉRIA DE RESERVA LEGAL DA UNIÃO (ARTS. 22, I, 144, § 1º, IV, §§ 4º E 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).**

7. **O PEDIDO:**

7.1. **Destarte, tendo em vista as razões invocadas na presente representação, como fundamento da *"actio"* e pelo mais que ocorrerão aos preclaros Ministros, requer o Autor a V.Exa., respeitosamente, seja recebida e processada esta AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com os documentos que a instruem,**

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
35
36

observando-se o disposto nos parágrafos 1º e 3º do art. 103 da Constituição da República.

7.2. Pelo exposto, pede o PARTIDO SOCIAL LIBERAL a uma, seja suspensa liminarmente a totalidade das Leis nº 11.348, 11.349, 11.350, de 12 de julho de 1999 e 11.355, de 19 de julho de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul (Inconstitucionalidade Formal).

7.3. Subsidiariamente a duas, pede o Autor sejam suspensos liminarmente os §§ 1º, 5º, 7º e 8º, incisos I, II e III do art. 4º; § 3º do art. 5º; art. 7º, textos com a nova redação dada pelo art. 2º; incisos XVII, XXI, XXXIX e XLIV do art. 25, com as alterações produzidas pelo art. 3º, todos da Lei nº 11.350, de 12 de julho de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Orgânica do Ministério Público/RS) e o § 1º do art. 108 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (Inconstitucionalidade Material).

7.4. Exsurge, nitidamente, a incompatibilidade vertical entre os dispositivos das Leis, ora impugnados, transcritos no item 4 desta propositura, — em que o Autor pede declaração de inconstitucionalidade —, e os artigos 2º; 22, I, 25; 37, II; 127, § 2º; 128, §§ 3º, 5º; 129, VI, VII e 144, § 1º, I, IV, §§ 4º e 6º, todos da Constituição Federal.

8. MEDIDA CAUTELAR LIMINAR:

8.1. Os dispositivos impugnados da legislação gaúcha (item 4), encontram-se em pleno vigor. Impõe-se, por isso, que seja sustada a eficácia dos dispositivos questionados, para garantia da ulterior decisão da causa, a fim de evitar a incidência de preceitos que contrariam flagrantemente a Constituição da República, conforme ficou demonstrado de forma cabal nos presentes autos. Em caso símile de inconstitucionalidade formal de lei impugnada, presentes a relevância da fundamentação jurídica do pedido e a conveniência da concessão, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem suspendendo a eficácia, com efeito *ex-nunc*, de atos normativos atacados. Precedentes, a título exemplificativo:

> *"Ministério Público e Inquérito Policial*
>
> *O Tribunal deferiu parcialmente pedido de liminar em ação direta proposta pelo Partido Liberal - PL, para suspender a vigência do art. 4º ("Estabelecer que, se for necessário a devolução do inquérito policial ou das demais peças de informação para a realização de novas diligências ou para dar continuidade a elas,*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
36

ainda que já distribuído ao juiz, a sua tramitação, far-se-á diretamente entre o Ministério Público e o respectivo órgão investigante, se a intervenção do Poder Judiciário (art. 2º, do Provimento nº 7, de 14/04/97, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios).") e da expressão "o inquérito policial" contida no art. 5º, todos da Portaria nº 340, de 09/05/97, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Considerou-se, ao primeiro exame, a ofensa ao art. 22, I da CF, que atribui competência exclusiva à União para legislar sobre direito processual. ADInMC 1.615-DF, rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, 12/06/97."

"Lei Orgânica do MP/ES

1 - .....

2 - Continuando o julgamento acima mencionado, o Tribunal suspendeu a eficácia do § 4º do art. 21 e dos §§ 9º e 10º do art. 26, da referida Lei Complementar, que atribuíam ao Procurador-Geral e ao Colegiado de Procuradores de Justiça o poder de criarem, por simples ato normativo secundário, Promotorias e Procuradores de Justiça. Entendeu-se juridicamente relevante a tese de inconstitucionalmente por ofensa aos artigos 127, § 2º - que faculta ao Ministério Público propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares - e 128, § 5º - que reserva à lei complementar a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público -, todos do CF."

8.2. **Do exposto, publicada a legislação questionada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, os dispositivos passaram a vigorar, a partir de 13 de julho de 1999, inobstante o gritante vício de inconstitucionalidade que os afeta. Esse fato, por si só, já justificaria a imediata suspensão da vigência das normas inconstitucionais ora questionadas, pelo vício de origem. Como já precedentemente demonstrado de forma cabal — e enfatizado com apoio no magistério da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais —, conforme o previsto na Constituição Federal ressalte-se, a matéria, no ponto, há de estar explicitada não em LEI ORDINÁRIA , mas sim em LEI COMPLEMENTAR, tida esta última no sentido formal e material. Como disse o Professor GERALDO BRINDEIRO, em. Procurador-Geral da República ao reafirmar os "compromissos do Ministério Público" na defesa da ordem jurídica (Doc. nº 11):**

"O Ministério Público Brasileiro tem compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
37
38

proteção dos Direitos Humanos. Tal compromisso renova-se em face da globalização da economia no mundo contemporâneo, devendo-se preservar a ordem jurídica constitucional."

8.3. Os fundamentos desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, apresentados com observância dos critérios de aferição da tutela cautelar, demonstram *ex-abundantia* o *fumus boni juris*, enquanto o *periculum in mora* resulta, consequentemente, da própria vigência dos dispositivos impugnados, que devem ser suspensos, até o juízo definitivo do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

8.4. O Autor tem a honra de requerer, portanto, ao eminente Relator, nos termos dos arts. 102, inciso I, alíneas "a" e "p" da Constituição Federal e 170, parágrafo 1º c/c o art. 21, V, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que submeta ao Egrégio Plenário o pedido, que agora formula, de concessão de medida cautelar liminar, visando a suspensão da eficácia da norma cuja constitucionalidade é questionada.

9. Finalmente, observado o procedimento próprio, julgar essa Colenda Corte, procedente esta ação, para declarar, em definitivo, a sua inconstitucionalidade.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Brasília, 04 de agosto de 1999.

WLADIMIR SÉRGIO REALE
OAB-RJ 03.803-3

ANEXO "a"

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03.803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
38
39

LEI Nº 11.348, DE 12 DE JULHO DE 1999.

Dispõe sobre Lei Estadual nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 – Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1º - Acrescenta às funções enumeradas no artigo 68 da Lei Estadual nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 – Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a função de "Subcorregedor-Geral do Ministério Público".

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de julho de 1999.

OLÍVIO DUTRA,
Governador do Estado.

Secretário de Estado da Justiça e da Segurança.

Registre-se e publique-se.

Procurador-Geral de Justiça.

Dep. Est. FLÁVIO KOUTZII.
Secretário Extraordinário para Assuntos
da Casa Civil.

ANEXO "b"

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03.803-3

TRIBUNAL FEDERAL
SUPREMO
39
40

LEI Nº 11.349, DE 12 DE JULHO DE 1999.

Altera a Lei Estadual nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 – Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul –, e dá outras providências

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte.

Art. 1º - O Capítulo III do Título II da Lei nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 – Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul –, passa a ter a seguinte redação:

"CAPÍTULO III

DA POSSE"

Art. 2º - Os artigos 23 e 24 da Lei Estadual nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23 – Prestado o compromisso, o Promotor de Justiça entrará, na mesma data, no exercício do cargo inicial da carreira, ficando à disposição da Corregedoria-Geral do Ministério Público, em estágio de avaliação permanente, pelo período de 6 (seis) meses.

§ 1º - Durante o estágio de avaliação permanente, serão considerados, além dos requisitos do "caput" do artigo 25 desta Lei, a qualidade dos trabalhos jurídicos, as atividades funcionais, o aproveitamento de aulas sobre temas jurídicos e extrajurídicos e o laudo psicológico.

§ 2º - Na forma do regulamento editado pelo Procurador-Geral de Justiça, por sugestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público, será procedida a avaliação dos Promotores de Justiça e serão atribuídos, no final do sexto mês, os seguintes conceitos: O – ótimo; MB – muito bom; B – bom; R – regular; I – insuficiente.

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03803-2

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
40

§ 3º - A avaliação, realizada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, será submetida ao Conselho Superior do Ministério Público que poderá determinar o prosseguimento dos Promotores de Justiça no estágio probatório que obtiverem conceitos "O", "MB" e "B".

§ 4º - Determinado o prosseguimento no estágio probatório, os Promotores de Justiça classificar-se-ão nas Promotorias de Justiça de entrância inicial oferecidas pela Administração Superior do Ministério Público.

Art. 24 Os Promotores de Justiça que obtiverem conceitos "R" e "I", qualificados como de aproveitamento insuficiente, poderão ser considerados inaptos para o exercício do cargo por decisão do Conselho Superior do Ministério Público.

§ 1º - O interessado terá ciência da decisão do Conselho Superior para, em 10 (dez) dias, apresentar defesa escrita, facultando-se-lhe vista do processo de estágio de avaliação permanente.

§ 2º - Com ou sem a defesa do membro do Ministério Público em estágio de avaliação permanente, o Conselho Superior, após determinar as diligência que entender necessárias, reexaminará o processo, proferindo decisão definitiva

§ 3º - Sendo desfavorável a decisão do parágrafo anterior, o Procurador-Geral de Justiça providenciará no ato de exoneração."

Art. 3º - O Capítulo IV do Título II e o artigo 25 e seus parágrafos da Lei nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973, passam a ter a seguinte redação:

"CAPÍTULO IV

DO EXERCÍCIO E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 25 – Decorrido o prazo do artigo 23 desta Lei, durante o período máximo de um ano e seis meses, será apurada a conveniência da permanência em estágio probatório ou da confirmação do membro do Ministério Público na carreira, mediante a verificação dos seguintes requisitos:

TRIBUNAL FEDERAL
41
42
SUPR

I - idoneidade moral;
II - disciplina;
III - contração ao trabalho;
IV - eficiência no desempenho das funções.

§ 1º - A permanência em estágio probatório será apreciada aos seis e aos doze meses, e a confirmação aos quinze meses do exercício, dependendo de decisão do Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2º - Favorável a decisão, a confirmação na carreira será declarada mediante portaria do Procurador-Geral de Justiça.

§ 3º - Desfavorável a decisão de permanência ou de confirmação do Conselho Superior, dela terá ciência o interessado, que em 10 (dez) dias, poderá recorrer ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores que, por sua vez, decidirá em 30 (trinta) dias.

§ 4º - Sendo desfavorável a decisão do Órgão Especial, o Procurador-Geral de Justiça providenciará no ato de exoneração."

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de julho de 1999.

OLÍVIO DUTRA,
Governador do Estado.

Secretário de Estado da Justiça e da Segurança.

Secretário de Estado da Fazenda.

Procurador-Geral de Justiça.

Registre-se e publique-se.

Dep. Est. FLÁVIO KOUTZII,
Secretário Extraordinário para Assuntos
da Casa Civil

ANEXO "C"

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03.803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
42
43

LEI Nº 11.350, DE 12 DE JULHO DE 1999.

Altera a Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982 - Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1º - A Seção I do Capítulo I da Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982 - Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, passa a ter a seguinte redação:

"SEÇÃO I

"DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA"

Art. 2º - Os artigos 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º - O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público, incumbindo-lhe a sua administração e a da Procuradoria-Geral de Justiça.

§ 1º - O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Governador do Estado, para um mandato de 2 (dois) anos, dentre os Procuradores de Justiça no efetivo exercício do cargo, indicados em lista tríplice.

§ 2º - Será permitida uma recondução por igual período, observado o mesmo procedimento.

§ 3º - A formação da lista tríplice de que trata o § 1º far-se-á mediante voto secreto, podendo o membro do Ministério Público em efetivo exercício votar em até três nomes habilitados.

§ 4º - O Procurador-Geral de Justiça tomará posse em sessão pública e solene do Colégio de Procuradores.

§ 5º - O Procurador-Geral de Justiça tem prerrogativas e representação de Chefe de Poder.

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
43
44

§ 6º - O Procurador-Geral de Justiça, mediante edital amplamente divulgado, convocará a eleição para a formação da lista tríplice com, no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, nomeando a Comissão Eleitoral, na forma do artigo 5º e seus parágrafos.

§ 7º - O Procurador de Justiça que pretender concorrer deverá apresentar sua candidatura à Comissão Eleitoral até 40 (quarenta) dias antes da data marcada para a eleição.

§ 8º - É inelegível para a lista tríplice o Procurador de Justiça que não tenha se afastado, no prazo de 40 (quarenta) dias antes da eleição, de qualquer dos seguintes cargos ou funções:

I - Procurador-Geral de Justiça, Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos;

II - Corregedor-Geral do Ministério Público;

III - Procuradores de Justiça que exerçam funções de confiança no Ministério Público;

IV - dirigentes de entidades classistas e culturais, vinculadas ao Ministério Público;

§ 9º - São inelegíveis os membros do Ministério Público que:

I - aposentados ou quem, por qualquer modo, se encontre afastado da carreira;

II - tiverem sido condenados por crimes dolosos, com decisão transitada em julgado;

III - tiverem sido condenados a pena disciplinar e desde que não reabilitados;

IV - estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se referem os artigos 94, "caput", e 104, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal.

§ 10 - Se o Procurador-Geral de Justiça pretender concorrer, para fim de recondução, deverá apresentar sua candidatura à Comissão Eleitoral até 40(quarenta) dias antes da eleição.

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
45

§ 11 - Dentro de 72 (setenta e duas) horas, após o encerramento do prazo para a apresentação de candidaturas, a Comissão Eleitoral divulgará, através do Diário Oficial, observada a ordem alfabética, os nomes dos candidatos à formação da lista tríplice que preencherem os requisitos legais.

§ 12 - O prazo para impugnação de candidaturas será de 5 (cinco) dias a contar da data da publicação da nominata dos candidatos à formação da lista tríplice.

§ 13 - A impugnação poderá ser feita por qualquer membro do Ministério Público no exercício de suas funções, por escrito, à Comissão Eleitoral, que terá 72 (setenta e duas) horas para decidir.

§ 14 - Decorrido o prazo do § 11, não havendo impugnações, os nomes serão homologados pela Comissão Eleitoral, que fará a divulgação, no âmbito do Ministério Público, da nominata dos elegíveis.

§ 15 - No caso de não haver número suficiente de candidatos à formação de lista tríplice, serão considerados elegíveis todos os membros do Colégio de Procuradores, em efetivo exercício, que não manifestarem recusa expressa no prazo de 30 (trinta) dias antes da eleição, ressalvadas as hipóteses do § 7º."

"Art. 5º - A eleição para a formação da lista tríplice será presidida e apurada por uma Comissão Eleitoral constituída pelos três Procuradores de Justiça mais antigos no cargo, em efetivo exercício, e que se tenham manifestado, expressamente, pela recusa em concorrer em ofício dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, sob a presidência do mais antigo entre eles, observado o seguinte:

I - será realizada no horário compreendido entre as 8h e as 17h, ininterruptamente, no edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça;

II - encerrada a votação e feita a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral organizará a lista em ordem decrescente de votação, devendo nela constar o número de votos de cada integrante, o número de votos nulos e brancos e, ainda, o índice de abstenção, proclamando a composição da lista com os três candidatos mais votados;

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
45
46

III - em caso de empate no número de votos para compor a lista, obedecer-se-á, para desempate, a antigüidade na carreira. Persistindo o empate, preferirá o mais idoso;

IV - cada candidato à lista tríplice poderá indicar, à Comissão Eleitoral, até 72 (setenta e duas) horas antes da eleição, um fiscal, integrante da carreira, para acompanhar a votação, a apuração dos votos, a organização da lista tríplice e a proclamação dos eleitos.

§ 1° - Exceto para os membros do Ministério Público com atuação na Capital do Estado, é admitido o voto por via postal, desde que postado na Comarca de atuação do eleitor e recebido no Protocolo da Procuradoria-Geral de Justiça até o encerramento da votação.

§ 2° - A lista tríplice será entregue ao Governador do Estado pelo Procurador-Geral de Justiça em exercício no primeiro dia útil após a eleição.

§ 3° - Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 15 (quinze) dias que se seguirem ao recebimento da lista, será investido no cargo o membro do Ministério Público mais votado, para o exercício do mandato, na forma do artigo 108, § 1°, da Constituição Estadual.

§ 4° - A Presidência da Comissão Eleitoral poderá requisitar os servidores necessários ao desenvolvimento dos trabalhos."

"Art. 6° - Ocorrendo vacância no cargo de Procurador-Geral de Justiça, assumirá o Procurador de Justiça indicado, em sessão extraordinária do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, convocada e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, que deverá marcar nova eleição no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos dos artigos 4° e 5° desta Lei.

§ 1° - São formas de vacância a destituição, a renúncia, a exoneração, a aposentadoria e a morte.

§ 2° - Nos impedimentos e suspeições, a função de Procurador-Geral de Justiça será exercida, interinamente, pelo Procurador de Justiça mais antigo na carreira.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
46
47

Art. 7º - O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da maioria da Assembléia Legislativa, nos casos e na forma da lei complementar estadual."

Art. 3º - O artigo 25 da Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25 - Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça:

I - exercer a chefia do Ministério Público, representando-o judicial e extrajudicialmente;

II - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público, após submetê-los à apreciação do Órgão Especial do Colégio de Procuradores;

III - elaborar o relatório das atividades anuais do Ministério Público para submetê-lo à Assembléia Legislativa;

IV - comparecer à Assembléia Legislativa para relatar as atividades anuais e as necessidades do Ministério Público;

V - elaborar, até trinta dias após a posse, o plano de atividades do Ministério Público;

VI - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público, submetendo-a ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores;

VII - dirigir os serviços administrativos da Procuradoria-Geral de Justiça;

VIII - praticar todos os atos referentes à carreira dos membros e dos servidores do Ministério Público, tais como nomear, remover, promover, exonerar, demitir, colocar em disponibilidade, reverter, aproveitar, designar para exercer atividades administrativas e aposentar, bem como conceder vantagens pessoais;

IX - integrar, como membro nato, convocar e presidir as sessões do Colégio de Procuradores, do seu Órgão Especial e do Conselho Superior do Ministério Público, ouvindo-os nos casos previstos em lei;

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03.803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
47
48

X - nomear:

a) os membros do Órgão Especial do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior do Ministério Público e respectivos suplentes;

b) o Corregedor-Geral do Ministério Público, no prazo de dez dias a contar da eleição,

XI - designar

a) o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, o Chefe de Gabinete, o Procurador-Supervisor de Coordenadorias de Promotorias de Justiça, o Procurador de Fundações e de Prefeitos, os Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional, os Procuradores-Assessores, os Promotores-Assessores, os Coordenadores de Promotorias de Justiça, os Promotores de Justiça que atuarão junto às Coordenadorias de Promotorias de Justiça, os Promotores de Justiça de entrância final para atuarem na Procuradoria de Fundações e de Prefeitos e os Promotores do Júri da Capital;

b) os Promotores de Justiça responsáveis pela direção dos serviços administrativos das Promotorias de Justiça e seus substitutos;

c) o Procurador de Justiça e os Promotores de Justiça de entrância final, por indicação do Corregedor-Geral do Ministério Público, para exercerem as funções de Subcorregedor-Geral do Ministério Público e de Promotores-Corregedores;

d) os membros do Ministério Público para oficiar junto à Justiça Eleitoral de primeira instância;

e) os membros do Ministério Público para representar a Instituição em órgãos externos;

f) os membros do Ministério Público para atuar em plantão nas férias forenses;

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
48
49

g) os estagiários do Ministério Público e dispensá-los da função a pedido, a requerimento dos órgãos do Ministério Público junto aos quais servirem e, obrigatoriamente, quando concluirem o curso;

XII - designar, motivadamente, em caráter excepcional e temporário, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público:

a) membro do Ministério Público para acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre aquele com atribuição para, em tese, oficiar no feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços;

b) Procurador de Justiça para atuar junto a qualquer órgão jurisdicional de segundo grau;

c) Promotor de Justiça para atuar junto a qualquer órgão jurisdicional de primeiro grau;

XIII - autorizar membro do Ministério Público a:

a) acompanhar comissão de sindicância ou de processo administrativo-disciplinar estranho à Instituição;

b) utilizar, em objeto de serviço, qualquer meio de transporte, à conta do erário público;

c) ausentar-se do Estado em objeto de serviço;

d) afastar-se para freqüentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior, ou para ministrar cursos e seminários destinados ao aperfeiçoamento dos membros da Instituição, por prazo não superior a 10 (dez) dias;

e) ausentar-se do Estado ou País em missão oficial, por prazo não superior a 10 (dez) dias;

XIV - propor, fundamentadamente, ao Colégio de Procuradores, a destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público, ou, por deliberação daquele, destituí-lo;

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
49
50

XV - conceder dispensa da atividade funcional aos Presidentes eleitos para as entidades de classe dos membros e dos servidores do Ministério Público e do Diretor da Fundação Escola Superior do Ministério Público;

XVI - determinar:

a) as medidas necessárias à verificação da incapacidade física, mental ou moral dos membros e servidores do Ministério Público;

b) a instauração de sindicância ou processo administrativo para apurar as faltas funcionais dos servidores do Ministério Público;

XVII - apurar infração penal praticada por membro do Ministério Público, prosseguindo nas investigações ainda que iniciadas pela autoridade policial ou avocando-as quando não lhe tiverem sido remetidas;

XVIII - aplicar as punições disciplinares de sua atribuição;

XIX - resolver os conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público;

XX - expedir provimento ou resolução, aos órgãos do Ministério Público, para o desempenho de suas funções nos casos em que se mostrar conveniente a atuação uniforme da Instituição, resguardada a independência funcional;

XXI - avocar, excepcional e fundamentadamente, inquérito policial em andamento;

XXII - interromper, por conveniência do serviço, licença para tratamento de interesse particular de membros e de servidores do Ministério Público;

XXIII - elaborar e encaminhar ao Conselho Superior do Ministério Público, até trinta e um de outubro de cada ano, as escalas de substituição e de férias dos membros do Ministério Público, dando-lhes a devida publicidade;

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
50
50

XXIV - mandar publicar os atos administrativos de interesse do Ministério Público e, até trinta e um de janeiro de cada ano, a lista de antigüidade dos membros do Ministério Público referente ao último dia do ano anterior;

XXV - determinar a abertura de concurso para ingresso na carreira do Ministério Público e presidir a respectiva comissão;

XXVI - indicar membro do Ministério Público para presidir a comissão de concurso para os serviços auxiliares do Ministério Público;

XXVII - solicitar, ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, remessa de lista sêxtupla para indicação de representante na comissão de concurso para ingresso na carreira do Ministério Público;

XXVIII - declarar vitalício na carreira o Promotor de Justiça que houver concluído o estágio probatório, após decisão favorável do Conselho Superior do Ministério Público;

XXIX - representar, ao Procurador-Geral da República, sobre crime comum ou de responsabilidade praticado pelo Governador do Estado, por membro do Tribunal de Justiça e por Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado;

XXX - dar publicidade aos despachos de arquivamento que proferir nas representações cíveis ou criminais que lhe forem diretamente dirigidas;

XXXI - editar atos e decidir, na forma da lei, sobre as implementações decorrentes do sistema remuneratório, bem como sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares;

XXXII - exercer as demais competências concernentes à administração financeira, orçamentária, patrimonial e de pessoal;

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
52

XXXIII - representar, de ofício ou por provocação do interessado, a Corregedoria-Geral da Justiça sobre falta disciplinar de magistrado ou de servidor da Justiça;

XXXIV - promover a abertura de crédito e a alteração no orçamento analítico do Ministério Público dos recursos dos elementos semelhantes, de um para outro, dentro das consignações respectivas, de acordo com as necessidades do serviço e as normas legais vigentes;

XXXV - celebrar convênios, com quaisquer órgãos municipais, estaduais e federais, para atendimento das necessidades da Instituição.

XXXVI - proferir voto de qualidade nos órgãos colegiados da administração superior, salvo em matéria disciplinar, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao membro do Ministério Público;

XXXVII - requisitar, de qualquer autoridade, repartição, cartório ou ofício da Justiça, certidões, exames, diligências e esclarecimentos necessários ao exercício de suas funções.

XXXVIII - representar, ao Corregedor-Geral do Ministério Público, acerca de infração disciplinar praticada por membro da Instituição;

XXXIX - determinar, sempre que o interesse público o exigir, a investigação sumária de fatos típicos;

XL - expedir carteira funcional dos membros e dos servidores do Ministério Público;

XLI - deferir o compromisso de posse dos membros e dos servidores do Ministério Público;

XLII - deferir o compromisso dos estagiários, designando-os para funcionar junto aos órgãos do Ministério Público;

XLIII - solicitar, ao Colégio de Procuradores, manifestação sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional.

XLIV - decidir sobre as sugestões encaminhadas pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores acerca da criação, transformação e extinção de cargos do Ministério Público e dos serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais;

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
52
53

XLV - propor, ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores, a fixação, a exclusão, a inclusão ou modificação no que concerne às atribuições das Procuradorias e das Promotorias de Justiça;

XLVI - dispor a respeito da movimentação dos Promotores de Justiça Substitutos no interesse do serviço;

XLVII - convidar Procuradores de Justiça ou Promotores de Justiça de entrância final para prestar, temporariamente, serviços à Procuradoria-Geral de Justiça;

XLVIII - designar membros da Instituição para plantões em finais de semana, feriados ou em razão de outras medidas urgentes;

XLIX - decidir sobre escalas de férias e atuação em plantões forenses propostas pelas Procuradorias e Promotorias de Justiça;

L - conceder férias, licenças-prêmios, licenças, afastamentos, adicionais e outras vantagens pessoais previstas em lei;

LI - requisitar dotações orçamentárias destinadas ao custeio das atividades do Ministério Público, nos termos do artigo 168 da Constituição Federal;

LII - expedir atos normativos que visem à celeridade e à racionalização das atividades do Ministério Público;

LIII - encaminhar, ao Poder Judiciário, as listas sêxtuplas de que tratam os artigos 94, "caput", e 104, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal;

LIV - propor, ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores, a concessão de comenda a pessoas que tenham contribuído para o aperfeiçoamento e o aprimoramento da Instituição;

LV - decidir sobre questões referentes a licitações, nos termos da lei respectiva,

LVI - cassar ou suspender, por ato motivado, o porte de arma de membros do Ministério Público, mesmo aposentados,

LVII - indicar os representantes do Ministério Público, às autoridades competentes, para integrar Conselhos e Comissões,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
53
54

LVIII - exercer outras atribuições compatíveis e necessárias ao desempenho do cargo;

LIX - delegar suas funções de órgão de execução a membro do Ministério Público, observada a simetria do cargo com a natureza da delegação;

LX - delegar suas funções administrativas."

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de julho de 1999.

OLÍVIO DUTRA,
Governador do Estado.

Secretário de Estado da Justiça e da Segurança.

Procurador-Geral de Justiça.

Registre-se e publique-se.

Dep. Est. FLÁVIO KOUTZII,
Secretário Extraordinário para Assuntos
da Casa Civil

ANEXO "d"

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
54
55

LEI Nº 11.355, DE 19 DE JULHO DE 1999.

Altera a Lei nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 - Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul - e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1º - Os artigos 114 a 176 da Lei nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 - Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 114 - Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes sanções:

I - advertência;

II - censura;

III - suspensão;

IV - demissão;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade."

"Art. 115 - A pena de advertência será aplicada nos seguintes casos:

I - negligência no exercício da função;

II - desobediência às determinações e às instruções dos órgãos da administração superior do Ministério Público;

III - descumprimento injustificado de designações oriundas dos órgãos da administração superior do Ministério Público;

IV - inobservância dos deveres inerentes ao cargo, quando o fato não se enquadrar nos incisos anteriores.

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03.803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
55
56

Art. 116 - A pena de censura será aplicada em caso de reincidência em falta anteriormente punida com pena de advertência ou crítica pública e desrespeitosa a órgãos da Instituição."

"Art. 117 - A pena de suspensão, de dez até noventa dias, será aplicada nos seguintes casos:

I - reincidência em falta anteriormente punida com censura;

II - revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da Justiça;

III - exercício do comércio ou participação em sociedade comercial ou industrial, exceto como quotista ou acionista;

IV - acúmulo ilegal de cargo ou função pública;

V - exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;

VI - exercício de atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei.

Parágrafo único - A suspensão importa, enquanto durar, na perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo, vedada sua conversão em pena de multa."

"Art. 118 - As penas de advertência, de censura e de suspensão serão aplicadas, em dez dias, pelo Procurador-Geral de Justiça, reservadamente e por escrito.

Parágrafo único - A aplicação das penas de advertência e de censura poderá ser delegada pelo Procurador-Geral de Justiça ao Corregedor-Geral do Ministério Público."

"Art. 119 - A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - exercício da advocacia;

II - reincidência em falta punida com suspensão;

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03.803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
56
57

III - lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou de bens confiados a sua guarda;

IV - abandono do cargo pela interrupção injustificada do exercício das funções por mais de trinta dias consecutivos, ou sessenta intercalados, no período de doze meses;

V - condenação definitiva por crime contra o patrimônio, costumes, administração e fé públicas e por posse ou tráfico de entorpecentes;

VI - incontinência pública e escandalosa que comprometa, reiteradamente, a dignidade da Instituição;

VII - improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal;

VIII - recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários advocatícios, percentagens e custas

§ 1º - Na ocorrência das infrações praticadas por membro vitalício do Ministério Público previstas neste artigo, o Procurador-Geral de Justiça, autorizado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores, nos termos desta Lei, proporá, perante o Tribunal de Justiça, a ação cível destinada à decretação da perda do cargo, sem prejuízo da ação penal.

§ 2º - Na ocorrência das infrações praticadas por membro do Ministério Público, enumeradas neste artigo, durante o estágio probatório, o Procurador-Geral de Justiça imporá a pena de demissão."

"Art. 120 - A cassação de aposentadoria ou de disponibilidade será aplicada nos casos de falta punível com demissão, praticada quando no exercício do cargo ou de função.

"Art. 121 - Considera-se reincidência, para os efeitos desta Lei, a prática de nova infração, dentro de cinco anos após cientificado o infrator do ato que lhe tenha imposto, definitivamente, sanção disciplinar."

"Art. 122 - Na aplicação das sanções disciplinares, considerar-se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da Instituição ou da Justiça."

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
57
58

"Art. 123 - Deverão constar dos assentamentos funcionais do membro do Ministério Público as penas que lhe forem impostas, vedada sua publicação, exceto a de demissão.

Parágrafo único - É vedado fornecer a terceiros certidões relativas às penalidades de advertência, de censura e de suspensão, salvo para defesa de direito."

"Art. 124 - Extinguir-se-á, pela prescrição, a punibilidade administrativa da falta:

I - punível com advertência, em dois anos;

II - punível com censura ou suspensão, em três anos;

III - punível com demissão ou cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, em quatro anos.

Parágrafo único - Quando a infração disciplinar constituir, também, infração penal, o prazo prescricional será o mesmo da ação penal, iniciando sua contagem da data em que os órgãos da administração superior do Ministério Público tiveram ciência efetiva da falta praticada por membro do Ministério Público."

"Art. 125 - Prescreverá a execução da pena imposta:

I - em um ano, para a falta punida com advertência ou censura;

II - em dois anos, para a falta punida com suspensão;

III - em quatro anos, para a falta punida com demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Parágrafo único - Interrompem a prescrição a instauração de processo administrativo-disciplinar, a decisão condenatória do Conselho Superior do Ministério Público e a citação para a ação de perda do cargo e para a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade."

SEÇÃO II

DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
58
59

"Art. 126 - Os órgãos da administração superior, sempre que tiverem conhecimento de irregularidades ou faltas funcionais praticadas por membros do Ministério Público, tomarão as medidas necessárias para a sua apuração.

Parágrafo único - A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo-disciplinar."

"Art. 127 - A sindicância terá lugar:

I - como condição do processo administrativo-disciplinar, quando a caracterização da falta funcional depender de prévia apuração;

II - como condição para imposição das penas de advertência e censura."

"Art. 128 - A aplicação das penas de suspensão e de demissão será, obrigatoriamente, precedida de processo administrativo-disciplinar instaurado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da administração superior.

§ 1º - O processo administrativo-disciplinar será conduzido por uma comissão constituída pelo Corregedor-Geral ou por Procurador de Justiça, seu presidente, e por dois membros do Ministério Público, todos designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 2º - Em caso de impedimento ou de suspeição do Corregedor-Geral ou do Procurador de Justiça designado pelo Procurador-Geral de Justiça, a comissão será presidida por integrante do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, mediante sorteio.

§ 3º - Os membros da comissão não poderão ser de entrância inferior do indiciado.

§ 4º - Quando o acusado for Procurador de Justiça, os membros da comissão, exceto quanto à presidência, serão sorteados dentre os Procuradores de Justiça em exercício, pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores.

§ 5º - As funções de secretário da comissão serão exercidas por um dos membros, indicado pelo presidente."

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
59
60

"Art. 129 - A portaria que ordenar a realização de sindicância, expedida pela Corregedoria-Geral, conterá o motivo de sua instauração, indicará o sindicante e o prazo para a conclusão dos trabalhos."

"Art. 130 - A portaria de instauração do processo administrativo-disciplinar, expedida pela Corregedoria-Geral, conterá a qualificação do acusado, a descrição do fato com suas circunstâncias, a composição da comissão, o rol de testemunhas e o prazo para conclusão dos trabalhos."

"Art. 131 - Os membros da comissão ou o sindicante, quando necessário, poderão ser dispensados do exercício de suas funções no Ministério Público pelo Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público."

"Art. 132 - Os membros da comissão ou o sindicante voltarão a oficiar no processo administrativo-disciplinar ou na sindicância se o órgão julgador determinar a realização de diligência."

"Art. 133 - Qualquer pessoa ou autoridade poderá reclamar a apuração de responsabilidade de membro do Ministério Público, mediante representação escrita, dirigida aos órgãos da administração superior do Ministério Público.

§ 1º - A representação feita por quem não for autoridade, quando não tomada por termo, deverá trazer firma reconhecida e não poderá ser arquivada de plano, salvo se de manifesta improcedência. Não sendo comprovada de plano a falta imputada, proceder-se-á à averiguação prévia e informal por quem a apreciou.

§ 2º - O andamento do expediente respectivo terá caráter reservado.

§ 3º - Em caso de arquivamento, que deverá ser fundamentado, o representante poderá obter certidão da decisão que o determinar."

"Art. 134 - Na sindicância, como no processo administrativo-disciplinar, poderá ser argüida suspeição, que se regerá pelas normas da legislação comum."

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
60

"Art. 135 - É assegurado ao sindicado ou acusado o direito de participar, pessoalmente ou por seu defensor, dos atos procedimentais."

"Art. 136 - São aplicáveis, subsidiariamente, ao processo administrativo as normas do Código de Processo Penal."

SEÇÃO III

DA SINDICÂNCIA

"Art. 137 - O sindicante procederá, em sigilo funcional, às seguintes diligências:

I - ouvirá o sindicado e conceder-lhe-á o prazo de cinco dias para produzir justificação ou defesa prévia, podendo requerer e apresentar provas e arrolar até cinco testemunhas;

II - no prazo de dez dias, colherá as provas que entender necessárias, ouvindo, a seguir, as testemunhas do sindicado;

III - encerrada a instrução, o sindicado terá o prazo de cinco dias para alegações finais, findo o qual a sindicância, acompanhada de relatório conclusivo, será enviada, pelo Corregedor-Geral, ao Conselho Superior do Ministério Público para decidir, no prazo de vinte dias, prorrogável por mais dez, se houver justo motivo.

Parágrafo único - A sindicância não excederá o prazo de sessenta dias, salvo motivo plenamente justificado."

"Art. 138 - Aplicam-se à sindicância, no que forem compatíveis, as normas do processo administrativo-disciplinar."

"Art. 139 - O membro do Ministério Público encarregado da sindicância não poderá integrar a comissão do processo administrativo-disciplinar."

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ 03803-3

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
61
62

SEÇÃO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR

"Art. 140 - O processo administrativo-disciplinar deverá ser iniciado dentro do prazo improrrogável de cinco dias, contado da data da constituição da comissão e concluído no prazo de noventa dias, contado a partir da citação do acusado.

Parágrafo único - Mediante representação fundamentada do presidente da comissão, o prazo para a conclusão do processo poderá ser prorrogado pelo Procurador-Geral de Justiça por até sessenta dias, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público."

"Art. 141 - A instrução, que será realizada sob sigilo, guardará forma processual, resumidos, quando possível, os termos lavrados pelo secretário.

Parágrafo único - Na juntada de peças, observar-se-á a ordem cronológica de sua apresentação, devendo, como as demais folhas do processo, ser rubricadas pelo presidente da comissão ou pelo secretário."

"Art. 142 - Autuada a portaria com as peças que a acompanham, o presidente designará dia e hora para a audiência inicial, determinando a citação do acusado, que será feita pessoalmente.

§ 1º - Residindo o acusado no interior do Estado, a citação será feita por ofício registrado com aviso de recebimento em mão própria, cujo comprovante se juntará ao processo.

§ 2º - Se o acusado estiver em lugar incerto, será citado por edital, publicado por uma vez no órgão oficial, com prazo de quinze dias.

§ 3º - O prazo a que se refere o parágrafo anterior contado da publi[illegible]o do edital."

"Art. 143 - Efetivada a citação, o processo administrativo-disciplinar não se suspenderá pela superveniência de férias ou de licenças do acusado, salvo licença saúde que impossibilite sua continuidade.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
62
63

Parágrafo único - O mandado de citação será acompanhado de cópias da portaria, da representação, se houver, e do despacho de designação de dia, hora e local para o interrogatório do acusado."

"Art. 144 - Na audiência de interrogatório, o acusado indicará seu defensor. Se não quiser ou não puder fazê-lo, o presidente da comissão designar-lhe-á defensor dativo.

§ 1º - Não comparecendo o acusado, o presidente da comissão decretar-lhe-á a revelia, nomeando-lhe defensor dativo.

§ 2º - Comparecendo o acusado, a qualquer tempo, a comissão poderá proceder a seu interrogatório."

"Art. 145 - O acusado, ou seu defensor, no prazo de cinco dias, contado da audiência designada para o interrogatório, poderá apresentar defesa prévia, juntar prova documental, requerer diligências e arrolar até oito testemunhas.

§ 1º - Findo o prazo do "caput" deste artigo, o presidente da comissão, dentro de quarenta e oito horas, designará audiência para inquirição das testemunhas arroladas na portaria e na defesa prévia.

§ 2º - Se as testemunhas de defesa não forem encontradas, e o acusado, no prazo de três dias, não indicar outras em substituição, prosseguir-se-á nos demais termos do processo.

§ 3º - É permitido ao acusado inquirir as testemunhas por intermédio do presidente, e este, ouvidos os demais membros da comissão, poderá indeferir as perguntas impertinentes, consignando-as, se assim for requerido."

"Art. 146 - Não sendo possível concluir a instrução na mesma audiência, o presidente marcará a continuação para outro dia."

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
63
64

"Art. 147 - Durante o processo, poderá o presidente, ouvidos os demais membros da comissão, ordenar qualquer diligência que seja requerida ou que julgue necessária ao esclarecimento do fato.

Parágrafo único - A autoridade processante, quando necessário, requisitará o concurso de técnicos e peritos oficiais."

"Art. 148 - Surgindo fato novo contra o acusado ou outro membro do Ministério Público, a portaria poderá ser aditada ou ser instruído novo processo."

"Art. 149 - Constará dos autos a cópia do assentamento funcional do acusado."

"Art. 150 - Encerrada a instrução, o acusado terá vista dos autos para alegações escritas, no prazo de cinco dias.

§ 1º - Havendo mais de um acusado, os prazos de defesa serão distintos e sucessivos.

§ 2º - Apresentadas as alegações finais ou findo o respectivo prazo, a comissão, dentro de quinze dias, elaborará o relatório conclusivo, no qual especificará, quando cabivel, as disposições legais transgredidas e as sanções aplicáveis.

§ 3º - Deverá a comissão, também, propor quaisquer outras providências que lhe parecerem necessárias."

"Art. 151 - Recebendo o processo, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá, dentro do prazo de quinze dias, prorrogáveis por igual período, na forma do seu regimento interno.

§ 1º - As diligências que se fizerem necessárias serão realizadas dentro do prazo mencionado no "caput" deste artigo.

§ 2º - A autoridade encarregada da aplicação da pena fica vinculada à decisão do Conselho Superior do Ministério Público."

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
64
65

"Art. 152 - Se o Conselho Superior do Ministério Público decidir pela absolvição do acusado, ou reconhecer a existência de circunstância legal que exclua a aplicação da pena disciplinar, determinará o arquivamento do processo."

"Art. 153 - Quando, no processo, se verificar a existência de crime de ação pública, o Conselho Superior do Ministério Público remeterá cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para as providências cabíveis."

"Art. 154 - No caso de absolvição em processo administrativo-disciplinar, não constarão quaisquer anotações nos assentamentos funcionais do indiciado ou acusado."

SEÇÃO V

DO AFASTAMENTO PREVENTIVO

"Art. 155 - O Procurador-Geral de Justiça, de ofício, a pedido do sindicante, do presidente da comissão processante ou do Conselho Superior do Ministério Público, poderá, mediante despacho motivado, decretar o afastamento preventivo do indiciado por até noventa dias, prorrogáveis por mais sessenta, desde que sua permanência em exercício seja reputada inconveniente durante a realização do processo administrativo-disciplinar.

Parágrafo único - O afastamento preventivo do acusado não poderá ocorrer quando ao fato imputado corresponderem somente as penas de advertência ou de censura."

"Art. 156 - O membro do Ministério Público que houver sido afastado preventivamente terá direito:

I - à contagem do tempo de serviço relativo ao período em que tenha estado afastado preventivamente, quando do processo não houver resultado a aplicação de pena disciplinar ou esta tenha sido limitada à advertência ou à censura;

II – à contagem, como tempo de exercício, do período de afastamento que exceder o prazo da suspensão disciplinar aplicada;

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
65
66

" III – à percepção dos vencimentos e vantagens, como se em exercício estivesse, sem prejuízo do disposto no artigo 157 desta Lei."

"Art. 157 - Se o membro do Ministério Público suspenso preventivamente vier a ser punido com suspensão, computar-se-á o tempo do afastamento preventivo para integrar o da pena, procedendo-se aos necessários ajustes no tempo de serviço e nos vencimentos e vantagens."

"Art. 158 - Se se tratar de falta grave imputada a membro do Ministério Público ainda não-vitaliciado, o afastamento preventivo importará na imediata suspensão do exercício funcional e do prazo para vitaliciamento."

SEÇÃO VI

DOS RECURSOS

"Art. 159 - Caberá recurso para o Conselho Superior do Ministério Público:

I - da decretação de afastamento preventivo, no caso do artigo 155, "caput", desta Lei;

II - da instauração de processo administrativo-disciplinar provocado pelo Procurador-Geral de Justiça ou, de ofício, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público."

"Art. 160 - Caberá recurso para o Órgão Especial do Colégio de Procuradores nos seguintes casos:

I - das decisões do Conselho Superior do Ministério Público que aplicarem sanção disciplinar;

II - das decisões do Conselho Superior que determinarem a instauração de processo administrativo-disciplinar;

III - das decisões do Conselho Superior que indeferirem o pedido de reabilitação."

"Art. 161 - São irrecorríveis as decisões que determinarem a instauração de sindicância."

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
66

"Art. 162 - Todos os recursos têm efeito suspensivo."

Art. 163 - O prazo para a interposição de qualquer recurso é de dez dias."

"Art. 164 - O órgão recursal deverá apreciar os recursos no prazo de trinta dias, prorrogável por igual período se houver justo motivo."

CAPÍTULO III

DA REVISÃO

"Art. 165 - Cabe, em qualquer tempo, a revisão do processo de que houver resultado a imposição de penalidade administrativa:

I - quando se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis de provar inocência ou de justificar a imposição de sanção mais branda; ou

II - quando a sanção se tenha fundado em prova falsa."

"Art. 166 - O pedido de revisão será dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, pelo próprio interessado ou por seu procurador, ou, se falecido ou interdito, por seu cônjuge, companheiro, descendente, ascendente, irmão ou curador, que o submeterá ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores."

"Art. 167 - A revisão será processada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores na forma de seu regimento interno."

"Art. 168 - É impedido de relatar a revisão o sindicante ou o membro da comissão de processo."

"Art. 169 - A petição será apensa ao processo administrativo-disciplinar ou aos autos da sindicância, marcando o Presidente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores o prazo de dez dias para a juntada das provas documentais, se possível."

"Art. 170 - Concluída a instrução do processo, será aberta vista dos autos ao requerente, pelo prazo de dez dias, para razões finais."

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
67
68

"Art. 171 - Decorrido o prazo do artigo anterior, o processo entrará em pauta no Órgão Especial do Colégio de Procuradores dentro dos trinta dias seguintes."

"Art. 172 - O Órgão Especial do Colégio de Procuradores é o competente para proferir decisão definitiva no pedido de revisão."

"Art. 173 - Se o Órgão Especial do Colégio de Procuradores decidir pela improcedência do pedido de revisão, os autos serão arquivados."

"Art. 174 - Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a sanção aplicada, com o restabelecimento, em sua plenitude, dos direitos por ela atingidos, exceto se for o caso de aplicar-se penalidade mais branda."

CAPÍTULO IV

DA REABILITACAO

"Art. 175 - O membro do Ministério Público que houver sido punido disciplinarmente com advertência ou censura poderá obter, do Conselho Superior do Ministério Público, o cancelamento das respectivas notas dos assentamentos funcionais, decorridos quatro anos do trânsito em julgado da decisão que as aplicou, desde que, nesse período, não haja sofrido outra punição disciplinar."

"Art. 176 - Do deferimento haverá recurso de ofício para o Órgão Especial do Colégio de Procuradores, e do indeferimento caberá recurso voluntário."

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre,

19 de julho de 1993.

MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO,
Governador do Estado, em exercício.

Secretário de Estado da Justiça e da Segurança.

Procurador-Geral de Justiça.

Registre-se e publique-se.

Dep. Est. FLÁVIO KOUTZII,
Secretário Extraordinário para Assuntos da Casa Civil

(DOC Nº 01)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
BRASÍLIA
09 MAR 1999
Chefe da Seção de Reg. de Partidos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
69

LINDA MARIA LIMA DE OLIVEIRA, Secretária Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe são conferidas, etc

C E R T I F I C A, a requerimento de pessoa interessada que, revendo os assentamentos da Secretaria a seu cargo deles verificou constar Petição protocolizada sob nº 8313/97, encaminhada pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, relativa à reunião do Diretório Nacional realizada em 8/5/97, que elegeu a nova Comissão Executiva Nacional, sendo devidamente anotada nesta Corte, com a seguinte composição: **PRESIDENTE**: Luciano Caldas Bivar, 1º Vice-Presidente: Robson Tuma, 2º Vice-Presidente: Massami Miki, 3º Vice-Presidente: Eduardo de Souza Mendonça, Secretario Geral: Nan Souza, 2º Secretário: Paulo Roberto K. de Memória, Tesoureiro Geral: Antônio Carlos Aparecido Ferencile, 1º Tesoureiro: Armando Feitosa de Lima, 2º Tesoureiro: Hermes Lomanto Vaz Sampaio, Vogais: Gil Guerra Pereira, Rogério Tuma, Sandro Saad, Marcelo Squassoni **Suplentes**: Taciano Varro Filho, Roberto de Clevar, Vicente de Paula Marques de Oliveira, Waldemar M. Campello Filho, Adeilson Bezerra, Nilton de Souza Fransceshi, Ubirajara Guarany. **Delegado Nacional** Dr. Newton Lins Teixeira de Carvalho. Nada mais foi pedido.....

O REFERIDO E VERDADE E DOU FÉ, reportando-me ao que consta nesta Secretaria. Brasília/DF, Secretaria Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, Coordenadoria de Registros e Informações Processuais, aos 4 (quatro) dias do mês de março de 1999 (um mil novecentos e noventa e nove). Eu, (Waner Hristov), .Chefe da Seção de Registros de Partidos lavrei a presente certidão. Conferida e Visada: Eu, (Ermeto Antônio Cembranel), Coordenador da Coordenadoria de Registros e Informações Processuais, adiante subscrita pela Secretária Judiciária.

LINDA MARIA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(DOC Nº 02)

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
10

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA
RELAÇÃO DOS DEPUTADOS EM EXERCÍCIO

SGM - COMPI (6008/6004/8348) 02/03/99 10:52:55

Ordem Alfabética de Nome Parlamentar

NOME PARLAMENTAR	UF	PARTIDO	T/S	Gabinete	Telefone
ABELARDO LUPION	PR	PFL	T	352/4	318-5352
ADÃO PRETTO	RS	PT	T	271/3	318-5271
ADAUTO PEREIRA	PB	PFL	T	221/4	318-5221
ADEMIR LUCAS	MG	PSDB	T	586/3	318-5586
ADOLFO MARINHO	CE	PSDB	T	280/3	318-5280
AÉCIO NEVES	MG	PSDB	T	648/4	318-5648
AFFONSO CAMARGO	PR	PFL	T	233/4	318-5233
AGNALDO MUNIZ	RO	PDT	T	833/4	318-5833
AGNELO QUEIROZ	DF	BLOCO (PCdoB)	T	379/3	318-5379
AIRTON CASCAVEL	RR	PPB	T	909/4	318-5909
AIRTON DIPP	RS	PDT	T	556/4	318-5556
AIRTON ROVEDA	PR	PFL	T	305/4	318-5305
ALBÉRICO CORDEIRO	AL	PTB	T	632/4	318-5632
ALBÉRICO FILHO	MA	PMDB	T	740/4	318-5740
ALBERTO FRAGA	DF	PMDB	S	321/4	318-5321
ALBERTO GOLDMAN	SP	PSDB	T	324/4	318-5324
ALBERTO MOURÃO	SP	PMDB	T	478/3	318-5478
ALCESTE ALMEIDA	RR	PMDB	T	902/4	318-5902
ALCEU COLLARES	RS	PDT	T	807/4	318-5807
ALCIONE ATHAYDE	RJ	PPB	S	512/4	318-5512
ALDIR CABRAL	RJ	PFL	T	904/4	318-5904
ALDO REBELO	SP	BLOCO (PCdoB)	T	924/4	318-5924
ALEXANDRE SANTOS	RJ	PSDB	T	302/4	318-5302
ALMEIDA DE JESUS	CE	BLOCO (PL)	T	613/4	318-5613
ALMERINDA DE CARVALHO	RJ	PFL	T	936/4	318-5936
ALMIR SÁ	RR	PPB	T	238/4	318-5238
ALOIZIO MERCADANTE	SP	PT	T	825/4	318-5825
ALOÍZIO SANTOS	ES	PSDB	S	322/4	318-5322
ALOYSIO NUNES FERREIRA	SP	PSDB	T	626/4	318-5626
ANA CATARINA	RN	PMDB	T	213/4	318-5213
ANDRE BENASSI	SP	PSDB	T	521/4	318-5521
ANGELA GUADAGNIN	SP	PT	T	285/3	318-5285
ANÍBAL GOMES	CE	PMDB	T	731/4	318-5731
ANIVALDO VALE	PA	PSDB	T	570/3	318-5570
ANTONIO CAMBRAIA	CE	PMDB	T	658/4	318-5658
ANTONIO CARLOS BISCAIA	RJ	PT	S	565/3	318-5565
ANTONIO CARLOS KONDER REIS	SC	PFL	T	325/4	318-5325
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO	SP	PSDB	T	225/4	318-5225
ANTONIO DO VALLE	MG	PMDB	T	503/4	318-5503
ANTONIO FEIJÃO	AP	PSDB	T	738/4	318-5738
ANTONIO GERALDO	PE	PFL	T	423/4	318-5423
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO	MA	PPB	S	202/4	318-5202
ANTONIO JORGE	TO	PFL	T	631/4	318-5631

Bloco PSB,PC do B
Bloco PL,PST,PSL,PMN,PSD

T = Titular E = Efetivado S = Suplente

Edilson Saraiva Alencar
Coordenação de Registro de Comissões e
Movimentação Parlamentar e de
Apoio à Informatica
Diretor

TRIBUNAL FEDERAL

NOME PARLAMENTAR	UF	PARTIDO	T/S	Gabinete	Telefone
ANTONIO KANDIR	SP	PSDB	T	656/4	318-5656
ANTONIO PALOCCI	SP	PT	T	715/4	318-5715
ARACELY DE PAULA	MG	PFL	T	201/4	318-5201
ARIOSTO HOLANDA	CE	PSDB	T	536/4	318-5536
ARLINDO CHINAGLIA	SP	PT	T	706/4	318-5706
ARMANDO ABÍLIO	PB	PMDB	T	805/4	318-5805
ARMANDO MONTEIRO	PE	PMDB	T	434/4	318-5434
ARNALDO FARIA DE SÁ	SP	PPB	T	929/4	318-5929
ARNALDO MADEIRA	SP	PSDB	T	727/4	318-5727
ARNON BEZERRA	CE	PSDB	T	413/4	318-5413
AROLDE DE OLIVEIRA	RJ	PFL	T	917/4	318-5917
AROLDO CEDRAZ	BA	PFL	T	312/4	318-5312
ARTHUR VIRGÍLIO	AM	PSDB	T	931/4	318-5931
ARY KARA	SP	PPB	T	817/4	318-5817
ÁTILA LINS	AM	PFL	T	730/4	318-5730
ÁTILA LIRA	PI	PSDB	T	640/4	318-5640
AUGUSTO FARIAS	AL	PPB	T	229/4	318-5229
AUGUSTO FRANCO	SE	PSDB	T	421/4	318-5421
AUGUSTO NARDES	RS	PPB	T	530/4	318-5530
AVENZOAR ARRUDA	PB	PT	T	442/4	318-5442
AYRTON XEREZ	RJ	PSDB	T	533/4	318-5533
B. SÁ	PI	PSDB	T	643/4	318-5643
BABÁ	PA	PT	T	480/3	318-5480
BADU PICANÇO	AP	PSDB	T	733/4	318-5733
BARBOSA NETO	GO	PMDB	T	736/4	318-5736
BASÍLIO VILLANI	PR	PSDB	T	634/4	318-5634
BEN-HUR FERREIRA	MS	PT	T	576/3	318-5576
BENEDITO DIAS	AP	PFL	T	574/3	318-5574
BETINHO ROSADO	RN	PFL	T	558/4	318-5558
BISPO RODRIGUES	RJ	BLOCO (PL)	T	737/4	318-5737
BISPO WANDERVAL	SP	BLOCO (PL)	T	348/4	318-5348
BONIFÁCIO DE ANDRADA	MG	PSDB	S	235/4	318-5235
CABO JÚLIO	MG	BLOCO (PL)	T	327/4	318-5327
CAIO RIELA	RS	PTB	T	705/4	318-5705
CARLITO MERSS	SC	PT	T	273/3	318-5273
CARLOS BATATA	PE	PSDB	T	334/4	318-5334
CARLOS DUNGA	PB	PMDB	T	236/4	318-5236
CARLOS MELLES	MG	PFL	T	243/4	318-5243
CARLOS MOSCONI	MG	PSDB	T	248/4	318-5248
CARLOS SANTANA	RJ	PT	T	382/3	318-5382
CELCITA PINHEIRO	MT	PFL	T	528/4	318-5528
CELSO GIGLIO	SP	PTB	T	823/4	318-5823
CELSO JACOB	RJ	PDT	S	944/4	318-5944
CELSO RUSSOMANNO	SP	PPB	T	756/4	318-5756
CESAR BANDEIRA	MA	PFL	T	502/4	318-5502
CEZAR SCHIRMER	RS	PMDB	T	228/4	318-5228
CHICO DA PRINCESA	PR	PTB	T	633/4	318-5633
CHIQUINHO FEITOSA	CE	PSDB	T	708/4	318-5708

Bloco PSB,PC do B
Bloco PL,PST,PSL,PMN,PSD

T = Titular E = Efetivado S = Suplente

NOME PARLAMENTAR	UF	PARTIDO	T/S	Gabinete	Telefone
CIRO NOGUEIRA	PI	PFL	T	619/4	318-5619
CLAUDIO CAJADO	BA	PFL	T	630/4	318-5630
CLEMENTINO COELHO	PE	BLOCO (PSB)	T	537/4	318-5537
CLEONÂNCIO FONSECA	SE	PMDB	T	824/4	318-5824
CLEUBER CARNEIRO	MG	PFL	T	531/4	318-5531
CONFÚCIO MOURA	RO	PMDB	T	573/3	318-5573
CORAUCI SOBRINHO	SP	PFL	T	460/4	318-5460
CORIOLANO SALES	BA	PDT	T	832/4	318-5832
CORONEL GARCIA	RJ	PSDB	T	432/4	318-5432
COSTA FERREIRA	MA	PFL	T	852/4	318-5852
CUNHA BUENO	SP	PPB	T	520/4	318-5520
CUSTÓDIO MATTOS	MG	PSDB	T	417/4	318-5417
DAMIÃO FELICIANO	PB	PMDB	T	716/4	318-5716
DANILO DE CASTRO	MG	PSDB	T	862/4	318-5862
DARCI COELHO	TO	PFL	T	309/4	318-5309
DARCÍSIO PERONDI	RS	PMDB	T	518/4	318-5518
DE VELASCO	SP	BLOCO (PST)	T	354/4	318-5354
DELFIM NETTO	SP	PPB	T	511/4	318-5511
DEUSDETH PANTOJA	PA	PFL	T	854/4	318-5854
DILCEU SPERAFICO	PR	PPB	T	746/4	318-5746
DINO FERNANDES	RJ	PSDB	T	544/4	318-5544
DJALMA PAES	PE	BLOCO (PSB)	T	915/4	318-5915
DOMICIANO CABRAL	PB	PMDB	T	605/4	318-5605
DR. HELENO	RJ	PSDB	T	628/4	318-5628
DR. HÉLIO	SP	PDT	T	734/4	318-5734
DR. ROSINHA	PR	PT	T	474/3	318-5474
DUILIO PISANESCHI	SP	PTB	T	940/4	318-5940
EBER SILVA	RJ	PDT	T	435/4	318-5435
EDINHO ARAUJO	SP	PMDB	T	323/4	318-5323
EDINHO BEZ	SC	PMDB	T	703/4	318-5703
EDISON ANDRINO	SC	PMDB	T	639/4	318-5639
EDMAR MOREIRA	MG	PPB	T	606/4	318-5606
EDUARDO BARBOSA	MG	PSDB	T	540/4	318-5540
EDUARDO CAMPOS	PE	BLOCO (PSB)	T	846/4	318-5846
EDUARDO JORGE	SP	PT	T	371/3	318-5371
EDUARDO PAES	RJ	PFL	T	742/4	318-5742
EDUARDO SEABRA	AP	PTB	T	303/4	318-5303
EFRAIM MORAIS	PB	PFL	T	638/4	318-5638
ELCIONE BARBALHO	PA	PMDB	T	919/4	318-5919
ELISEU MOURA	MA	PPB	T	217/4	318-5217
ELISEU RESENDE	MG	PFL	T	204/4	318-5204
ELTON ROHNELT	RR	PFL	S	739/4	318-5739
EMERSON KAPAZ	SP	PSDB	T	222/4	318-5222
ENIO BACCI	RS	PDT	T	930/4	318-5930
ENIVALDO RIBEIRO	PB	PPB	T	840/4	318-5840
ESTHER GROSSI	RS	PT	S	952/4	318-5952
EUJACIO SIMÕES	BA	BLOCO (PL)	T	569/3	318-5569
EULER MORAIS	GO	PMDB	T	803/4	318-5803

Bloco PSB,PC do B
Bloco PL,PST,PSL,PMN,PSD

T = Titular E = Efetivado S = Suplente

TRIBUNAL FEDERAL 73

NOME PARLAMENTAR	UF	PARTIDO	T/S	Gabinete	Telefone
EUNÍCIO OLIVEIRA	CE	PMDB	T	441/4	318-5441
EURICO MIRANDA	RJ	PPB	T	420/4	318-5420
EURÍPEDES MIRANDA	RO	PDT	T	252/4	318-5252
EVANDRO MILHOMEN	AP	BLOCO (PSB)	T	571/3	318-5571
EVILÁSIO FARIAS	SP	BLOCO (PSB)	T	454/4	318-5454
EXPEDITO JÚNIOR	RO	PFL	T	240/4	318-5240
FÁTIMA PELAES	AP	PSDB	T	203/4	318-5203
FÉLIX MENDONÇA	BA	PTB	T	912/4	318-5912
FERNANDO CORUJA	SC	PDT	T	245/4	318-5245
FERNANDO DINIZ	MG	PMDB	T	307/4	318-5307
FERNANDO FERRO	PE	PT	T	427/4	318-5427
FERNANDO GABEIRA	RJ	PV	T	374/3	318-5374
FERNANDO GONÇALVES	RJ	PTB	T	256/4	318-5256
FERNANDO MARRONI	RS	PT	T	585/3	318-5585
FERNANDO ZUPPO	SP	PDT	T	743/4	318-5743
FETTER JÚNIOR	RS	PPB	T	316/4	318-5316
FEU ROSA	ES	PSDB	T	960/4	318-5960
FLÁVIO ARNS	PR	PSDB	T	850/4	318-5850
FLÁVIO DERZI	MS	PMDB	T	934/4	318-5934
FRANCISCO COELHO	MA	PFL	T	525/4	318-5525
FRANCISCO GARCIA	AM	PFL	T	839/4	318-5839
FRANCISCO RODRIGUES	RR	PFL	T	304/4	318-5304
FRANCISTÔNIO PINTO	BA	PMDB	T	830/4	318-5830
FRANCO MONTORO	SP	PSDB	T	411/4	318-5411
FREIRE JÚNIOR	TO	PMDB	T	601/4	318-5601
GASTÃO VIEIRA	MA	PMDB	T	554/4	318-5554
GEDDEL VIEIRA LIMA	BA	PMDB	T	612/4	318-5612
GEOVAN FREITAS	GO	PMDB	T	580/3	318-5580
GERALDO MAGELA	DF	PT	T	479/3	318-5479
GERALDO SIMÕES	BA	PT	T	954/4	318-5954
GERMANO RIGOTTO	RS	PMDB	T	838/4	318-5838
GERSON GABRIELLI	BA	PFL	T	439/4	318-5439
GERSON PERES	PA	PPB	T	330/4	318-5330
GERVÁSIO SILVA	SC	PFL	T	418/4	318-5418
GILBERTO KASSAB	SP	PFL	T	828/4	318-5828
GILMAR MACHADO	MG	PT	T	587/3	318-5587
GIOVANNI QUEIROZ	PA	PDT	T	534/4	318-5534
GIVALDO CARIMBÃO	AL	BLOCO (PSB)	T	732/4	318-5732
GLYCON TERRA PINTO	MG	PMDB	T	329/4	318-5329
GONZAGA PATRIOTA	PE	BLOCO (PSB)	T	430/4	318-5430
GUSTAVO FRUET	PR	PMDB	T	821/4	318-5821
HAROLDO LIMA	BA	BLOCO (PCdoB)	T	456/4	318-5456
HÉLIO COSTA	MG	PMDB	T	206/4	318-5206
HENRIQUE EDUARDO ALVES	RN	PMDB	T	539/4	318-5539
HENRIQUE FONTANA	RS	PT	T	385/3	318-5385
HERÁCLITO FORTES	PI	PFL	T	414/4	318-5414
HERCULANO ANGHINETTI	MG	PPB	T	241/4	318-5241
HERMES PARCIANELLO	PR	PMDB	T	234/4	318-5234

NOME PARLAMENTAR	UF	PARTIDO	T/S	Gabinete	Telefone
HILDEBRANDO PASCOAL	AC	PFL	T	368/3	318-5368
HUGO BIEHL	SC	PPB	T	332/4	318-5332
IARA BERNARDI	SP	PT	T	360/4	318-5360
IBERÊ FERREIRA	RN	PPB	T	609/4	318-5609
IBRAHIM ABI-ACKEL	MG	PPB	T	319/4	318-5319
IÉDIO ROSA	RJ	PMDB	T	266/3	318-5266
IGOR AVELINO	TO	PMDB	T	466/3	318-5466
ILDEFONÇO CORDEIRO	AC	PFL	T	231/4	318-5231
INÁCIO ARRUDA	CE	BLOCO (PCdoB)	T	582/3	318-5582
INALDO LEITÃO	PB	PMDB	T	938/4	318-5938
INOCÊNCIO OLIVEIRA	PE	PFL	T	928/4	318-5928
IRIS SIMÕES	PR	PTB	T	948/4	318-5948
IVAN PAIXÃO	SE	PPS	T	216/4	318-5216
IVANIO GUERRA	PR	PFL	S	428/4	318-5428
JAIME FERNANDES	BA	PFL	T	906/4	318-5906
JAIME MARTINS	MG	PFL	T	333/4	318-5333
JAIR BOLSONARO	RJ	PPB	T	482/3	318-5482
JAIR MENEGUELLI	SP	PT	T	358/4	318-5358
JAIRO AZI	BA	PFL	T	422/4	318-5422
JAIRO CARNEIRO	BA	PFL	T	284/3	318-5284
JANDIRA FEGHALI	RJ	BLOCO (PCdoB)	T	443/4	318-5443
JAQUES WAGNER	BA	PT	T	469/3	318-5469
JOÃO ALMEIDA	BA	PSDB	T	652/4	318-5652
JOÃO CALDAS	AL	BLOCO (PMN)	T	501/4	318-5501
JOÃO CASTELO	MA	PSDB	T	654/4	318-5654
JOÃO COLAÇO	PE	PMDB	T	419/4	318-5419
JOÃO COSER	ES	PT	T	514/4	318-5514
JOÃO FASSARELLA	MG	PT	T	283/3	318-5283
JOÃO GRANDÃO	MS	PT	T	484/3	318-5484
JOÃO HENRIQUE	PI	PMDB	T	617/4	318-5617
JOÃO HERRMANN NETO	SP	PPS	T	637/4	318-5637
JOÃO LEÃO	BA	PSDB	T	320/4	318-5320
JOÃO MAGALHÃES	MG	PMDB	T	211/4	318-5211
JOÃO MAGNO	MG	PT	S	911/4	318-5911
JOÃO MATOS	SC	PMDB	T	672/3	318-5672
JOÃO MENDES	RJ	PMDB	T	831/4	318-5831
JOÃO PAULO	SP	PT	T	579/3	318-5579
JOÃO PIZZOLATTI	SC	PPB	T	258/4	318-5258
JOÃO RIBEIRO	TO	PFL	T	339/4	318-5339
JOÃO SAMPAIO	RJ	PDT	T	950/4	318-5950
JOÃO TOTA	AC	PPB	T	244/4	318-5244
JOAQUIM FRANCISCO	PE	PFL	T	425/4	318-5425
JOEL DE HOLLANDA	PE	PFL	S	408/4	318-5408
JONIVAL LUCAS JUNIOR	BA	PPB	T	815/4	318-5815
JORGE ALBERTO	SE	PMDB	T	723/4	318-5723
JORGE COSTA	PA	PMDB	T	410/4	318-5410
JORGE KHOURY	BA	PFL	T	827/4	318-5827
JORGE TADEU MUDALEN	SP	PMDB	T	552/4	318-5552

Bloco PSB,PC do B
Bloco PL,PST,PSL,PMN,PSD

T = Titular E = Efetivado S = Suplente

NOME PARLAMENTAR	UF	PARTIDO	T/S	Gabinete	Telefone
JORGE WILSON	RJ	PMDB	T	942/4	318-5942
JOSÉ ANTONIO	MA	BLOCO (PSB)	T	710/4	318-5710
JOSÉ BORBA	PR	PMDB	T	616/4	318-5616
JOSÉ CARLOS ALELUIA	BA	PFL	T	856/4	318-5856
JOSÉ CARLOS COUTINHO	RJ	PFL	T	843/4	318-5843
JOSÉ CARLOS ELIAS	ES	PTB	T	230/4	318-5230
JOSÉ CARLOS MARTINEZ	PR	PTB	T	513/4	318-5513
JOSÉ CARLOS VIEIRA	SC	PFL	S	713/4	318-5713
JOSÉ CHAVES	PE	PMDB	T	436/4	318-5436
JOSÉ DE ABREU	SP	PSDB	T	331/4	318-5331
JOSÉ DIRCEU	SP	PT	T	627/4	318-5627
JOSÉ GENOÍNO	SP	PT	T	270/3	318-5270
JOSÉ JANENE	PR	PPB	T	608/4	318-5608
JOSÉ LINHARES	CE	PPB	T	860/4	318-5860
JOSÉ LOURENÇO	BA	PFL	T	313/4	318-5313
JOSÉ MACHADO	SP	PT	T	276/3	318-5276
JOSÉ MELO	AM	PFL	T	515/4	318-5515
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA	PE	PFL	T	314/4	318-5314
JOSÉ MILITÃO	MG	PSDB	T	402/4	318-5402
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO	PE	PFL	T	458/4	318-5458
JOSÉ PIMENTEL	CE	PT	T	281/3	318-5281
JOSÉ PRIANTE	PA	PMDB	T	752/4	318-5752
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO	SP	PDT	T	728/4	318-5728
JOSÉ ROCHA	BA	PFL	T	908/4	318-5908
JOSÉ RONALDO	BA	PFL	T	472/3	318-5472
JOSÉ TELES	SE	PSDB	T	438/4	318-5438
JOSÉ THOMAZ NONÔ	AL	PSDB	T	812/4	318-5812
JOSUÉ BENGTSON	PA	PTB	T	584/3	318-5584
JOVAIR ARANTES	GO	PSDB	T	504/4	318-5504
JÚLIO REDECKER	RS	PPB	T	621/4	318-5621
JULIO SEMEGHINI	SP	PSDB	T	242/4	318-5242
JUQUINHA	GO	PSDB	T	335/4	318-5335
JURANDIL JUAREZ	AP	PMDB	T	383/3	318-5383
JUTAHY JUNIOR	BA	PSDB	T	407/4	318-5407
LAEL VARELLA	MG	PFL	T	721/4	318-5721
LAIRE ROSADO	RN	PMDB	T	650/4	318-5650
LAMARTINE POSELLA	SP	PMDB	T	848/4	318-5848
LAURA CARNEIRO	RJ	PFL	T	516/4	318-5516
LAVOISIER MAIA	RN	PFL	T	575/3	318-5575
LÉO ALCÂNTARA	CE	PSDB	T	726/4	318-5726
LEUR LOMANTO	BA	PFL	T	927/4	318-5927
LIDIA QUINAN	GO	PSDB	T	223/4	318-5223
LINCOLN PORTELA	MG	BLOCO (PST)	T	615/4	318-5615
LINO ROSSI	MT	PSDB	T	524/4	318-5524
LUCI CHOINACKI	SC	PT	T	282/3	318-5282
LÚCIA VÂNIA	GO	PSDB	T	440/4	318-5440
LUCIANO BIVAR	PE	BLOCO (PSL)	T	717/4	318-5717
LUCIANO CASTRO	RR	PSDB	T	401/4	318-5401

Bloco PSB,PC do B
Bloco PL,PST,PSL,PMN,PSD

T = Titular E = Efetivado S = Suplente

TRIBUNAL 76

NOME PARLAMENTAR	UF	PARTIDO	T/S	Gabinete	Telefone
LUCIANO PIZZATTO	PR	PFL	T	541/4	318-5541
LUIS BARBOSA	RR	PFL	T	340/4	318-5340
LUIS CARLOS HEINZE	RS	PPB	T	526/4	318-5526
LUÍS EDUARDO	RJ	PSDB	T	517/4	318-5517
LUIZ ANTONIO FLEURY	SP	PTB	T	945/4	318-5945
LUIZ BITTENCOURT	GO	PMDB	T	844/4	318-5844
LUIZ CARLOS HAULY	PR	PSDB	T	701/4	318-5701
LUIZ DANTAS	AL	BLOCO (PSD)	T	416/4	318-5416
LUIZ FERNANDO	AM	PPB	T	943/4	318-5943
LUIZ MAINARDI	RS	PT	T	369/3	318-5369
LUIZ MOREIRA	BA	PFL	T	729/4	318-5729
LUIZ PIAUHYLINO	PE	PSDB	T	224/4	318-5224
LUIZ RIBEIRO	RJ	PSDB	T	583/3	318-5583
LUIZ SALOMÃO	RJ	PDT	S	714/4	318-5714
LUIZ SÉRGIO	RJ	PT	T	265/3	318-5265
LUIZA ERUNDINA	SP	BLOCO (PSB)	T	620/4	318-5620
MAGNO MALTA	ES	PTB	T	341/4	318-5341
MALULY NETTO	SP	PFL	T	219/4	318-5219
MANOEL CASTRO	BA	PFL	T	760/4	318-5760
MANOEL SALVIANO	CE	PSDB	T	923/4	318-5923
MARÇAL FILHO	MS	PMDB	T	646/4	318-5646
MARCELO BARBIERI	SP	PMDB	T	910/4	318-5910
MARCELO CASTRO	PI	PMDB	T	811/4	318-5811
MARCELO DÉDA	SE	PT	T	625/4	318-5625
MARCELO TEIXEIRA	CE	PMDB	T	210/4	318-5210
MÁRCIO BITTAR	AC	PMDB	T	343/4	318-5343
MARCIO FORTES	RJ	PSDB	T	246/4	318-5246
MÁRCIO MATOS	PR	PT	T	577/3	318-5577
MÁRCIO REINALDO MOREIRA	MG	PPB	T	819/4	318-5819
MARCONDES GADELHA	PB	PFL	T	901/4	318-5901
MARCOS AFONSO	AC	PT	T	366/3	318-5366
MARCOS CINTRA	SP	BLOCO (PL)	T	720/4	318-5720
MARCOS DE JESUS	PE	BLOCO (PST)	T	745/4	318-5745
MARCOS LIMA	MG	PMDB	S	220/4	318-5220
MARCOS ROLIM	RS	PT	T	277/3	318-5277
MARCUS VICENTE	ES	PSDB	T	362/4	318-5362
MARIA ABADIA	DF	PSDB	T	562/4	318-5562
MARIA DO CARMO LARA	MG	PT	T	373/3	318-5373
MARIA ELVIRA	MG	PMDB	T	350/4	318-5350
MARIA LÚCIA	MG	PMDB	T	841/4	318-5841
MARINHA RAUPP	RO	PSDB	T	614/4	318-5614
MÁRIO DE OLIVEIRA	MG	PMDB	T	381/3	318-5381
MÁRIO NEGROMONTE	BA	PSDB	T	345/4	318-5345
MARISA SERRANO	MS	PSDB	T	237/4	318-5237
MATTOS NASCIMENTO	RJ	PMDB	T	315/4	318-5315
MAURO FECURY	MA	PFL	T	935/4	318-5935
MAX MAURO	ES	PTB	T	476/3	318-5476
MAX ROSENMANN	PR	PSDB	T	758/4	318-5758

Bloco PSB,PC do B T = Titular E = Efetivado S = Suplente
Bloco PL,PST,PSL,PMN,PSD

NOME PARLAMENTAR	UF	PARTIDO	T/S	Gabinete	Telefone
MEDEIROS	SP	PFL	T	946/4	318-5946
MENDES RIBEIRO FILHO	RS	PMDB	T	212/4	318-5212
MICHEL TEMER	SP	PMDB	T	14/2	318-5964
MILTON MONTI	SP	PMDB	T	328/4	318-5328
MILTON TEMER	RJ	PT	T	232/4	318-5232
MIRO TEIXEIRA	RJ	PDT	T	272/3	318-5272
MOACIR MICHELETTO	PR	PMDB	T	481/3	318-5481
MOREIRA FERREIRA	SP	PFL	T	858/4	318-5858
MORONI TORGAN	CE	PSDB	T	445/4	318-5445
MÚCIO SÁ	RN	PMDB	T	535/4	318-5535
MURILO DOMINGOS	MT	PTB	T	722/4	318-5722
MUSSA DEMES	PI	PFL	T	712/4	318-5712
NAIR XAVIER LOBO	GO	PMDB	T	941/4	318-5941
NARCIO RODRIGUES	MG	PSDB	T	431/4	318-5431
NEIVA MOREIRA	MA	PDT	T	826/4	318-5826
NELO RODOLFO	SP	PPB	T	660/4	318-5660
NELSON MARCHEZAN	RS	PSDB	T	13/2	318-5963
NELSON MARQUEZELLI	SP	PTB	T	920/4	318-5920
NELSON MEURER	PR	PPB	T	916/4	318-5916
NELSON PELLEGRINO	BA	PT	T	671/3	318-5671
NELSON PROENÇA	RS	PMDB	T	804/4	318-5804
NELSON TRAD	MS	PTB	T	452/4	318-5452
NEUTON LIMA	SP	PDT	T	509/4	318-5509
NEY LOPES	RN	PFL	T	326/4	318-5326
NICE LOBÃO	MA	PFL	T	215/4	318-5215
NICIAS RIBEIRO	PA	PSDB	T	278/3	318-5278
NILMÁRIO MIRANDA	MG	PT	T	275/3	318-5275
NILO COELHO	BA	PSDB	T	336/4	318-5336
NILSON MOURÃO	AC	PT	T	376/3	318-5376
NILSON PINTO	PA	PSDB	T	527/4	318-5527
NILTON BAIANO	ES	PPB	T	618/4	318-5618
NILTON CAPIXABA	RO	PTB	T	318/4	318-5318
NORBERTO TEIXEIRA	GO	PMDB	T	645/4	318-5645
ODELMO LEÃO	MG	PPB	T	545/4	318-5545
ODÍLIO BALBINOTTI	PR	PSDB	T	604/4	318-5604
OLAVO CALHEIROS	AL	PMDB	T	907/4	318-5907
OLIMPIO PIRES	MG	PDT	T	384/3	318-5384
OSCAR ANDRADE	RO	PFL	T	337/4	318-5337
OSMÂNIO PEREIRA	MG	PMDB	T	602/4	318-5602
OSMAR SERRAGLIO	PR	PMDB	T	845/4	318-5845
OSVALDO BIOLCHI	RS	PMDB	T	925/4	318-5925
OSVALDO COELHO	PE	PFL	T	444/4	318-5444
OSVALDO REIS	TO	PMDB	T	835/4	318-5835
OSVALDO SOBRINHO	MT	PTB	S	523/4	318-5523
PADRE ROQUE	PR	PT	T	568/3	318-5568
PAES LANDIM	PI	PFL	T	560/4	318-5560
PASTOR AMARILDO	TO	PPB	T	218/4	318-5218
PASTOR JORGE	DF	PMDB	S	837/4	318-5837

Bloco PSB,PC do B
Bloco PL,PST,PSL,PMN,PSD

T = Titular E = Efetivado S = Suplente

TRIBUNAL FEDERAL 78

NOME PARLAMENTAR	UF	PARTIDO	T/S	Gabinete	Telefone
PASTOR OLIVEIRA FILHO	PR	PPB	T	635/4	318-5635
PASTOR REGINALDO DE JESUS	BA	PFL	S	310/4	318-5310
PASTOR VALDECI	RJ	BLOCO (PST)	T	508/4	318-5508
PAUDERNEY AVELINO	AM	PFL	T	260/4	318-5260
PAULO BALTAZAR	RJ	BLOCO (PSB)	T	370/3	318-5370
PAULO BRAGA	BA	PFL	T	913/4	318-5913
PAULO DE ALMEIDA	RJ	PPB	S	719/4	318-5719
PAULO DELGADO	MG	PT	T	268/3	318-5268
PAULO FEIJÓ	RJ	PSDB	T	346/4	318-5346
PAULO JOSÉ GOUVÊA	RS	BLOCO (PST)	T	641/4	318-5641
PAULO KOBAYASHI	SP	PSDB	T	433/4	318-5433
PAULO LIMA	SP	PFL	T	507/4	318-5507
PAULO MAGALHÃES	BA	PFL	T	903/4	318-5903
PAULO MARINHO	MA	PFL	T	921/4	318-5921
PAULO MOURÃO	TO	PSDB	T	311/4	318-5311
PAULO OCTÁVIO	DF	PFL	T	446/4	318-5446
PAULO PAIM	RS	PT	T	471/3	318-5471
PAULO ROCHA	PA	PT	T	483/3	318-5483
PEDRO BITTENCOURT	SC	PFL	S	254/4	318-5254
PEDRO CANEDO	GO	PSDB	T	611/4	318-5611
PEDRO CELSO	DF	PT	T	572/3	318-5572
PEDRO CHAVES	GO	PMDB	T	406/4	318-5406
PEDRO CORRÊA	PE	PPB	S	415/4	318-5415
PEDRO EUGÊNIO	PE	BLOCO (PSB)	T	914/4	318-5914
PEDRO FERNANDES	MA	PFL	T	814/4	318-5814
PEDRO HENRY	MT	PSDB	T	829/4	318-5829
PEDRO IRUJO	BA	PMDB	T	818/4	318-5818
PEDRO NOVAIS	MA	PMDB	T	813/4	318-5813
PEDRO PEDROSSIAN	MS	PFL	T	704/4	318-5704
PEDRO VALADARES	SE	BLOCO (PSB)	T	338/4	318-5338
PEDRO WILSON	GO	PT	T	475/3	318-5475
PHILEMON RODRIGUES	MG	PMDB	T	226/4	318-5226
PINHEIRO LANDIM	CE	PMDB	T	636/4	318-5636
POMPEO DE MATTOS	RS	PDT	T	810/4	318-5810
PROFESSOR LUIZINHO	SP	PT	T	404/4	318-5404
RAFAEL GUERRA	MG	PSDB	T	239/4	318-5239
RAIMUNDO COLOMBO	SC	PFL	S	718/4	318-5718
RAIMUNDO GOMES DE MATOS	CE	PSDB	T	725/4	318-5725
RAIMUNDO SANTOS	PA	PFL	T	809/4	318-5809
REGIS CAVALCANTE	AL	PPS	T	724/4	318-5724
REMI TRINTA	MA	BLOCO (PL)	T	543/4	318-5543
RENATO VIANNA	SC	PMDB	T	209/4	318-5209
RENILDO LEAL	PA	PTB	T	629/4	318-5629
RICARDO BARROS	PR	PPB	T	412/4	318-5412
RICARDO BERZOINI	SP	PT	T	267/3	318-5267
RICARDO FERRAÇO	ES	PSDB	T	962/4	318-5962
RICARDO FIUZA	PE	PFL	T	918/4	318-5918
RICARDO IZAR	SP	PPB	T	623/4	318-5623

Bloco PSB,PC do B
Bloco PL,PST,PSL,PMN,PSD

T = Titular E = Efetivado S = Suplente

TRIBUNAL FEDERAL

NOME PARLAMENTAR	UF	PARTIDO	T/S	Gabinete	Telefone
RICARDO MARANHÃO	RJ	BLOCO (PSB)	S	205/4	318-5205
RICARDO NORONHA	DF	PMDB	S	922/4	318-5922
RICARDO RIQUE	PB	PMDB	T	702/4	318-5702
RICARTE DE FREITAS	MT	PSDB	S	822/4	318-5822
RITA CAMATA	ES	PMDB	T	905/4	318-5905
ROBÉRIO ARAÚJO	RR	PPB	T	581/3	318-5581
ROBERTO ARGENTA	RS	PFL	T	367/3	318-5367
ROBERTO BALESTRA	GO	PPB	T	262/4	318-5262
ROBERTO BRANT	MG	PSDB	T	450/4	318-5450
ROBERTO JEFFERSON	RJ	PTB	T	208/4	318-5208
ROBERTO PESSOA	CE	PFL	T	607/4	318-5607
ROBERTO ROCHA	MA	PSDB	T	529/4	318-5529
ROBSON TUMA	SP	PFL	T	834/4	318-5834
RODRIGO MAIA	RJ	PFL	T	566/3	318-5566
ROLAND LAVIGNE	BA	PFL	T	550/4	318-5550
ROMEL ANIZIO	MG	PPB	T	317/4	318-5317
ROMEU QUEIROZ	MG	PSDB	T	250/4	318-5250
ROMMEL FEIJÓ	CE	PSDB	T	506/4	318-5506
RONALDO CAIADO	GO	PFL	T	227/4	318-5227
RONALDO CEZAR COELHO	RJ	PSDB	T	279/3	318-5279
RONALDO VASCONCELLOS	MG	BLOCO (PL)	T	473/3	318-5473
RUBEM MEDINA	RJ	PFL	T	610/4	318-5610
RUBENS BUENO	PR	PTB	T	820/4	318-5820
RUBENS FURLAN	SP	PFL	T	836/4	318-5836
SALATIEL CARVALHO	PE	PMDB	T	937/4	318-5937
SALVADOR ZIMBALDI	SP	PSDB	T	538/4	318-5538
SAMPAIO DÓRIA	SP	PSDB	T	546/4	318-5546
SANTOS FILHO	PR	PFL	T	522/4	318-5522
SARAIVA FELIPE	MG	PMDB	T	429/4	318-5429
SAULO PEDROSA	BA	PSDB	T	308/4	318-5308
SEBASTIÃO MADEIRA	MA	PSDB	T	405/4	318-5405
SERAFIM VENZON	SC	PDT	T	711/4	318-5711
SÉRGIO BARCELLOS	AP	PFL	T	301/4	318-5301
SÉRGIO BARROS	AC	PDT	T	801/4	318-5801
SÉRGIO CARVALHO	RO	PSDB	T	342/4	318-5342
SÉRGIO GUERRA	PE	BLOCO (PSB)	T	426/4	318-5426
SÉRGIO MIRANDA	MG	BLOCO (PCdoB)	T	462/4	318-5462
SÉRGIO NOVAIS	CE	BLOCO (PSB)	T	356/4	318-5356
SÉRGIO REIS	SE	PSDB	T	958/4	318-5958
SEVERINO CAVALCANTI	PE	PPB	T	707/4	318-5707
SILAS BRASILEIRO	MG	PMDB	T	932/4	318-5932
SILAS CÂMARA	AM	PFL	T	532/4	318-5532
SIMÃO SESSIM	RJ	PPB	T	709/4	318-5709
SYNVAL GUAZZELLI	RS	PMDB	T	622/4	318-5622
TALVANE ALBUQUERQUE NETO	AL	PTN	E	306/4	318-5306
TELMA DE SOUZA	SP	PT	T	467/3	318-5467
TELMO KIRST	RS	PPB	T	424/4	318-5424
TETE BEZERRA	MT	PMDB	T	802/4	318-5802

Bloco PSB,PC do B
Bloco PL,PST,PSL,PMN,PSD

T = Titular E = Efetivado S = Suplente

TRIBUNAL FEDERAL 80

NOME PARLAMENTAR	UF	PARTIDO	T/S	Gabinete	Telefone
THEMÍSTOCLES SAMPAIO	PI	PMDB	T	403/4	318-5403
UBIRATAN AGUIAR	CE	PSDB	T	505/4	318-5505
URSICINO QUEIROZ	BA	PFL	T	762/4	318-5762
VADÃO GOMES	SP	PPB	T	750/4	318-5750
VALDECI OLIVEIRA	RS	PT	T	372/3	318-5372
VALDEMAR COSTA NETO	SP	BLOCO (PL)	T	542/4	318-5542
VALDIR GANZER	PA	PT	T	933/4	318-5933
VALDOMIRO MEGER	PR	PFL	S	842/4	318-5842
VANESSA GRAZZIOTIN	AM	BLOCO (PCdoB)	T	735/4	318-5735
VIC PIRES FRANCO	PA	PFL	T	519/4	318-5519
VICENTE ARRUDA	CE	PSDB	T	603/4	318-5603
VICENTE CAROPRESO	SC	PSDB	T	662/4	318-5662
VILMAR ROCHA	GO	PFL	T	644/4	318-5644
VIRGÍLIO GUIMARÃES	MG	PT	T	375/3	318-5375
VITTORIO MEDIOLI	MG	PSDB	T	754/4	318-5754
VIVALDO BARBOSA	RJ	PDT	T	578/3	318-5578
WAGNER SALUSTIANO	SP	PPB	T	548/4	318-5548
WALDEMIR MOKA	MS	PMDB	T	448/4	318-5448
WALDIR PIRES	BA	PT	T	437/4	318-5437
WALDIR SCHMIDT	RS	PMDB	T	744/4	318-5744
WALDOMIRO FIORAVANTE	RS	PT	T	380/3	318-5380
WALFRIDO MARES GUIA	MG	PTB	T	207/4	318-5207
WALTER PINHEIRO	BA	PT	T	274/3	318-5274
WANDERLEY MARTINS	RJ	PDT	T	939/4	318-5939
WELLINGTON DIAS	PI	PT	T	264/3	318-5264
WERNER WANDERER	PR	PFL	T	806/4	318-5806
WILSON BRAGA	PB	PFL	T	642/4	318-5642
WILSON SANTOS	MT	PMDB	T	808/4	318-5808
XICO GRAZIANO	SP	PSDB	T	816/4	318-5816
YEDA CRUSIUS	RS	PSDB	T	956/4	318-5956
YVONILTON GONÇALVES	BA	PPB	S	741/4	318-5741
ZAIRE REZENDE	MG	PMDB	T	409/4	318-5409
ZÉ GOMES DA ROCHA	GO	PMDB	T	748/4	318-5748
ZÉ ÍNDIO	SP	PPB	T	344/4	318-5344
ZENALDO COUTINHO	PA	PSDB	T	286/3	318-5286
ZEZÉ PERRELLA	MG	PFL	T	214/4	318-5214
ZILA BEZERRA	AC	PFL	T	510/4	318-5510
ZULAIÊ COBRA	SP	PSDB	S	624/4	318-5624

Total de Deputados em Exercício: 513

Edileon Saraiva Alencar
Coordenação de Registro de Comissões e
Movimentação Parlamentar - de
Apoio à Informática
Diretor

Bloco PSB,PC do B
Bloco PL,PST,PSL,PMN,PSD

T = Titular E = Efetivado S = Suplente

(DOC Nº 03)

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
81

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
DIRETÓRIO NACIONAL

Procuração Particular

Pelo presente instrumento particular de procuração o abaixo assinado **OUTORGANTE**, nomeia e constitui seu procurador o advogado infra-indicado que se denomina simplesmente **OUTORGADO.**

OUTORGANTE:

PARTIDO SOCIAL LIBERAL, por seu Diretório Nacional, neste ato representado por seu Presidente **LUCIANO CALDAS BIVAR,** brasileiro, Deputado Federal, portador do CPF nº 018.189.614-15 e da Carteira de Identidade expedida pela SSP/PE sob o n.º 557.070, com o Gabinete no Edifício da Câmara dos Deputados, Anexo IV, sala 717, Congresso Nacional, Brasília, Distrito Federal.

OUTORGADO:

WLADIMIR SÉRGIO REALE, advogado, inscrição OAB n.º 03.803-3, escritório à Avenida Gomes Freire, 315, Sobreloja, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.231-010.

PODERES ESPECÍFICOS:

Propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

PODERES GERAIS:

Outorgo, ao supra mencionado procurador, os poderes suficientes, bem assim os gerais e ilimitados contidos na cláusula **ad judicia** e os que necessários forem para interpor requerimentos, reclamatórios e recursos em qualquer instância administrativa, podendo receber e dar quitação, transigir, desistir, ceder, louvar-se em peritos, fazer acordos, reconhecer a procedência do pedido, receber citação, e o que mais julgar necessário ao fiel cumprimento da procuração

Brasília, DF, 4 de AGOSTO de 1999.

Luciano Caldas Bivar
Presidente Nacional
Partido Social Liberal

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DOC. Nº 04

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
82

§ 4º — A estrutura dos órgãos da Justiça Militar, as atribuições de seus membros e a carreira de Juiz-Auditor serão estabelecidas na Lei de Organização Judiciária, de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 5º — Os Juízes do Tribunal Militar do Estado terão vencimentos, vantagens, direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos iguais aos dos Juízes do Tribunal de Alçada.

Art. 105 — Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os servidores militares estaduais nos crimes militares definidos em lei.

Art. 106 — Compete ao Tribunal Militar do Estado, além das matérias definidas nesta Constituição, julgar os recursos dos Conselhos de Justiça Militar e ainda:

I — prover, na forma da lei, por ato do Presidente, os cargos de Juiz-Auditor e os dos servidores vinculados à Justiça Militar;

II — decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, na forma da lei;

III — exercer outras atribuições definidas em lei.

CAPÍTULO IV

Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃO I

Do Ministério Público

Art. 107 — O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 108 — O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes da carreira, indicados em lista tríplice, mediante eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução por igual período, na forma da lei complementar.

§ 1º — Decorrido o prazo previsto em lei sem nomeação do Procurador-Geral de Justiça, será investido no cargo o integrante da lista tríplice mais votado.

§ 2º — O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da maioria absoluta da Assembléia Legislativa, nos casos e na forma da lei complementar estadual.

§ 3º — O Procurador-Geral de Justiça comparecerá, anualmente, à Assembléia Legislativa para relatar, em sessão pública, as atividades e necessidades do Ministério Público.

§ 4º — A lei complementar a que se refere este artigo, de iniciativa facultada ao Procurador-Geral, estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público, observados, além de outros, os seguintes princípios:

I — aproveitamento em cursos oficiais de preparação para ingresso ou promoção na carreira;

II — residência do membro do Ministério Público na Comarca de sua classificação;

III — progressão na carreira de entrância a entrância, correspondentes aos graus da carreira da Magistratura estadual, por antiguidade e merecimentos, alternadamente, sendo exigido em cada uma o interstício de dois anos de efetivo exercício, salvo se não houver candidato com os requisitos necessários;

IV — ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada, nas nomeações, a ordem de classificação.

Art. 109 — Ao Ministério Público é assegurada autonomia administrativa e funcional, cabendo-lhe, na forma de sua lei complementar:

I — praticar atos próprios de gestão;

II — praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios;

III — propor à Assembléia Legislativa a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores;

IV — prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção e demais formas de provimento derivado;

V — organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das Promotorias de Justiça.

Parágrafo único — O provimento, a aposentadoria e a concessão das vantagens inerentes aos cargos da carreira e dos serviços auxiliares, previstos em lei, dar-se-ão por ato do Procurador-Geral.

Art. 110 — O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 111 — Além das funções previstas na Constituição Federal e nas leis, incumbe ainda ao Ministério Público, nos termos de sua lei complementar:

I — exercer a fiscalização dos estabelecimentos que abrigam idosos, inválidos, menores, incapazes e pessoas portadoras de deficiências, supervisionando-lhes a assistência;

II — exercer o controle externo das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos prisionais;

III — assistir as famílias atingidas pelo crime e defender-lhes os interesses;

IV — exercer o controle externo da atividade policial;

V — receber petições, reclamações e representações de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis.

Parágrafo único — No exercício de suas funções, o órgão do Ministério Público poderá:

a) instaurar procedimentos administrativos e, a fim de instruí-los, expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos, requisitar informa-

ções, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias;

b) requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância, acompanhar esta e produzir provas;

c) requisitar informações e documentos de entidades privadas para instruir procedimento e processo em que oficie.

Art. 112 — As funções do Ministério Público junto ao Tribunal Militar serão exercidas por membros do Ministério Público estadual, nos termos de sua lei complementar.

Art. 113 — Aos membros do Ministério Público são estabelecidas:

I — as seguintes garantias:

a) vitaliciedade após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa;

c) irredutibilidade de vencimentos, observado o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração, bem como o disposto nos arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição Federal;

II — as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função pública, salvo uma de magistério;

e) exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas em lei.

SEÇÃO II

Da Advocacia-Geral do Estado

Art. 114 — A Advocacia do Estado é atividade inerente ao regime de legalidade na administração pública e será organizada, mediante lei complementar, em regime jurídico especial, sob a forma de sistema, tendo como órgão central a Procuradoria-Geral do Estado, vinculada diretamente ao Governador do Estado e integrante de seu Gabinete.

Art. 115 — Competem à Procuradoria-Geral do Estado a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, além de outras atribuições que lhe forem cometidas por lei, especialmente:

I — propor orientação jurídico-normativa para a administração pública, direta e indireta;

II — pronunciar-se sobre a legalidade dos atos da administração estadual;

III — promover a unificação da jurisprudência administrativa do Estado;

IV — realizar processos administrativos disciplinares nos casos previstos em lei, emitindo pareceres nos que forem encaminhados à decisão final do Governador;

V — prestar assistência jurídica e administrativa aos Municípios, a título complementar ou supletivo;

VI — representar os interesses da administração pública estadual perante os Tribunais de Contas do Estado e da União.

Art. 116 — As atribuições da Procuradoria-Geral do Estado serão exercidas pelos Procuradores do Estado, organizados em carreira e regidos por estatuto, observado o regime jurídico decorrente dos arts. 132 e 135 da Constituição Federal.

§ 1º — Lei complementar disporá sobre o estatuto dos Procuradores do Estado, observados ainda os seguintes princípios:

I — ingresso na carreira, pela classe inicial, mediante concurso público de provas e de títulos, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil;

II — estabilidade após dois anos no exercício do cargo;

III — irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, entretanto, aos impostos gerais, inclusive os de renda e extraordinários;

IV — progressão na carreira de classe a classe, correspondentes aos graus da carreira da Magistratura estadual, por antigüidade e merecimento, alternadamente, sendo exigido em cada uma o interstício de dois anos de efetivo exercício, salvo se não houver candidato com os requisitos necessários.

§ 2º — Aplicam-se aos Procuradores do Estado as seguintes vedações:

I — receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

II — exercer a advocacia fora das atribuições institucionais;

III — participar de sociedade comercial, na forma da lei;

IV — exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.

Art. 117 — A Procuradoria-Geral do Estado será chefiada pelo Procurador-Geral do Estado, com prerrogativas de Secretário de Estado, e o cargo será provido em comissão, pelo Governador, devendo a escolha recair em membro da carreira.

Parágrafo único — O Estado será citado na pessoa de seu Procurador-Geral.

Art. 118 — O Procurador do Estado, no exercício do cargo, goza das prerrogativas inerentes à atividade de advocacia, cabendo-lhe requisitar, de qualquer autoridade ou órgão da administração estadual, informações, esclarecimentos e diligências que entender necessários ao fiel cumprimento de suas funções.

Art. 119 — O pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado será organizado em carreira, com quadro próprio, sujeito ao regime

IMPRESSO

PORTE PAGO
DR/RS
ISR – 49 - 422/81

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANO LVII | PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 1999 | Nº 134

GOVERNO DO ESTADO

LEI Nº 11.348, DE 12 DE JULHO DE 1999.

Dispõe sobre Lei Estadual nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 – Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1º - Acrescenta às funções enumeradas no artigo 68 da Lei Estadual nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 – Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a função de "Subcorregedor-Geral do Ministério Público".

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de julho de 1999.

OLÍVIO DUTRA,
Governador do Estado.

Secretário de Estado da Justiça e da Segurança.

Registre-se e publique-se.

Procurador-Geral de Justiça.

Dep. Est. FLÁVIO KOUTZII,
Secretário Extraordinário para Assuntos da Casa Civil.

LEI Nº 11.349, DE 12 DE JULHO DE 1999.

Altera a Lei Estadual nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 – Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul –, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1º - O Capítulo III do Título II da Lei nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 – Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul –, passa a ter a seguinte redação:

"CAPÍTULO III

DA POSSE"

Art. 2º - Os artigos 23 e 24 da Lei Estadual nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23 – Prestado o compromisso, o Promotor de Justiça entrará, na mesma data, no exercício do cargo inicial da carreira, ficando à disposição da Corregedoria-Geral do Ministério Público, em estágio de avaliação permanente, pelo período de 6 (seis) meses.

§ 1º - Durante o estágio de avaliação permanente, serão considerados, além dos requisitos do "caput" do artigo 25 desta Lei, a qualidade dos trabalhos jurídicos, as atividades funcionais, o aproveitamento de aulas sobre temas jurídicos e extrajurídicos e o laudo psicológico.

§ 2º - Na forma do regulamento editado pelo Procurador-Geral de Justiça, por sugestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público, será procedida a avaliação dos Promotores de Justiça e serão atribuídos, no final do sexto mês, os seguintes conceitos: O – ótimo; MB – muito bom; B – bom; R – regular; I – insuficiente.

§ 3º - A avaliação, realizada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, será submetida ao Conselho Superior do Ministério Público que poderá determinar o prosseguimento dos Promotores de Justiça no estágio probatório que obtiverem conceitos "O", "MB" e "B".

§ 4º - Determinado o prosseguimento no estágio probatório, os Promotores de Justiça classificar-se-ão nas Promotorias de Justiça de entrância inicial oferecidas pela Administração Superior do Ministério Público.

Art. 24 – Os Promotores de Justiça que obtiverem conceitos "R" e "I", qualificados como de aproveitamento insuficiente, poderão ser considerados inaptos para o exercício do cargo por decisão do Conselho Superior do Ministério Público.

§ 1º - O interessado terá ciência da decisão do Conselho Superior para, em 10 (dez) dias, apresentar defesa escrita, facultando-se-lhe vista do processo de estágio de avaliação permanente.

§ 2º - Com ou sem a defesa do membro do Ministério Público em estágio de avaliação permanente, o Conselho Superior, após determinar as diligência que entender necessárias, reexaminará o processo, proferindo decisão definitiva.

SUMÁRIO

	página
Atos do Governador	01
Ministério Público	06
Defensoria Pública do Estado	06
Procuradoria-Geral do Estado	06
Secretaria da Fazenda	08
Secretaria da Administração e Recursos Humanos	10
Secretaria da Justiça e da Segurança	48
Secretaria da Educação	53
Secretaria da Agricultura e Abastecimento	55
Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação	55
Secretaria da Coordenação e Planejamento	55
Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais	56
Secretaria do Turismo	56
Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente	56
Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	56
Tribunal de Contas	57
Repartições Municipais	59
Central de Licitações – CELIC	60

§ 3º - Sendo desfavorável a decisão do parágrafo anterior, o Procurador-Geral de Justiça providenciará no ato de exoneração."

Art. 3º - O Capítulo IV do Título II e o artigo 25 e seus parágrafos da Lei nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973, passam a ter a seguinte redação:

"CAPÍTULO IV

DO EXERCÍCIO E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 25 – Decorrido o prazo do artigo 23 desta Lei, durante o período máximo de um ano e seis meses, será apurada a conveniência da permanência em estágio probatório ou da confirmação do membro do Ministério Público na carreira, mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I – idoneidade moral;
II – disciplina;
III – contração ao trabalho;
IV – eficiência no desempenho das funções.

§ 1º - A permanência em estágio probatório será apreciada aos seis e aos doze meses, e a confirmação aos quinze meses do exercício, dependendo de decisão do Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2º - Favorável a decisão, a confirmação na carreira será declarada mediante portaria do Procurador-Geral de Justiça.

§ 3º - Desfavorável a decisão de permanência ou de confirmação do Conselho Superior, dela terá ciência o interessado, que em 10 (dez) dias, poderá recorrer ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores que, por sua vez, decidirá em 30 (trinta) dias.

§ 4º - Sendo desfavorável a decisão do Órgão Especial, o Procurador-Geral de Justiça providenciará no ato de exoneração."

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de Julho de 1999.

OLÍVIO DUTRA,
Governador do Estado.

Secretário de Estado da Justiça e da Segurança.

Secretário de Estado da Fazenda.

Procurador-Geral de Justiça.

Registre-se e publique-se.
Dep. Est. FLÁVIO KOUTZII,
Secretário Extraordinário para Assuntos da Casa Civil

LEI Nº 11.350, DE 12 DE JULHO DE 1999.

Altera a Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982 - Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1º - A Seção I do Capítulo I da Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982 - Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, passa a ter a seguinte redação:

"SEÇÃO I

"DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA"

Art. 2º - Os artigos 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º - O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público, incumbindo-lhe a sua administração e a da Procuradoria-Geral de Justiça.

§ 1º - O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Governador do Estado, para um mandato de 2 (dois) anos, dentre os Procuradores de Justiça no efetivo exercício do cargo, indicados em lista tríplice.

§ 2º - Será permitida uma recondução por igual período, observado o mesmo procedimento.

§ 3º - A formação da lista tríplice de que trata o § 1º far-se-á mediante voto secreto, podendo o membro do Ministério Público em efetivo exercício votar em até três nomes habilitados.

§ 4º - O Procurador-Geral de Justiça tomará posse em sessão pública e solene do Colégio de Procuradores.

§ 5º - O Procurador-Geral de Justiça tem prerrogativas e representação de Chefe de Poder.

§ 6º - O Procurador-Geral de Justiça, mediante edital amplamente divulgado, convocará a eleição para a formação da lista tríplice com, no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, nomeando a Comissão Eleitoral, na forma do artigo 5º e seus parágrafos.

§ 7º - O Procurador de Justiça que pretender concorrer deverá apresentar sua candidatura à Comissão Eleitoral até 40 (quarenta) dias antes da data marcada para a eleição.

§ 8º - É inelegível para a lista tríplice o Procurador de Justiça que não tenha se afastado, no prazo de 40 (quarenta) dias antes da eleição, de qualquer dos seguintes cargos ou funções:

I - Procurador-Geral de Justiça, Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos;

II - Corregedor-Geral do Ministério Público;

III - Procuradores de Justiça que exerçam funções de confiança no Ministério Público;

dirigentes de entidades classistas e culturais, vinculadas ao Ministério Público;

§ 9º - São inelegíveis os membros do Ministério Público que:

I - aposentados ou quem, por qualquer modo, se encontre afastado da carreira;

II - tiverem sido condenados por crimes dolosos, com decisão transitada em julgado;

III - tiverem sido condenados a pena disciplinar e desde que não reabilitados;

IV - estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se referem os artigos 94, "caput", e 104, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal.

§ 10 - Se o Procurador-Geral de Justiça pretender concorrer, para fim de recondução, deverá apresentar sua candidatura à Comissão Eleitoral até 40(quarenta) dias antes da eleição.

§ 11 - Dentro de 72 (setenta e duas) horas, após o encerramento do prazo para a apresentação de candidaturas, a Comissão Eleitoral divulgará, através do Diário Oficial, observada a ordem alfabética, os nomes dos candidatos à formação da lista tríplice que preencherem os requisitos legais.

§ 12 - O prazo para impugnação de candidaturas será de 5 (cinco) dias a contar da data da publicação da nominata dos candidatos à formação da lista tríplice.

§ 13 - A impugnação poderá ser feita por qualquer membro do Ministério Público no exercício de suas funções, por escrito, à Comissão Eleitoral, que terá 72 (setenta e duas) horas para decidir.

§ 14 - Decorrido o prazo do § 11, não havendo impugnações, os nomes serão homologados pela Comissão Eleitoral, que fará a divulgação, no âmbito do Ministério Público, da nominata dos elegíveis

corag
companhia rio-grandense de artes gráficas
Rua Cel. Aparício Borges, 2199 – (051) 339-4242
Endereço Telegráfico: CORAG – FAX (051) 336-6912
Rua Caldas Júnior, 261 – Fone: (051) 221-3516
Home Page: www.corag.rs.gov.br
E-mail: corag@pro.via-rs.com.br

EDITORA DO DIÁRIO OFICIAL
Gustavo de Mello
Diretor-Presidente

Helio dos Santos Torres
Dir. Industrial

Paulo Roberto Vieira da Cruz
Dir. Administrativo/Financeiro

§ 15 - No caso de não haver número suficiente de candidatos à formação de lista tríplice, serão considerados elegíveis todos os membros do Colégio de Procuradores, em efetivo exercício, que não manifestarem recusa expressa no prazo de 30 (trinta) dias antes da eleição, ressalvadas as hipóteses do § 7º."

"Art. 5º - A eleição para a formação da lista tríplice será presidida e apurada por uma Comissão Eleitoral constituída pelos três Procuradores de Justiça mais antigos no cargo, em efetivo exercício, e que se tenham manifestado, expressamente, pela recusa em concorrer em ofício dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, sob a presidência do mais antigo entre eles, observado o seguinte:

I - será realizada no horário compreendido entre as 8h e as 17h, ininterruptamente, no edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça;

II - encerrada a votação e feita a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral organizará a lista em ordem decrescente de votação, devendo nela constar o número de votos de cada integrante, o número de votos nulos e brancos e, ainda, o índice de abstenção, proclamando a composição da lista com os três candidatos mais votados;

III - em caso de empate no número de votos para compor a lista, obedecer-se-á, para desempate, a antigüidade na carreira. Persistindo o empate, preferirá o mais idoso;

IV - cada candidato à lista tríplice poderá indicar, à Comissão Eleitoral, até 72 (setenta e duas) horas antes da eleição, um fiscal, integrante da carreira, para acompanhar a votação, a apuração dos votos, a organização da lista tríplice e a proclamação dos eleitos.

§ 1º - Exceto para os membros do Ministério Público com atuação na Capital do Estado, é admitido o voto por via postal, desde que postado na Comarca de atuação do eleitor e recebido no Protocolo da Procuradoria-Geral de Justiça até o encerramento da votação.

§ 2º - A lista tríplice será entregue ao Governador do Estado pelo Procurador-Geral de Justiça em exercício no primeiro dia útil após a eleição.

§ 3º - Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 15 (quinze) dias que se seguirem ao recebimento da lista, será investido no cargo o membro do Ministério Público mais votado, para o exercício do mandato, na forma do artigo 108, § 1º, da Constituição Estadual.

§ 4º - A Presidência da Comissão Eleitoral poderá requisitar os servidores necessários ao desenvolvimento dos trabalhos."

"Art. 6º - Ocorrendo vacância no cargo de Procurador-Geral de Justiça, assumirá o Procurador de Justiça indicado, em sessão extraordinária do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, convocada e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, que deverá marcar nova eleição no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos dos artigos 4º e 5º desta Lei.

§ 1º - São formas de vacância a destituição, a renúncia, a exoneração, a aposentadoria e a morte.

§ 2º - Nos impedimentos e suspeições, a função de Procurador-Geral de Justiça será exercida, interinamente, pelo Procurador de Justiça mais antigo na carreira.

Art. 7º - O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da maioria da Assembléia Legislativa, nos casos e na forma da lei complementar estadual."

Art. 3º - O artigo 25 da Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25 - Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça:

I - exercer a chefia do Ministério Público, representando-o judicial e extrajudicialmente;

II - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público, após submetê-los à apreciação do Órgão Especial do Colégio de Procuradores;

III - elaborar o relatório das atividades anuais do Ministério Público para submetê-lo à Assembléia Legislativa;

IV - comparecer à Assembléia Legislativa para relatar as atividades anuais e as necessidades do Ministério Público;

V - elaborar, até trinta dias após a posse, o plano de atividades do Ministério Público;

VI - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público, submetendo-a ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores;

VII - dirigir os serviços administrativos da Procuradoria-Geral de Justiça;

VIII - praticar todos os atos referentes à carreira dos membros e dos servidores do Ministério Público, tais como nomear, remover, promover, exonerar, demitir, colocar em disponibilidade, reverter, aproveitar, designar para exercer atividades administrativas e aposentar, bem como conceder vantagens pessoais;

IX - integrar, como membro nato, convocar e presidir as sessões do Colégio de Procuradores, do seu Órgão Especial e do Conselho Superior do Ministério Público, ouvindo-os nos casos previstos em lei;

X - nomear:

a) os membros do Órgão Especial do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior do Ministério Público e respectivos suplentes;

b) o Corregedor-Geral do Ministério Público, no prazo de dez dias a contar da eleição;

XI - designar:

a) o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, o Chefe de Gabinete, o Procurador-Supervisor de Coordenadorias de Promotorias de Justiça, o Procurador de Fundações e de Prefeitos, os Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional, os Procuradores-Assessores, os Promotores-Assessores, os Coordenadores de Promotorias de Justiça, os Promotores de Justiça que atuarão junto às Coordenadorias de Promotorias de Justiça, os Promotores de Justiça de entrância final para atuarem na Procuradoria de Fundações e de Prefeitos e os Promotores do Júri da Capital;

b) os Promotores de Justiça responsáveis pela direção dos serviços administrativos das Promotorias de Justiça e seus substitutos;

c) o Procurador de Justiça e os Promotores de Justiça de entrância final, por indicação do Corregedor-Geral do Ministério Público, para exercerem as funções de Subcorregedor-Geral do Ministério Público e de Promotores-Corregedores;

d) os membros do Ministério Público para oficiar junto à Justiça Eleitoral de primeira instância;

e) os membros do Ministério Público para representar a Instituição em órgãos externos;

f) os membros do Ministério Público para atuar em plantão nas férias forenses;

g) os estagiários do Ministério Público e dispensá-los da função a pedido, a requerimento dos órgãos do Ministério Público junto aos quais servirem e, obrigatoriamente, quando concluírem o curso;

XII - designar, motivadamente, em caráter excepcional e temporário, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público:

a) membro do Ministério Público para acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre aquele com atribuição para, em tese, oficiar no feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços;

b) Procurador de Justiça para atuar junto a qualquer órgão jurisdicional de segundo grau;

c) Promotor de Justiça para atuar junto a qualquer órgão jurisdicional de primeiro grau;

XIII - autorizar membro do Ministério Público a:

a) acompanhar comissão de sindicância ou de processo administrativo-disciplinar estranho à Instituição;

b) utilizar, em objeto de serviço, qualquer meio de transporte, à conta do erário público;

c) ausentar-se do Estado em objeto de serviço;

d) afastar-se para freqüentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior, ou para ministrar cursos e seminários destinados ao aperfeiçoamento dos membros da Instituição, por prazo não superior a 10 (dez) dias;

e) ausentar-se do Estado ou País em missão oficial, por prazo não superior a 10 (dez) dias;

XIV - propor, fundamentadamente, ao Colégio de Procuradores, a destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público, ou, por deliberação daquele, destituí-lo;

XV - conceder dispensa da atividade funcional aos Presidentes eleitos para as entidades de classe dos membros e dos servidores do Ministério Público e do Diretor da Fundação Escola Superior do Ministério Público;

XVI - determinar:

a) as medidas necessárias à verificação da incapacidade física, mental ou moral dos membros e servidores do Ministério Público;

b) a instauração de sindicância ou processo administrativo para apurar as faltas funcionais dos servidores do Ministério Público;

XVII - apurar infração penal praticada por membro do Ministério Público, prosseguindo nas investigações ainda que iniciadas pela autoridade policial ou avocando-as quando não lhe tiverem sido remetidas;

XVIII - aplicar as punições disciplinares de sua atribuição;

XIX - resolver os conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público;

XX - expedir provimento ou resolução, aos órgãos do Ministério Público, para o desempenho de suas funções nos casos em que se mostrar conveniente a atuação uniforme da Instituição, resguardada a independência funcional;

XXI - avocar, excepcional e fundamentadamente, inquérito policial em andamento;

XXII - interromper, por conveniência do serviço, licença para tratamento de interesse particular de membros e de servidores do Ministério Público;

XXIII - elaborar e encaminhar ao Conselho Superior do Ministério Público, até trinta e um de outubro de cada ano, as escalas de substituição e de férias dos membros do Ministério Público, dando-lhes a devida publicidade;

XXIV - mandar publicar os atos administrativos de interesse do Ministério Público e, até trinta e um de janeiro de cada ano, a lista de antigüidade dos membros do Ministério Público referente ao último dia do ano anterior;

XXV - determinar a abertura de concurso para ingresso na carreira do Ministério Público e presidir a respectiva comissão;

XXVI - indicar membro do Ministério Público para presidir a comissão de concurso para os serviços auxiliares do Ministério Público;

XXVII - solicitar, ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, remessa de lista sêxtupla para indicação de representante na comissão de concurso para ingresso na carreira do Ministério Público;

XXVIII - declarar vitalício na carreira o Promotor de Justiça que houver concluído o estágio probatório, após decisão favorável do Conselho Superior do Ministério Público;

XXIX - representar, ao Procurador-Geral da República, sobre crime comum ou de responsabilidade praticado pelo Governador do Estado, por membro do Tribunal de Justiça e por Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado;

XXX - dar publicidade aos despachos de arquivamento que proferir nas representações cíveis ou criminais que lhe forem diretamente dirigidas;

XXXI - editar atos e decidir, na forma da lei, sobre as implementações decorrentes do sistema remuneratório, bem como sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares;

XXXII - exercer as demais competências concernentes à administração financeira, orçamentária, patrimonial e de pessoal;

XXXIII - representar, de ofício ou por provocação do interessado, à Corregedoria-Geral da Justiça sobre falta disciplinar de magistrado ou de servidor da Justiça;

XXXIV - promover a abertura de crédito e a alteração no orçamento analítico do Ministério Público dos recursos dos elementos semelhantes, de um para outro, dentro das consignações respectivas, de acordo com as necessidades do serviço e as normas legais vigentes;

XXXV - celebrar convênios, com quaisquer órgãos municipais, estaduais e federais, para atendimento das necessidades da Instituição;

XXXVI - proferir voto de qualidade nos órgãos colegiados da administração superior, salvo em matéria disciplinar, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao membro do Ministério Público;

XXXVII - requisitar, de qualquer autoridade, repartição, cartório ou ofício da Justiça, certidões, exames, diligências e esclarecimentos necessários ao exercício de suas funções;

XXXVIII - representar, ao Corregedor-Geral do Ministério Público, acerca de infração disciplinar praticada por membro da Instituição;

XXXIX - determinar, sempre que o interesse público o exigir, a investigação sumária de fatos típicos;

XL - expedir carteira funcional dos membros e dos servidores do Ministério Público;

XLI - deferir o compromisso de posse dos membros e dos servidores do Ministério Público;

XLII - deferir o compromisso dos estagiários, designando-os para funcionar junto aos órgãos do Ministério Público;

XLIII - solicitar, ao Colégio de Procuradores, manifestação sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional;

XLIV - decidir sobre as sugestões encaminhadas pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores acerca da criação, transformação e extinção de cargos do Ministério Público e dos serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais;

XLV - propor, ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores, a fixação, a exclusão, a inclusão ou modificação no que concerne às atribuições das Procuradorias e das Promotorias de Justiça;

XLVI - dispor a respeito da movimentação dos Promotores de Justiça Substitutos no interesse do serviço;

XLVII - convidar Procuradores de Justiça ou Promotores de Justiça de entrância final para prestar, temporariamente, serviços à Procuradoria-Geral de Justiça;

XLVIII - designar membros da Instituição para plantões em finais de semana, feriados ou em razão de outras medidas urgentes;

XLIX - decidir sobre escalas de férias e atuação em plantões forenses propostas pelas Procuradorias e Promotorias de Justiça;

L - conceder férias, licenças-prêmios, licenças, afastamentos, adicionais e outras vantagens pessoais previstas em lei;

LI - requisitar dotações orçamentárias destinadas ao custeio das atividades do Ministério Público, nos termos do artigo 168 da Constituição Federal;

LII - expedir atos normativos que visem à celeridade e à racionalização das atividades do Ministério Público;

LIII - encaminhar, ao Poder Judiciário, as listas sêxtuplas de que tratam os artigos 94, "caput", e 104, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal;

LIV - propor, ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores, a concessão de comenda a pessoas que tenham contribuído para o aperfeiçoamento e o aprimoramento da Instituição;

LV - decidir sobre questões referentes a licitações, nos termos da lei respectiva;

LVI - cassar ou suspender, por ato motivado, o porte de arma de membros do Ministério Público, mesmo aposentados;

LVII - indicar os representantes do Ministério Público, às autoridades competentes, para integrar Conselhos e Comissões;

LVIII - exercer outras atribuições compatíveis e necessárias ao desempenho do cargo;

LIX - delegar suas funções de órgão de execução a membro do Ministério Público, observada a simetria do cargo com a natureza da delegação;

LX - delegar suas funções administrativas."

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de julho de 1999.

OLÍVIO DUTRA,
Governador do Estado.

Secretário de Estado da Justiça e da Segurança.

Procurador-Geral de Justiça.

Registre-se e publique-se.

Dep. Est. FLÁVIO KOUTZII,
Secretário Extraordinário para Assuntos da Casa Civil

Nº 11.381, DE 12 DE JULHO DE 1999.

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Caiçara.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Município de Caiçara, um imóvel juntamente com as correspondentes benfeitorias, situado naquele município, constituído de uma fração de terras, com área de 49.003,00m2, do lote rural nº 3, da 3ª seção Lagoa da Figueira, confrontando ao norte, em extensão de 190,50m com os doadores; ao sul, na extensão de 190,50m com uma estrada e o lote nº 112; a leste, na extensão de 210,00m com terras dos doadores; e, a oeste, na mesma extensão, com o lote nº 4. Referido imóvel está matriculado no Registro de Imóveis da Comarca de Frederico Westphalen sob o nº 8280, Livro 2-RG e encontra-se tombado no Departamento de Administração do Patrimônio do Estado da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos sob o nº 3039.

Art. 2º - O imóvel descrito no artigo anterior destinar-se-á à instalação de um centro de atividades esportivas e sociais, bem como para o desenvolvimento de trabalhos na área da agricultura, revertendo ao patrimônio do Estado caso lhe seja dada destinação diversa.

Art. 3º - O bem objeto desta doação fica gravado com as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade.

Art. 4º - As despesas com escritura e registro de imóveis correrão por conta do donatário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de julho de 1999.

OLÍVIO DUTRA,
Governador do Estado.

Secretário de Estado da Justiça e da Segurança.

Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos.

Secretário de Estado da Fazenda.

Registre-se e publique-se.

Dep. Est. FLÁVIO KOUTZII,
Secretário Extraordinário para Assuntos da Casa Civil.

DECRETO Nº 39.628, DE 12 DE JULHO DE 1999.

Anula dispositivos do Anexo Único do Decreto nº 38.819, de 2 de setembro de 1998.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado,

considerando que a Administração Pública deve-se pautar pelo princípio da estrita legalidade, nos termos do artigo 37, "caput", da Constituição Federal;

considerando que quaisquer obrigações pecuniárias da Administração Pública para com os particulares devem estar previstas expressamente em lei, sendo vedada expressamente pelo artigo 167, VIII, da Constituição Federal, a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprimento de necessidade ou cobertura de déficit de quaisquer empresas, fundações e fundos;

considerando o veto contido no artigo 167, II, da Constituição Federal, à realização de despesas ou assunção direta de obrigações excedentes aos créditos diretos ou adicionais;

considerando que os pressupostos para a atribuição de somas em dinheiro provenientes do tesouro público devem estar suficientemente descritos em norma legal, para se evitar a burla à proibição contida no artigo 167, VII, da Constituição Federal, a que se concede autorização ao Executivo para a realização de créditos ilimitados;

considerando que a função do decreto regulamentar não é o acréscimo de comandos à lei, mas sim, nos termos do artigo 84, IV, da Constituição Federal, assegurar-lhe a execução;

considerando que o artigo 21 da Lei Federal nº 4.320/64 veda que os recursos públicos sejam carreados para o simples aumento do patrimônio de particulares, reforçando, assim, a necessidade de se preverem os pressupostos para a atribuição de somas em pecúnia expressamente e taxativamente em lei;

considerando que o princípio da separação de poderes está consagrado no artigo 2º da Constituição Federal e que não pode o Executivo, por conseqüência, adentrar a seara reservada ao Legislativo, nem tampouco conferir poderes legislativos a órgãos estranhos de outro poder;

considerando que os critérios quantitativos e qualitativos para a percepção, por parte das entidades arroladas no "Programa Mãos Dadas", instituído pela Lei nº 11.197, de 15 de julho de 1998, não estão definidos nesta, mas sim no Decreto nº 38.819, de 2 de setembro de 1998, o que torna ilegal a destinação de prêmios em dinheiro a tais entidades, ressalvada, entretanto, a possibilidade de se adotar solução para não serem prejudicados terceiros de boa fé;

considerando que a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal possibilita à Administração a anulação de seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;

considerando, finalmente, que o Parecer nº 12.517, da Procuradoria-Geral do Estado, distingue entre as partes válidas e inválidas do Decreto 38.819, de 2 de setembro de 1998,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam anulados os dispositivos abaixo arrolados do Anexo Único do Decreto nº 38.819, de 2 de setembro de 1998, que regulamenta o "Programa Mãos Dadas":

I – inciso I do artigo 3º;

II - § 6º do artigo 6º;

III - § 3º do artigo 7º;

IV – § 1º do artigo 8º.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de julho de 1999.

OLÍVIO DUTRA,
Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

Dep. Est. FLÁVIO KOUTZII,
Secretário Extraordinário para Assuntos da Casa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, em cumprimento à decisão definitiva nos autos do Processo nº 01198630095, que correu perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre, NOMEIA, na classe inicial do cargo de Defensor Público, MARIA DA GRAÇA VIEIRA REIS.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de julho de 1999.

OLÍVIO DUTRA,
Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

Dep. Est. FLÁVIO KOUTZII,
Secretário Extraordinário para Assuntos da Casa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, em cumprimento à decisão definitiva nos autos do Processo nº 01198630095, que correu perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre, NOMEIA, na classe inicial do cargo de Defensor Público, ROSÂNGELA TEREZINHA GOULART DOS SANTOS.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de julho de 1999.

OLÍVIO DUTRA,
Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

Dep. Est. FLÁVIO KOUTZII,
Secretário Extraordinário para Assuntos da Casa Civil.

DOC Nº 06
90
IMPRESSO
PORTE PAGO
DR/RS
ISR – 49 - 422/81

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ANO LVIII PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 1999 Nº 139

GOVERNO DO ESTADO

LEI Nº 11.355, DE 19 DE JULHO DE 1999.

Altera a Lei nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 - Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1º - Os artigos 114 a 176 da Lei nº 6.536, de 31 de janeiro de 1973 - Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 114 - Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes sanções:

I - advertência;

II - censura;

III - suspensão;

IV - demissão;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade."

"Art. 115 - A pena de advertência será aplicada nos seguintes casos:

I - negligência no exercício da função;

II - desobediência às determinações e às instruções dos órgãos da administração superior do Ministério Público;

III - descumprimento injustificado de designações oriundas dos órgãos da administração superior do Ministério Público;

IV - inobservância dos deveres inerentes ao cargo, quando o fato não se enquadrar nos incisos anteriores.

Art. 116 - A pena de censura será aplicada em caso de reincidência em falta anteriormente punida com pena de advertência ou crítica pública e desrespeitosa a órgãos da Instituição."

"Art. 117 - A pena de suspensão, de dez até noventa dias, será aplicada nos seguintes casos:

I - reincidência em falta anteriormente punida com censura;

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
91

II - revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da Justiça;

III - exercício do comércio ou participação em sociedade comercial ou industrial, exceto como quotista ou acionista;

IV - acúmulo ilegal de cargo ou função pública;

V - exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;

VI - exercício de atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei.

Parágrafo único - A suspensão importa, enquanto dure, na perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo, vedada sua conversão em pena de multa."

"Art. 118 - As penas de advertência, de censura e de suspensão serão aplicadas, em dez dias, pelo Procurador-Geral de Justiça, reservadamente e por escrito.

Parágrafo único - A aplicação das penas de advertência e de censura poderá ser delegada pelo Procurador-Geral de Justiça ao Corregedor-Geral do Ministério Público."

"Art. 119 - A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - exercício da advocacia;

II - reincidência em falta punida com suspensão;

III - lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou de bens confiados a sua guarda;

IV - abandono do cargo pela interrupção injustificada do exercício das funções por mais de trinta dias consecutivos, ou sessenta intercalados, no período de doze meses;

V - condenação definitiva por crime contra o patrimônio, costumes, administração e fé públicas e por posse ou tráfico de entorpecentes;

VI - incontinência pública e escandalosa que comprometa, reiteradamente, a dignidade da Instituição;

VII - improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal;

VIII - recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários advocatícios, percentagens e custas processuais.

§ 1º - Na ocorrência das infrações praticadas por membro vitalício do Ministério Público previstas neste artigo, o Procurador-Geral de Justiça, autorizado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores, nos termos da Lei, proporá, perante o Tribunal de Justiça, a ação cível destinada à decretação da perda do cargo, sem prejuízo da ação penal.

§ 2º - Na ocorrência das infrações praticadas por membro do Ministério Público, enumeradas neste artigo, durante o estágio probatório, o Procurador-Geral de Justiça imporá a pena de demissão."

"Art. 120 - A cassação de aposentadoria ou de disponibilidade será aplicada nos casos de falta punível com demissão, praticada quando no exercício do cargo ou de função.

"Art. 121 - Considera-se reincidência, para os efeitos desta Lei, a prática de nova infração, dentro de cinco anos após cientificado o infrator do ato que lhe tenha imposto, definitivamente, sanção disciplinar."

"Art. 122 - Na aplicação das sanções disciplinares, considerar-se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da Instituição ou da Justiça."

"Art. 123 - Deverão constar dos assentamentos funcionais do membro do Ministério Público as penas que lhe forem impostas, vedada sua publicação, exceto a de demissão.

Parágrafo único - É vedado fornecer a terceiros certidões relativas às penalidades de advertência, de censura e de suspensão, salvo para defesa de direito."

"Art. 124 - Extinguir-se-á, pela prescrição, a punibilidade administrativa da falta:

I - punível com advertência, em dois anos;

II - punível com censura ou suspensão, em três anos;

III - punível com demissão ou cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, em quatro anos.

Parágrafo único - Quando a infração disciplinar constituir, também, infração penal, o prazo prescricional será o mesmo da ação penal, iniciando sua contagem da data em que os órgãos da administração superior do Ministério Público tiveram ciência efetiva da falta praticada por membro do Ministério Público."

"Art. 125 - Prescreverá a execução da pena imposta:

I - em um ano, para a falta punida com advertência ou censura;

II - em dois anos, para a falta punida com suspensão;

III - em quatro anos, para a falta punida com demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Parágrafo único - Interrompem a prescrição a instauração de processo administrativo-disciplinar, a decisão condenatória do Conselho Superior do Ministério Público e a citação para a ação de perda do cargo e para a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade."

SEÇÃO II

DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS

"Art. 126 - Os órgãos da administração superior, sempre que tiverem conhecimento de irregularidades ou faltas funcionais praticadas por membros do Ministério Público, tomarão as medidas necessárias para a sua apuração.

Parágrafo único - A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo-disciplinar."

"Art. 127 - A sindicância terá lugar:

I - como condição do processo administrativo-disciplinar, quando a caracterização da falta funcional depender de prévia apuração;

II - como condição para imposição das penas de advertência e censura."

"Art. 128 - A aplicação das penas de suspensão e de demissão será, obrigatoriamente, precedida de processo administrativo-disciplinar instaurado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da administração superior.

TRIBUNAL FEDERAL
92

§ 1° - O processo administrativo-disciplinar será conduzido por uma comissão constituída pelo Corregedor-Geral ou por Procurador de Justiça, seu presidente, e por dois membros do Ministério Público, todos designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 2° - Em caso de impedimento ou de suspeição do Corregedor-Geral ou do Procurador de Justiça designado pelo Procurador-Geral de Justiça, a comissão será presidida por integrante do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, mediante sorteio.

§ 3° - Os membros da comissão não poderão ser de entrância inferior do indiciado.

§ 4° - Quando o acusado for Procurador de Justiça, os membros da comissão, exceto quanto à presidência, serão sorteados dentre os Procuradores de Justiça em exercício, pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores.

§ 5° - As funções de secretário da comissão serão exercidas por um dos membros, indicado pelo presidente."

"Art. 129 - A portaria que ordenar a realização de sindicância, expedida pela Corregedoria-Geral, conterá o motivo de sua instauração, indicará o sindicante e o prazo para a conclusão dos trabalhos."

"Art. 130 - A portaria de instauração do processo administrativo-disciplinar, expedida pela Corregedoria-Geral, conterá a qualificação do acusado, a descrição do fato com suas circunstâncias, a composição da comissão, o rol de testemunhas e o prazo para conclusão dos trabalhos."

"Art. 131 - Os membros da comissão ou o sindicante, quando necessário, poderão ser dispensados do exercício de suas funções no Ministério Público pelo Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público."

"Art. 132 - Os membros da comissão ou o sindicante voltarão a oficiar no processo administrativo-disciplinar ou na sindicância se o órgão julgador determinar a realização de diligência."

"Art. 133 - Qualquer pessoa ou autoridade poderá reclamar a apuração de responsabilidade de membro do Ministério Público, mediante representação escrita, dirigida aos órgãos da administração superior do Ministério Público.

§ 1° - A representação feita por quem não for autoridade, quando não tomada por termo, deverá trazer firma reconhecida e não poderá ser arquivada de plano, salvo se de manifesta improcedência. Não sendo comprovada de plano a falta imputada, proceder-se-á à averiguação prévia e informal por quem a apreciou.

§ 2° - O andamento do expediente respectivo terá caráter reservado.

§ 3° - Em caso de arquivamento, que deverá ser fundamentado, o representante poderá obter certidão da decisão que o determinar."

"Art. 134 - Na sindicância, como no processo administrativo-disciplinar, poderá ser argüida suspeição, que se regerá pelas normas da legislação comum."

"Art. 135 - É assegurado ao sindicado ou acusado o direito de participar, pessoalmente ou por seu defensor, dos atos procedimentais."

"Art. 136 - São aplicáveis, subsidiariamente, ao processo administrativo as normas do Código de Processo Penal."

SEÇÃO III

DA SINDICÂNCIA

"Art. 137 - O sindicante procederá, em sigilo funcional, às seguintes diligências:

I - ouvirá o sindicado e conceder-lhe-á o prazo de cinco dias para produzir justificação ou defesa prévia, podendo requerer e apresentar provas e arrolar até cinco testemunhas;

II - no prazo de dez dias, colherá as provas que entender necessárias, ouvindo, a seguir, as testemunhas do sindicado;

III - encerrada a instrução, o sindicado terá o prazo de cinco dias para alegações finais, findo o qual a sindicância, acompanhada de relatório conclusivo, será enviada, pelo Corregedor-Geral, ao Conselho Superior do Ministério Público para decidir, no prazo de vinte dias, prorrogável por mais dez, se houver justo motivo.

Parágrafo único - A sindicância não excederá o prazo de sessenta dias, salvo motivo plenamente justificado."

"Art. 138 - Aplicam-se à sindicância, no que forem compatíveis, as normas do processo administrativo-disciplinar."

"Art. 139 - O membro do Ministério Público encarregado da sindicância não poderá integrar a comissão do processo administrativo-disciplinar."

SEÇÃO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR

"Art. 140 - O processo administrativo-disciplinar deverá ser iniciado dentro do prazo improrrogável de cinco dias, contado da data da constituição da comissão e concluído no prazo de noventa dias, contado a partir da citação do acusado.

Parágrafo único - Mediante representação fundamentada do presidente da comissão, o prazo para a conclusão do processo poderá ser prorrogado pelo Procurador-Geral de Justiça por até sessenta dias, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público."

"Art. 141 - A instrução, que será realizada sob sigilo, guardará forma processual, resumidos, quando possível, os termos lavrados pelo secretário.

Parágrafo único - Na juntada de peças, observar-se-á a ordem cronológica de sua apresentação, devendo, como as demais folhas do processo, ser rubricadas pelo residente da comissão ou pelo secretário."

"Art. 142 - Autuada a portaria com as peças que a acompanham, o presidente designará dia e hora para a audiência inicial, determinando a citação do acusado, que será feita pessoalmente.

§ 1° - Residindo o acusado no interior do Estado, a citação será feita por ofício registrado com aviso de recebimento em mão própria, cujo comprovante se juntará ao processo.

§ 2° - Se o acusado estiver em lugar incerto, será citado por edital, publicado por uma vez no órgão oficial, com prazo de quinze dias.

§ 3° - O prazo a que se refere o parágrafo anterior contado da publi[illegible]o do edital."

TRIBUNAL FEDERAL 93

"Art. 143 - Efetivada a citação, o processo administrativo-disciplinar não se suspenderá pela superveniência de férias ou de licenças do acusado, salvo licença saúde que impossibilite sua continuidade.

Parágrafo único - O mandado de citação será acompanhado de cópias da portaria, da representação, se houver, e do despacho de designação de dia, hora e local para o interrogatório do acusado."

"Art. 144 - Na audiência de interrogatório, o acusado indicará seu defensor. Se não quiser ou não puder fazê-lo, o presidente da comissão designar-lhe-á defensor dativo.

§ 1° - Não comparecendo o acusado, o presidente da comissão decretar-lhe-á a revelia, nomeando-lhe defensor dativo.

§ 2° - Comparecendo o acusado, a qualquer tempo, a comissão poderá proceder a seu interrogatório."

"Art. 145 - O acusado, ou seu defensor, no prazo de cinco dias, contado da audiência designada para o interrogatório, poderá apresentar defesa prévia, juntar prova documental, requerer diligências e arrolar até oito testemunhas.

§ 1° - Findo o prazo do "caput" deste artigo, o presidente da comissão, dentro de quarenta e oito horas, designará audiência para inquirição das testemunhas arroladas na portaria e na defesa prévia.

§ 2° - Se as testemunhas de defesa não forem encontradas, e o acusado, no prazo de três dias, não indicar outras em substituição, prosseguir-se-á nos demais termos do processo.

§ 3° - É permitido ao acusado inquirir as testemunhas por intermédio do presidente, e este, ouvidos os demais membros da comissão, poderá indeferir as perguntas impertinentes, consignando-as, se assim for requerido."

"Art. 146 - Não sendo possível concluir a instrução na mesma audiência, o presidente marcará a continuação para outro dia."

"Art. 147 - Durante o processo, poderá o presidente, ouvidos os demais membros da comissão, ordenar qualquer diligência que seja requerida ou que julgue necessária ao esclarecimento do fato.

Parágrafo único - A autoridade processante, quando necessário, requisitará o concurso de técnicos e peritos oficiais."

"Art. 148 - Surgindo fato novo contra o acusado ou outro membro do Ministério Público, a portaria poderá ser aditada ou ser instruído novo processo."

"Art. 149 - Constará dos autos a cópia do assentamento funcional do acusado."

"Art. 150 - Encerrada a instrução, o acusado terá vista dos autos para alegações escritas, no prazo de cinco dias.

§ 1° - Havendo mais de um acusado, os prazos de defesa serão distintos e sucessivos.

§ 2° - Apresentadas as alegações finais ou findo o respectivo prazo, a comissão, dentro de quinze dias, elaborará o relatório conclusivo, no qual especificará, quando cabível, as disposições legais transgredidas e as sanções aplicáveis.

§ 3° - Deverá a comissão, também, propor quaisquer outras providências que lhe parecerem necessárias."

"Art. 151 - Recebendo o processo, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá, dentro do prazo de quinze dias, prorrogáveis por igual período, na forma do seu regimento interno.

§ 1° - As diligências que se fizerem necessárias serão realizadas dentro do prazo mencionado no "caput" deste artigo.

§ 2° - A autoridade encarregada da aplicação da pena fica vinculada à decisão do Conselho Superior do Ministério Público."

"Art. 152 - Se o Conselho Superior do Ministério Público decidir pela absolvição do acusado, ou reconhecer a existência de circunstância legal que exclua a aplicação da pena disciplinar, determinará o arquivamento do processo."

"Art. 153 - Quando, no processo, se verificar a existência de crime de ação pública, o Conselho Superior do Ministério Público remeterá cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para as providências cabíveis."

"Art. 154 - No caso de absolvição em processo administrativo-disciplinar, não constarão quaisquer anotações nos assentamentos funcionais do indiciado ou acusado."

SEÇÃO V

DO AFASTAMENTO PREVENTIVO

"Art. 155 - O Procurador-Geral de Justiça, de ofício, a pedido do sindicante, do presidente da comissão processante ou do Conselho Superior do Ministério Público, poderá, mediante despacho motivado, decretar o afastamento preventivo do indiciado por até noventa dias, prorrogáveis por mais sessenta, desde que sua permanência em exercício seja reputada inconveniente durante a realização do processo administrativo-disciplinar.

Parágrafo único - O afastamento preventivo do acusado não poderá ocorrer quando ao fato imputado corresponderem somente as penas de advertência ou de censura."

"Art. 156 - O membro do Ministério Público que houver sido afastado preventivamente terá direito:

I - à contagem do tempo de serviço relativo ao período em que tenha estado afastado preventivamente, quando do processo não houver resultado a aplicação de pena disciplinar ou esta tenha sido limitada à advertência ou à censura;

II – à contagem, como tempo de exercício, do período de afastamento que exceder o prazo da suspensão disciplinar aplicada;

III – à percepção dos vencimentos e vantagens, como se em exercício estivesse, sem prejuízo do disposto no artigo 157 desta Lei."

"Art. 157 - Se o membro do Ministério Público suspenso preventivamente vier a ser punido com suspensão, computar-se-á o tempo do afastamento preventivo para integrar o da pena, procedendo-se aos necessários ajustes no tempo de serviço e nos vencimentos e vantagens."

"Art. 158 - Se se tratar de falta grave imputada a membro do Ministério Público ainda não-vitaliciado, o afastamento preventivo importará na imediata suspensão do exercício funcional e do prazo para vitaliciamento."

SEÇÃO VI

DOS RECURSOS

"Art. 159 - Caberá recurso para o Conselho Superior do Ministério Público:

I - da decretação de afastamento preventivo, no caso do artigo 155, "caput", desta Lei;

II - da instauração de processo administrativo-disciplinar provocado pelo Procurador-Geral de Justiça ou, de ofício, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público."

"Art. 160 - Caberá recurso para o Órgão Especial do Colégio de Procuradores nos seguintes casos:

I - das decisões do Conselho Superior do Ministério Público que aplicarem sanção disciplinar;

II - das decisões do Conselho Superior que determinarem a instauração de processo administrativo-disciplinar;

III - das decisões do Conselho Superior que indeferirem o pedido de reabilitação."

"Art. 161 - São irrecorríveis as decisões que determinarem a instauração de sindicância."

"Art. 162 - Todos os recursos têm efeito suspensivo."

"Art. 163 - O prazo para a interposição de qualquer recurso é de dez dias."

"Art. 164 - O órgão recursal deverá apreciar os recursos no prazo de trinta dias, prorrogável por igual período se houver justo motivo."

CAPÍTULO III

DA REVISÃO

"Art. 165 - Cabe, em qualquer tempo, a revisão do processo de que houver resultado a imposição de penalidade administrativa:

I - quando se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis de provar inocência ou de justificar a imposição de sanção mais branda; ou

II - quando a sanção se tenha fundado em prova falsa."

"Art. 166 - O pedido de revisão será dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, pelo próprio interessado ou por seu procurador, ou, se falecido ou interdito, por seu cônjuge, companheiro, descendente, ascendente, irmão ou curador, que o submeterá ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores."

"Art. 167 - A revisão será processada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores na forma de seu regimento interno."

"Art. 168 - É impedido de relatar a revisão o sindicante ou o membro da comissão de processo."

"Art. 169 - A petição será apensa ao processo administrativo-disciplinar ou aos autos da sindicância, marcando o Presidente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores o prazo de dez dias para a juntada das provas documentais, se possível."

"Art. 170 - Concluída a instrução do processo, será aberta vista dos autos ao requerente, pelo prazo de dez dias, para razões finais."

"Art. 171 - Decorrido o prazo do artigo anterior, o processo entrará em pauta no Órgão Especial do Colégio de Procuradores dentro dos trinta dias seguintes."

"Art. 172 - O Órgão Especial do Colégio de Procuradores é o competente para proferir decisão definitiva no pedido de revisão."

"Art. 173 - Se o Órgão Especial do Colégio de Procuradores decidir pela improcedência do pedido de revisão, os autos serão arquivados."

"Art. 174 - Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a sanção aplicada, com o restabelecimento, em sua plenitude, dos direitos por ela atingidos, exceto se for o caso de aplicar-se penalidade mais branda."

CAPÍTULO IV

DA REABILITAÇÃO

"Art. 175 - O membro do Ministério Público que houver sido punido disciplinarmente com advertência ou censura poderá obter, do Conselho Superior do Ministério Público, o cancelamento das respectivas notas dos assentamentos funcionais, decorridos quatro anos do trânsito em julgado da decisão que as aplicou, desde que, nesse período, não haja sofrido outra punição disciplinar."

"Art. 176 - Do deferimento haverá recurso de ofício para o Órgão Especial do Colégio de Procuradores, e do indeferimento caberá recurso voluntário."

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 19 de julho de 1995.

MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO,
Governador do Estado, em exercício.

Secretário de Estado da Justiça e da Segurança.

Procurador-Geral de Justiça.

Registre-se e publique-se.

Dep. Est. FLAVIO KOUTZII,
Secretário Extraordinário para Assuntos da Casa Civil

SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL
94

(DOC. Nº 07)

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
95

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL COMO UMA DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ENTENDIMENTO DO ART. 129, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONTEÚDO DA LEI COMPLEMENTAR E SEUS LIMITES CONSTITUCIONAIS - COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS DAS POLÍCIAS.

I - Controle externo

1. *Controle externo* é atividade de fiscalização, vistoria, inspeção e vigilância que uma instituição exerce em relação a outra. Não se trata de poder hierárquico e de dominação, pelo qual se permita interferir na atividade própria da instituição controlada, porque isto seria *controle interno*. O controle interno é que tem a conotação de poder de dominar, rever, guiar ou restringir. Isso se vê da própria Constituição. O controle externo mais rigoroso que ela apresenta é também rigorosamente conceituado como fiscalização, quando, no art. 70, estatui que a *fiscalização* contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União ...será exercida pelo Congresso Nacional, mediante *controle externo*, enquanto o controle interno de cada Poder importa em avaliações, comprovação de legalidade, perquirições da eficácia e da eficiência (art. 74).

2. Isso significa que o controle externo, que pretenda intervir na condução da atividade controlada, ou se investir na titularidade de atividade própria da instituição controlada, se torna ilegítimo, como é o caso do Ato 98/96 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, o que se demonstrará ao longo destas considerações.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
96

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

II - Fundamentos do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público

3. O fundamento constitucional do controle externo da atividade policial, como uma das funções institucionais do Ministério Público, se encontra no art. 129, VII, da Constituição de 1988, assim redigido:

"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

.....

"VII - exercer o controle externo da atividade policial, na *forma* da lei complementar mencionada no artigo anterior;"

4. A "lei complementar mencionada no artigo anterior" é aquela referida no § 5º do art. 128 da Constituição Federal, nos seguintes termos:

"§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:"

.....

Quer dizer, a lei complementar da União estabelece a *forma* do controle externo da polícia federal pelo Ministério Público da União, enquanto a lei complementar de cada Estado o faz em relação à polícia estadual.

5. A lei complementar, como se vê do dispositivo constitucional, tem como conteúdo estabelecer a *forma* do controle externo, ou seja, o modo como ele deve ser exercido. Mas, além desse limite, essa lei complementar estadual (não interessa aqui a da União) está ainda sujeita a diversos limites constitucionais. Um deles é, precisamente, o respeito às normas gerais estabelecidas pela *lei orgânica nacional do Ministério Público*, prevista no art. 61, § 1º, II, letra "d", da Constituição, que hoje é a Lei federal 8.625, de 12.2.1993. É importante invocar essa lei aqui, porque há no Ato 98/96 do Órgão Especial do Colégio de

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
97
3

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Procuradores de Justiça, disposições sobre o controle do inquérito policial, mudando regra do Código de Processo Penal, que norma alguma autoriza. Ao contrário, os incisos X e XI do projeto daquela lei orgânica nacional, que continham tal autorização, foram vetados. De fato, assim dizia o texto

"Art. 25 Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

.....

"X - receber diretamente da autoridade policial o inquérito concluído, tratando-se de infração de ação penal pública,

"XI - conceder prazo, quando o inquérito policial não for encerrado em trinta dias, tratando-se de indiciado solto mediante fiança ou sem ela".

Esses incisos foram vetados pelas seguintes razões, expostas pelo Presidente da República:

"" Os dispositivos em causa, decorrentes de emenda parlamentar, conflitam com os incisos I e II do art. 10 do vigente Código de Processo Penal que confere à autoridade judiciária o controle jurisdicional do inquérito policial.

"O E. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, do Superior Tribunal de Justiça, ao manifestar-se sobre a modificação processual, pronunciou-se contrariamente ao afastamento do Judiciário dos inquéritos policiais, por ser a presença do Juiz garantia de preservação dos direitos individuais.

"Por outro lado, tratando-se de matéria eminentemente processual, atenta contra a boa ordem jurídica a sua inserção em lei destinada, exclusivamente, a dispor sobre a organização do Ministério Público".

o Significa isso que os arts. 16 e 17 infringem regras do art. 10 do CPP, quando dispõem sobre concessão de prazo, pelo Órgão do Ministério Público, para conclusão do inquérito policial. Mas, ainda que não houvesse tal regra no CPP, o fato de ser matéria processual, só por si, já denota a invalidade daqueles dispositivos, pois nem sequer poderia ser objeto de lei estadual, uma vez que é matéria de competência federal (CF, art. 22, I).

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
98

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

III - Impropriedade do meio empregado para regular o exercício do controle externo da atividade policial

7 Não é necessário gastar doutrina para se demonstrar a impropriedade do meio empregado para regular o exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. De fato, diz a ementa do Ato 98/96 da PGJ/SP:

"Estabelece normas para o exercício do controle externo da atividade de Polícia Judiciária pelo Ministério Público, previsto no artigo 129, inciso VII, da Constituição Federal e no artigo 103, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26-11-1993"

De duas uma, ou a Lei Complementar 734/93 regulou adequada e completamente a matéria, e o Ato 98/96 é absolutamente despiciendo, ou deixou lacunas e o questionado Ato não é meio adequado para supri-las. É que a Constituição outorgou à lei complementar competência para regular a forma do controle externo, nada mais; e não admite delegação nem à lei ordinária e menos ainda a ato administrativo para disciplinar a matéria.

8 Na verdade, o Ato 98/96 instituiu outras medidas de controle externo, além das previstas na referida Lei Complementar. Assim o diz em seu quinto considerando, *in verbis*:

"Considerando que, além das providências previstas nas alíneas do inciso XIII, do art. 103, da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo (Lei Complementar nº734, de 26/11/93), *outras* têm cabimento no exercício do controle externo da atividade de polícia judiciária, como ressalvado no próprio inciso". (grifamos)

A ressalva do inciso não autoriza baixar ato administrativo para criar outros casos e providências no exercício do controle externo da atividade policial. O que diz o art. 103, XIII, da Lei Complementar 734/93? Diz o seguinte:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
99
5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

"" Artigo 103 - São funções institucionais do Ministério Público, nos termos da legislação aplicável;

.....

"XIII - exercer o controle externo da atividade policial por meio de medidas administrativas e judiciais, dentre outras:

"a) ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;

"b) ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade de polícia judiciária;

"c) representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;

"d) requisitar à autoridade competente a abertura de inquérito sobre a omissão ou fato ilícito ocorridos no exercício da atividade policial;

"e) receber, imediatamente, comunicação da prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade policial estadual, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão".

A expressão *"dentre outras"* (medidas) não remete a futuro ato administrativo, porque seria delegação inconstitucional, uma vez que a Constituição reservou a regulamentação da matéria exclusivamente à lei complementar estadual. Referida locução, "dentre outras", se liga à cláusula, da cabeça do artigo, "nos termos da legislação aplicável". Liga-se, por exemplo, a diversas disposições do Código de Processo Penal e da Lei das Execuções Penais que atribuem faculdade de fiscalização ao Ministério Público. Em consequência, a expressão "dentre outras" não autoriza regular matéria de lei complementar por meio de ato administrativo. Aliás, nesse sentido já se pronunciou até mesmo o insuspeito Subprocurador-Geral da República, Dr. Anadyr de Mendonça Rodrigues, com aprovação do não menos insuspeito Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, em parecer exarado na ADIn 638-0/600-RJ. Não é importante, aqui, que essa ação não tenha sido julgada, porque vale a tese. Diz o parecer:

" Deste modo, parece inequívoco que o art. 129, VII, da Constituição Federal, ao se remeter à *Lei Complementar* permitida no art. 128, § 5º, *caput* - para fazer a definição da atividade de CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
100
6

inserida dentre as funções institucionais do Ministério Público -, não estava conferindo, a tal Lei Complementar, para esse fim, o poder de alterar o Código de Processo Penal tal art. 129, VII, deve ser entendido, então, tão-somente no sentido de estar limitado a estabelecer que "*a lei complementar mencionada no artigo anterior*" haveria de definir A FORMA, através da qual os membros da Instituição a desempenhariam, cumulativamente com as demais atribuições institucionais"

Mais incisivo, ainda, é o Acórdão do S.T.F., Rel. Min. Ilmar Galvão, exarado na ADIn 1138-3/RJ, que impugnou a validade de Resolução nº 447, de 17.6.94, da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro, que versava sobre a mesma temática do Ato 98/96 da PGJ/SP, *in verbis*

"EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA CAUTELAR DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 447, DE 17 DE JUNHO DE 1994, DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 22, I, 61, II, ALÍNEA D, 127, § 2º, *IN FINE*, 128, § 5º; 129, INCS. VI E VII, E 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

"Impropriedade do meio empregado para regulamentação do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, reservada pela Constituição à lei complementar da União e dos Estados (art. 128, § 5º), circunstância que reforça a plausibilidade da tese da argüida inconstitucionalidade formal do referido ato e evidencia a conveniência da pronta suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados, no prol da harmonia funcional dos órgãos envolvidos"

9. Nem se há de dizer que o Ato 98/96 visou apenas a regulamentar o art. 103 da Lei Complementar 734/93, pois, como vimos, pelo considerando transcrito, ele inovou, como se o Órgão Especial do Colégio de Procuradores legislador fosse. Ora, outra ilegitimidade do Ato 98/96 decorre da natureza do sistema de controle e de sua regulamentação. Ou seja, o controle externo é uma faculdade que só pode ser outorgada por um poder diferente de seu titular. Não se admite que o controlador seja o próprio legislador de sua atividade

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
101
7

controladora. Quer dizer, mesmo que se tratasse de simples regulamentação dos dispositivos do art. 103 da Lei Complementar 734/93, sobre o controle externo, ainda assim o ato seria viciado, pois, se esse dispositivo dependesse de regulamentação para sua aplicação, a competência para baixar tal regulamentação não seria do Órgão Especial do Colégio de Procuradores. Bem se sabe que o poder regulamentar, para a fiel execução das leis, é uma função exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Assim, consta do art. 84, IV, da Constituição Federal, em relação ao Presidente da Republica, e do art. 47, III, da Constituição do Estado de São Paulo, relativamente ao Governador do Estado. Mas, o que é pior: os considerandos do próprio Ato 98/96 admitem que ele visava a inovar, a criar casos novos de controle, e veremos, a seu tempo, que, às vezes, até dispondo contrariamente ao texto da lei complementar.

IV - Outras normas constitucionais limitativas do controle externo

10. Conforme já se deixou claro antes, o controle externo da atividade policial pelo Ministério Publico, previsto no art. 129, VII, está limitado pela natureza da lei que o regulamenta - lei complementar -, mas também por outras normas constitucionais. Assim é que, no que interessa aqui, a Constituição estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre *"organização, garantias, direitos e deveres das policias civis"*. Ora, isso quer dizer que cabe à União estabelecer normas gerais sobre essa matéria e, aos Estados, normas suplementares. Isso significa que não pode a lei estadual, e menos ainda ato administrativo do MP, atribuir ao controle externo atividades que interfiram com a organização, as garantias, direitos e deveres das policias civis. Mais, ainda: o art. 144, § 4º, estatui que *as policias civis, dirigidas por delegados de policia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de policia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares*. Isso quer dizer que a Constituição reservou à policia civil estadual um campo de atividade exclusiva que não pode ser invadido por norma infraconstitucional e, menos ainda, por disposições de ato administrativo. Uma delas é a de realização do inquérito policial, que constitui o cerne da atividade de policia

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
102

judiciária, que não comporta o controle do Ministério Público, porque tal controle ainda pertence ao Poder Judiciário, como bem o lembrou o Dr. Anadyr de Mendonça Rodrigues, Subprocurador -Geral da República, no parecer supramencionado. A outra é que também à polícia civil, polícia judiciária, se reservou a função de *apuração das infrações penais*, o que vale dizer o poder investigatório, sendo, pois, de nítido desrespeito à Constituição normas que atribuam a Órgão do Ministério Público a faculdade de promover diretamente investigações, como o fez o art. 26 do Ato 98/96.

11. Outro limite está no art. 144, § 6º, da Constituição, que dispõe que *as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios*. Aí se define o poder hierárquico sobre as polícias, ao qual é insito o poder de correção de irregularidades e de ilegalidades, de sorte que essa faculdade não se insere no âmbito do controle externo, como pretende o Ato 98/96, especialmente no inc. III, do parágrafo único do art. 1º. Por isso é que a lei complementar, referida no art. 129, VII, da Constituição Federal, deve prever pormenorizadamente o exercício da função de controle externo pelo Ministério Público, a fim de evitar eventuais conflitos com o Poder Executivo local, no qual são subordinadas as polícias civil e militar, conforme dispõe o citado § 6º do art. 144. Isso demonstra, mais uma vez, a impropriedade de regular o controle externo por ato administrativo normativo elaborado pelo Órgão Especial do Ministério Público.

V - Infrações específicas às normas constitucionais

12. Em primeiro lugar, cabe observar que a regra do inc. I, do parágrafo único, do art. 1º, do Ato 98/96, investe o Ministério Público numa atribuição que é a da própria Secretaria da Segurança Pública, quando põe, como pressuposto ou fundamento do pretendido controle externo, atentar para "a prevenção da criminalidade", como a querer decidir ou dirigir a política de segurança, que pertence à Secretaria de Segurança Pública, sem,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
103

qualquer possibilidade de intervenção do Ministério Público, ao qual cabe apenas e tão somente atuar no campo da repressão da criminalidade, no estrito exercício de sua função de persecução penal. Fora disso é pretender invadir competências do Secretário da Segurança e do próprio Governador do Estado, a quem cabe, com exclusividade, traçar a política de segurança pública, sem que isso comporte ingerência de órgãos do Ministério Público.

13. O Ato 98/96 cria uma dubiedade no inc. III, do parágrafo único, do art. 1º e no inc. VIII, do art. 2º. No primeiro, diz que o Ministério Público, em sua atividade de controle, atentará para "a prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou abuso de poder relacionados com a atividade de investigação criminal". No segundo declara que compete ao Ministério Público "representar à autoridade competente para adoção de providências que visem sanar omissões ou prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder relacionados com a atividade de investigação penal". O certo é que o Ministério Público, em sua atividade de controle externo, como já dissemos, não exerce poder hierárquico, portanto não lhe cabe o poder direto de corrigir irregularidades, nem ilegalidades, nem abuso de poder como dá a entender o inc. III, do parágrafo único, do art. 1º. Vale dizer, o exercício do controle externo não investe seu titular no controle da legalidade dos atos do poder público (policial), pois essa é uma faculdade da hierarquia superior e do Poder Judiciário. O que lhe cabe mesmo é tão-só *"representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder"*, tal como está na alínea "c" do inc. XIII, da Lei Complementar 734/93. Nesses limites, não há objeção a fazer.

14. A regra do inc. IV do art. 2º, embora fundamentada na alínea "e", do inc. XIII, do art. 103, da Lei Complementar 734/93, também é de duvidosa constitucionalidade. Tanto na lei como no Ato se dá competência ao Órgão do Ministério Público para *"receber, imediatamente, comunicação da prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade policial estadual, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos*

STF TRIBUNAL FEDERAL 104

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

documentos comprobatórios da legalidade da prisão". Além disso, no art. 10, o Ato 98/96 estatui:

"Ao Ministério Público cabe zelar pela comunicação da Autoridade Policial ao próprio Ministério Público e ao Poder Judiciário sobre a prisão de qualquer pessoa, com indicação do motivo da custódia e do local onde se encontra o preso, acompanhada dos documentos que comprovem a legalidade do ato que será encaminhada à Promotoria de Justiça com atribuição para o exercício do controle externo, sem prejuízo de igual providência ao Juízo competente".

Ora, acontece que a Constituição, no art. 5º, LXII, estabelece que *"a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada"*. Tal norma está intimamente ligada à do inc. LXV do mesmo art. 5º, ou seja *"a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária"*. Vale dizer, a Constituição indicou a autoridade competente (o Juiz) para receber a comunicação imediata da prisão. Não cabe à lei estadual, nem mesmo lei federal, indicar outro destinatário de tal comunicação, impondo à autoridade policial uma obrigação que a Constituição não impõe. Se isso aumentasse a garantia individual, contra prisão ilegal, ainda se poderia admitir como legítima a medida, como uma forma de proteção dos direitos humanos, mas a verdade é que não aumenta essa garantia, pois não cabe ao Ministério Público julgar da legalidade ou da ilegalidade da prisão, nem, por conseguinte, lhe cabe relaxar a prisão ilegal. O que a exigência faz é simplesmente aumentar a burocracia e o trâmite de papéis inutilmente, já que a comunicação ao Juiz competente importará fazer conhecer ao Ministério Público que junto dele funcione, que terá vista dos autos.

Alias, sobre o assunto, o item II, § 2, "in fine", do parecer proferido no Processo G-30.946/94, aprovado por unanimidade, pelo E. Conselho Superior da Magistratura Paulista, em sessão realizada em 3 de julho de 1996, publicado no Diário Oficial do Estado de 7.6.96, assim especifica

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
105

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

"O Código de Processo Penal elenca o rol de funções de Polícia Judiciária (arts. 4° a 23). Quando ocorrer lavratura de auto de prisão em flagrante (arts. 301 e seguintes), *deve a autoridade comunicar a prisão ao Juiz (Constituição Federal, art. 5°, LXII) e não ao Ministério Público, como manda a Lei Orgânica Estadual (art. 103, XIII, "e") - o Juiz de Direito, após o primeiro exame do auto, o encaminhará ao Ministério Público"* (grifamos).

É nesse momento que terá cabimento o disposto no art. 11 do Ato 98/96, ou seja, o pronunciamento do Ministério Público sobre a regularidade da prisão e a adoção das medidas cabíveis para corrigir qualquer ilegalidade ou abuso de poder, etc. Nesses termos o dispositivo é perfeitamente ajustado às regras constitucionais do art. 5°, LXII. Fora disso, como eventual exigência de comunicação direta ao Ministério Público, a norma esbarra na competência estatuída nesse mesmo inciso constitucional e naquela outra prevista no inc. LXV do mesmo art. 5°, atribuída ao Juiz, para relaxar a prisão ilegal.

15. O art. 2°, V, cria um controle da regularidade do inquérito policial, que, enquanto medida desenvolvida no curso deste, é controle interno e não controle externo. Assim também é o procedimento administrativo contido no inc. VII do mesmo art. 2°, especialmente enquanto se liga aos arts. 24 e 26.

16. As medidas do parágrafo único do art. 5° ultrapassam os limites do controle externo, uma vez que dispõem sobre forma de escrituração de livros, sem que lei o tenha feito. Desse modo, está se fazendo controle interno e não externo, pois está determinando procedimentos que só cabem ao poder hierárquico.

17. O art. 9° contém também medida e procedimentos que não se incluem no controle externo, mas no poder hierárquico, já que irregularidades praticadas por funcionários da polícia hão de ser corrigidas por procedimentos administrativos instaurados pelo poder hierárquico, não pelo exercício do controle externo, cabendo a este apenas representar à

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
106

autoridade competente para tanto, como, aliás, consta da letra "c" do inc. XIII do art. 103 da Lei Complementar 734/93.

18. Já se mencionou antes que os arts. 16 e 17 criam regras de direito processual penal, sem base nem na Lei Complementar 734/93, nem em lei federal. Vimos que essas regras, que dão ao Ministério Público competência para a concessão ou limitação de prazo para a conclusão do inquérito policial, ferem o disposto no art. 22, I, da Constituição, que dá competência à União para legislar sobre direito processual, e que tal direito de marcar prazo para conclusão do inquérito policial já consta do art. 10 do Código de Processo Penal; e vimos também que a tentativa de mudar isso pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8.625/93 foi obstada por veto presidencial aos incs. X e XI, do art. 25 do correspondente projeto, de tal sorte que as regras daqueles dispositivos do Ato 98/96 são flagrantemente inconstitucionais.

19. O *caput* do art. 17 dá origem a situação jurídica nova, não prevista expressamente em lei, facultando aos membros do Ministério Público interferir na condução das diligências e demais investigações dos inquéritos policiais em andamento. A admissão dessa prerrogativa equivaleria à assunção, por parte deles, da presidência dos inquéritos policiais, que compete *exclusivamente* à autoridade policial, nos termos da Constituição (art. 144, § 4º) e legislação processual penal. A condução do inquérito policial é função exclusiva da autoridade policial, como titular, também exclusivo, da função de polícia judiciária. A lei processual em vigor não confere aos membros do Ministério Público o poder de requisitar diligências no curso dos inquéritos policiais, e admitl-lo seria conferir-lhe o poder de condução dos inquéritos, o que equivaleria deferir-lhe a presidência destes, contra norma constitucional que atribui à polícia civil (delegados de polícia) essa prerrogativa, como titular da função de polícia judiciária.

20. O art. 24 do Ato 98/96 cria também um estranho procedimento administrativo específico, que, segundo o parágrafo único do mesmo artigo, *"terá como escopo assegurar a uniformização das orientações da Promotoria de Justiça para as Autoridades*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
107

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Policiais, veiculadas através de relatório, notificação, requisição, recomendação ou reunião conforme o caso...", na hipótese de os órgãos do Ministério Público detectarem falhas e irregularidades ao oficiarem nos inquéritos policiais. Ora, aqui não se trata mais de controle externo, pois "*ordenar e rever a atuação de seus agentes*", como lembra Hely Lopes Meirelles (*Direito Administrativo Brasileiro*, 18ª ed. 1993, p. 105) é função do poder hierárquico; logo trata-se de atividade de controle interno e não de controle externo. Ou seja, inexistindo na ordenação jurídica vigente vínculo de subordinação entre as autoridades policiais e os membros do Ministério Público, a exigência contida na citada disposição do Ato 98/96 é inconstitucional, especialmente porque a relação de subordinação, a que cabe um tal procedimento, está contida no art. 144, § 6°, que confere o vínculo de subordinação das polícias estaduais ao Governador do Estado, através, aliás, da Secretaria de Segurança Pública.

21 Mais contundentemente inconstitucional é o disposto no art. 26 do Ato 98/96, quando atribui ao órgão do Ministério Público a função investigatória direta. Eis o texto:

""Art. 26. O órgão do Ministério Público poderá *promover diretamente investigações, por meio de procedimento administrativo próprio a ser definido em Ato do Procurador Geral de Justiça*, ouvido o Colégio de Procuradores de Justiça:

"I - se houver necessidade de *providência cautelar*;

"II - quando as peculiaridades do caso concreto exijam *em prol da eficácia da persecução penal*"

Em essência, nesse dispositivo institui o Ministério Público, *sponte propria*, particular forma de inquérito, extrapolando os limites, consignados em lei, que lhe permitem encetar investigação, o que só é possível nas hipóteses de infração penal praticada por Promotores de Justiça, ou nos casos de inquérito civil, como medida preliminar à propositura da ação civil pública. O procedimento administrativo, referido no dispositivo, é uma contrafação do inquérito civil previsto no inc. III do art. 129, da Constituição, que não pode ser transmudado em mal disfarçada forma de inquérito penal, porque tem destinação própria qual seja servir de peça informativa prévia à propositura da ação civil pública para os fins ali

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
108

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

previstos. A apuração das infrações penais é uma das atribuições exclusivas da polícia civil, que se encontra expressamente prevista no art. 144, § 4º, da Constituição Federal. Não há como legitimamente passar essa atribuição para o Ministério Público por meio de ato administrativo ou de qualquer medida legislativa infraconstitucional, sem grave afronta a normas e princípios constitucionais. Vale dizer, pois, que o tal "*procedimento administrativo próprio*" é, na verdade, um expediente de invasão de competência, desprovido de base legal.

VI - Conclusão

22 Por todo o exposto, vê-se que ferem normas constitucionais ou legais, e por isso não podem perdurar, as disposições citadas do art. 1º, parágrafo único, III; art. 2º, IV, V e VIII (enquanto ligado ao art. 26), parágrafo único do art. 5º (que define regras de escrituração de livros, sem que lei o tenha feito, portanto controle interno, não externo); art. 9º (enquanto dá competência para procedimento administrativo para corrigir irregularidade, o que é atividade de poder hierárquico e não de controle externo, pois em tal caso só cabe representar à autoridade competente para a apuração das irregularidades); art. 10 (conforme exposto no texto supra); Cap. IV (em geral sobre o controle da regularidade do inquérito policial, mas especialmente os arts. 16 e 17); art. 23 (enquanto contém controle interno e não externo); art. 24 e seu parágrafo único (conforme demonstrado no texto supra); art. 26 (cria sistema de investigação inconstitucional, também demonstrado no texto supra).

São Paulo, 16 de outubro de 1996

José Afonso da Silva
Secretário de Estado da Segurança Pública

Doc. Nº 08
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
709

Antonio Evaristo de Moraes Filho
Professor

O MINISTÉRIO PÚBLICO E O INQUÉRITO POLICIAL[1]

Antonio Evaristo de Moraes Filho (advogado criminal e professor de Direito Penal da UERJ)

Em seus trinta e sete anos de existência, a Corte Européia dos Direitos do Homem vem se afirmando como um tribunal paradigma, a servir de espelho para todos os organismos que têm como meta a distribuição de justiça.

Em se analisando seus julgados, no campo criminal, verifica-se que a Corte tem revelado marcante preocupação em resguardar o respeito à garantia da *equitatividade* do processo penal, em cujo curso do qual se deve assegurar às partes a **igualdade de armas**.

Assim, por exemplo, no "Affaire Barberá, Messegué et Jabardo, contra a Espanha", o tribunal internacional considerou ilegítima a condenação dos réus, acusados de atos de terrorismo, que

---

[1] Trecho da palestra proferida na Escola Superior do Ministério Público da Bahia, em 29/11/96.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
110

tiveram como conseqüência a morte de um empresário catalão. A Corte entendeu que fora violado o art. 6.1 da Convenção Européia dos Direitos do Homem, em face de não haver sido garantido aos condenados um *procés équitable* (vide Vincent Berger, "Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme",4ª ed. 1994, pgs. 173/7).

No desdobramento das reflexões sobre os problemas relativos à igualdade de armas e ao processo eqüitativo, surgem como matéria de relevo as denominadas **investigações preliminares**, que constituem a fase preparatória da *persecutio criminis*, correspondendo, no direito brasileiro, ao inquérito policial. Acerca do tema, um dos mais importantes aspectos relaciona-se com a questão da autoridade pública a que se deva incumbir de efetuar as investigações: se à Polícia Judiciária, ao Ministério Público ou ao Juiz de Instrução.

Com a progressiva prevalência, na Europa, do sistema acusatório, cada vez mais vai sendo postergada a figura do Juiz de Instrução. Nos dias de hoje, a dúvida se limita em escolher, entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público, a quem se confiar o comando e a feitura direta das investigações preliminares.

Os excessos de exposição publicitária dos membros

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
111

do Ministério Público italiano, que acabou por contaminar seus colegas franceses, teve, como um dos funestos resultados, o suicídio, em Paris, de um empresário injustamente indiciado e alvo de opressivo noticiário pela imprensa. Este episódio e outros análogos, de acusações estrepitosas e injustas desencadeadas pelo *parquet*, fizeram com que se fortalecesse o entendimento em favor da entrega das investigações preliminares às autoridades policiais, ainda que sob o controle, mais ou menos intenso, do Ministério Público.

Em contrapartida, a consciência jurídica mundial ficou traumatizada com o famoso "Processo dos Seis de Birmingham", que culminou com um brutal erro judiciário, decorrente da atuação da polícia inglesa que, através da tortura nos interrogatórios, obteve a confissão dos indiciados (irlandeses suspeitos de homicídios por atos terroristas), e que, por meio da fraude, apresentou um laudo pericial dando como positiva a presença de vestígios de explosivos, nas mãos dos reús.

No momento, esta matéria referente à atribuição para a condução do inquérito ganha extrema importância no Brasil, em razão das divergências surgidas na interpretação do art. 26, I, da Lei Orgânica Nacional dos Ministério Público (L. 8.625/93), gerando questionamentos sobre a possibilidade de o Ministério Público

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
112

promover, diretamente, a abertura de inquéritos de natureza criminal e, no curso dos mesmos, realizar as diligências que o art. 6º do Código de Processo Penal incumbe às autoridades policiais.

Sobre esta matéria, seria de todo pertinente fazer-se, de início, uma rápida analise dos diversos sistemas adotados na Europa, para o que nos valeremos, basicamente, das obras "Procédures Pénales d'Europe" (coordenada por Mireille Delmas-Marty, 1995) e "Droit Pénal Comparé" (Jean Pradel, 1995).

Em quase todos os países, a persecução penal é precedida de uma fase preparatória destinada a apurar a existência do crime e identificar o seu autor.

No tocante à atribuição para conduzir estas investigações preliminares, há dois sistemas principais: o **inglês**, pelo qual a incumbência é da polícia; e o **continental**, onde, no dizer do novo Código de Processo Penal italiano, "il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria"(art. 327).

Na Inglaterra, o Ministério Público não pode proceder, diretamente, investigações. Lá prevalece o que Mireille Delmas-Marty denomina de *duplo grau* de apreciação das

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
113

investigações preliminares, que são, inicialmente, valoradas pela polícia que as promoveu, e depois pelo *Crown Prosecution Service*. O direito inglês entende que a **separação das funções** de colher a prova, e de formar a *opinio delicti* sobre as mesmas, é mais consentânea com a garantia do processo eqüitativo (*proces équitable*), sendo que a partir do *Prosecution of Offence Act* , de 1985, foi considerado **que as funções de investigar e de desencadear a ação penal são incompatíveis** ("Procédures..."cit. p. 418).

Em suma, na Inglaterra, adota-se, desde a fase preparatória da persecução, o que Jean Pradel intitula de *séparatisme*, princípio pelo qual devem ser cometidas a órgãos ou agentes diferenciados as sucessivas funções no curso do procedimento penal. A acumulação de funções cria o risco da parcialidade, podendo um operador do direito (policial, membro do Ministério Público ou magistrado) adotar um ponto de vista, desde logo, no início das investigações, e mantê-lo ao longo do procedimento, ficando indiferente em face de qualquer outra alternativa probatória.

Este fenômeno foi muito bem estudado por Altavilla, em sua famosa "Psicologia Judiciária" (ed. port., 1960, v. 5°, pgs. 36/39), onde dedicou dois verbetes aos perigos das **hipóteses provisórias**, que podem "seduzir o investigador ,de maneira a torna-lo

TRIBUNAL FEDERAL
114

daltônico na apreciação das conclusões de indagações ulteriores". Adverte o mestre italiano que, uma vez internalizada na mente do policial, do promotor ou do juiz, a procedência da **hipótese provisória**, cria-se em seu espírito a necessidade de demonstrar o que considera verdade, "à qual ele liga uma especial razão de orgulho", como se, a eventual demonstração da improcedência de *sua hipótese* "constituísse uma razão de demérito". E assim, intoxicado por *sua verdade*, sobrevaloriza todos os elementos probatórios que lhe forem favoráveis, e diminui "o valor dos contrários, até o ponto de não serem tomados em consideração num auto".

Exatamente para evitar estas distorções, que não raro conduzem à perpetração de erros judiciários, prevalece o **separatismo das funções**, princípio que foi consagrado pela Corte Européia, no julgamento do "Caso Pauwls c. Bélgica" ("Jurisprudence..."cit., Anexo E, p. 491).

Mesmo em se tratando de fase inicial da persecução, quando se decide sobre a abertura, ou não, do processo, à luz dos elementos coligidos nas investigações preliminares, parece necessária, desde aí, a separação de funções de modo que um órgão, diferente daquele que efetuou colheita da prova, tenha a incumbência de optar entre a instauração do processo e o arquivamento do inquérito. Não se

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
115

deve esquecer de que, no estágio atual de nossa civilização, o simples sentar-se no banco do réus já representa uma espécie de pena, considerando-se o processo penal, em si mesmo, uma *cérémonie de dégradation*, celebrada na *place de supplices*, que é o tribunal criminal. Assim não seria razoável que o mesmo órgão que conduziu as investigações preliminares tivesse, também, a atribuição de decidir sobre a submissão do indiciado aos percalços uma ação penal,que sempre atinge os *status dignitatis* do cidadão (Frederico Marques, "Elementos do Direito Processual Penal", vol. II, 1961, p. 167)

* * *

Paralelamente, na quase totalidades dos países continentais, prevalece um sistema diametralmente diverso do inglês, confiando-se ao Ministério Público a integral responsabilidade pela instauração e condução das investigações preliminares, figurando a polícia como órgão operacional e auxiliar.

Assinale-se que este sistema hamoniza-se com uma das conclusões adotadas pela Associação Internacional de Direito Penal, num congresso reunido em Berna, no ano de 1988, quando se

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
116

assentou que da qualidade dos trabalhos dos órgãos incumbidos das investigações iniciais, depende, em boa parte, a qualidade das subseqüentes fases do processo penal. Por isso, entre outras razões, a direção das *indagini preliminari* não deve ser entregue à polícia, eis que "a lógica da polícia é uma lógica de perseguição...: ela tem como missão encontrar culpados, e não inocentes" (J.-L. Sauron, *apud* "Procédures..."cit., p. 419).

Há de se ressalvar, porém, que o novo código italiano preocupou-se em estabelecer uma diversificação de funções, ainda na fase preliminar, instituindo a figura do *giudice per le indagini preliminari* (art. 328), incumbido de manifestar-se sobre certas questões de natureza probatória, e competente para examinar o pedido de arquivamento, e, sobretudo, para decidir sobre a abertura da ação penal, após uma audiência preliminar (arts. 416 a 437), de caráter contraditório, com possibilidade de colheita de novas provas. A presença deste juiz é uma forma de controlar, indiretamente, a atuação do Ministério Público, como que em resposta à famosa indagação de Juvenal: *Quis custodiet ipsos Custodes?*

Por fim, ratificando a tendência do *séparatisme* destacada por Pradel, o diploma peninsular não permite ao juiz que prolatou decisão na fase da audiência preliminar prosseguir funcionando

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
117

nas etapas ulteriores do processo (art. 34.2).

* * *

Entre os dois sistemas - o **inglês** e o **continental** - o legislador brasileiro optou por aquele que estabelece uma diferenciação de funções, incumbindo à polícia a realização do inquérito, ainda que admitida certa vigilância por parte do Ministério Público. Enquanto para este último ficou atribuída a função de promover a ação pública, em regra com assento nos elementos coligidos pela polícia judiciária.

Assinala o emérito Tourinho Filho, citando o saudoso mestre Frederico Marques, "que a *persecutio criminis* apresenta dois momentos distintos: o da investigação e o da ação penal", cabendo ao Ministério Público "ajuizar a ação penal" ("Processo Penal", vol. 1, 11ª ed., 1989, p. 167). Pondera, a seguir, que

> "para o órgão do Ministério Público poder levar ao conhecimento do Juiz a notícia sobre um fato infringente da norma, apontando-lhe o autor é intuitivo tenha em mãos os elementos

STF TRIBUNAL FEDERAL 118

> comprobatórios do fato e da respectiva autoria. E como consegui-los? Para isto, **o Estado criou outro órgão** (grifo nosso), incumbido dessa missão. É a *Polícia Judiciária*, cuja finalidade é a de investigar (...) Feita essa investigação, as informações que a compõem são levadas ao Ministério Público, a fim de que este, se for o caso, promova a competente ação penal".

Em diversas passagens subseqüentes de sua obra, o celebrado processualista enfatiza ser da polícia judiciária a atribuição de desenvolver o primeiro momento da atividade repressiva do Estado, desempenhando "uma fase primária da administração penal" (p. 169), oportunidade em que realiza "uma série de diligências, tais como: (...) interrogatórios, depoimentos, acareações, reconhecimentos que, reduzidos a escrito ou datilografados, constituem os autos do inquérito policial", que são encaminhados a juízo, "a fim de que o Estado, por meio de **outro órgão próprio, que é o Ministério Público**, sobre eles se manifeste, ou iniciando a ação penal com o oferecimento da denúncia, ou requerendo o arquivamento, etc." (pgs. 170/1).

Este critério de atribuir, na *persecutio criminis*,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
199

funções diferenciadas a dois órgãos distintos é o que melhor se coaduna com o **sistema acusatório**, que os estudiosos, de uma forma geral, consideram mais eficaz do que o **sistema inquisitório**, no tocante ao resguardo das garantias do cidadão em face do poder persecutório do Estado.

Em nossos dias, como se disse, pode-se constatar, através das decisões da Corte Européia dos Direito do Homem, que há uma grande preocupação em se preservar o respeito ao *procès équitable* e à *egalité des armes*, garantias que ficam seriamente ameaçadas se for permitido a uma das partes - o Ministério Público - o exercício de múltiplas funções, como a de colher, diretamente e sem qualquer controle, as provas da fase preliminar e, depois, a de emitir a *opinio delicti*, desencadeando a ação penal, com fulcro nas provas por ela própria produzidas, ao seu talante. E o talvez mais grave, será a previsível formação de uma ulterior corrente jurisprudencial, reconhecendo como suficiente, para efeito condenatório, a prova colhida pelo Ministério Público na fase preliminar, em homenagem à credibilidade da fonte de que emanou.

Ademais, sob o aspecto **institucional,** esta faculdade de o Ministério Público produzir, diretamente, a prova da fase preliminar da *persecutio* implicaria outorgar-se a este órgão um

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
120

poder incontrastável em matéria de arquivamento das peças de informação. Com efeito, basta imaginar-se que, num determinado caso, o Ministério Público efetuasse, na fase preliminar, toda colheita da prova dando-lhe, intencionalmente, ou não, um direcionamento favorável ao indiciado. Logo a seguir, na etapa processual subseqüente, em face da fragilidade ou insuficiência dos elementos que ele próprio coligira, pediria o arquivamento das peças, arquivamento este que se tornaria obrigatório, mesmo com a eventual discordância do juiz, caso o Procurador Geral ratificasse a *opinio* de seu subordinado (art. 28, CPP). Assim, em questão de arquivamento, estaria instalada uma verdadeira **ditadura** do Ministério Público, com sério comprometimento para o **princípio da obrigatoriedade da ação penal,** que poderia ser facilmente contornado, diante da ausência, proposital, ou não, de elementos probatórios para o oferecimento da denúncia.

* * *

Apesar de o nosso Código de Processo Penal haver adotado o sistema de funções diversificadas, de uns tempos para cá, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público, tanto na área federal, quanto na estadual, tem pretendido instaurar verdadeiros

TRIBUNAL FEDERAL
121

inquéritos no campo penal, realizando diretamente as diligências que o art. 6° do CPP atribui à autoridade policial. Para tanto, invoca o *parquet* o art. 26, I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (L. 8.625/93).

Ora, evidentemente, o dispositivo invocado não autoriza o Ministério Público a exercer funções privativas da polícia judiciária.

Senão, vejamos.

A Constituição, no art. 129, III, arrola entre as "funções institucionais do Ministério Público", a de "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público, etc". E no item VI do mesmo artigo faculta ao Ministério Público a expedição de "notificações nos procedimentos administrativos **de sua competência**" (grifo nosso). Já no item VIII, quando cuida da **esfera penal**, a Carta fala do poder de "**requisitar** diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial" (grifo nosso).

Por seu turno, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (L. 8.625, cit.), ao regulamentar esta matéria, reitera, no art. 26, I, a faculdade de "instaurar inquéritos civis e outras medidas

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
122

e procedimentos administrativos **pertinentes**" (grifo nosso), admitindo que, "**para instruí-los**" (grifo nosso), se possa "expedir notificações para colher depoimentos, e em caso de não comparecimento injustificado requisitar condução coercitiva, etc." (art. 26, I "a").

Assim, uma das funções do Ministério Público é promover o **inquérito civil**, que se destina a colher elementos que permitam instruir a ulterior ação civil pública, a qual tem por objeto a "proteção, prevenção e reparação de danos" causados a determinados bens e interesses (v.g. meio ambiente, bens e direitos de valor artístico, etc.), e também visa obter a anulação de atos lesivos ao patrimônio público (art. 25, IV, "a" e "b", L. 8.625).

Somente em outro item, o de número IV, o art. 26 trata da **matéria penal**, e permite, como se acentuou, ao Ministério Público "requisitar à autoridade diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, e de inquérito policial militar (...) podendo acompanhá-los". Também no direito anterior (Lei Complementar nº 40/81), a única hipótese em que era cometida ao Ministério Público a incumbência de promover, diretamente, os atos do inquérito, ocorria quando o Procurador Geral avocava "excepcional e fundamentadamente, inquéritos policiais em andamento", **onde não houvesse delegado de carreira** (art. 7º, VII).

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
123

O relevante é que, em face do texto constitucional vigente, e o da Lei Orgânica que o regulamentou, parece claro que se adotou um critério diferenciado em matéria de investigações preparatórias: no **campo civil**, cabe ao Ministério Público instaurar o **inquérito civil** ou outros procedimentos administrativos pertinentes, no curso dos quais se permite que realize **diretamente** diligências, inclusive a colheita de depoimentos (item I e alíneas do art. 26, cit.); já em **sede penal**, matéria prevista em item diverso (IV) do mesmo art. 26, é-lhe facultado meramente **requisitar** diligências ou a abertura de inquéritos, "podendo acompanhá-los". Aliás, é atribuição do Procurador-Geral de Justiça designar membros do Ministério Público para "acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória" (art. 10, IX, "e", da Lei nº 8.625, cit.).

Entretanto, apesar desta diferenciação fixada nos textos ora invocados, o Ministério Público, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, nas esferas federal e estadual, está querendo adquirir o vezo de promover, **diretamente**, investigações preliminares, expedindo notificações e tomando depoimentos, numa verdadeira usurpação das atribuições da autoridade policial, a quem a Constituição comete as funções de polícia judiciária (art. 144, § 1º, IV e § 4º).

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
124

Seria, sem dúvida, de extrema valia que o Ministério Público acompanhasse as diligências investigatórias e os inquéritos realizados pelas autoridades policiais, ainda mais porque isto traduziria, de alguma forma, o exercício do controle externo da atividade policial. Porém, a faculdade de o Ministério Público produzir, direta e pessoalmente, sem qualquer controle, as peças de informação que virão a servir, no futuro, de base para o oferecimento de denúncia, ou para o pedido de arquivamento, implicaria risco para o **princípio da paridade de armas**, e conferiria a este verdadeiro **quarto poder** um arbítrio incontrastável no exercício, que lhe é privativo, da função de promover a ação penal.

* * *

O importante é que o sistema legal brasileiro vigente não autoriza o Ministério Público promover as investigações preliminares, em substituição à polícia judiciária. Neste sentido, recentemente a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em *habeas corpus* relatado pelo eminente JD Subst. Silvio Teixeira, concedeu a ordem por unanimidade, tendo acórdão a seguinte ementa:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
125

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO. INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O DEVIDO PROCESSO LEGAL.

A ação de "habeas corpus" controla não somente o direito à liberdade, senão também a validez do procedimento de que possa resultar a restrição a esse direito.

A função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, são privativas das polícias civis.

Ao Ministério Público cabe o monopólio da ação penal pública, mas sua atribuição não passa do poder de requisitar

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
126

diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial-militar.

Somente quando se cuidar de inquéritos civis é que a função do Ministério Público abrange também a instauração deles e de outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, aqui incluídas as diligências investigatórias".

* * *

Por fim, cumpre ressalvar que nada impede que se passe a adotar sistema semelhante ao dos países do continente europeu, transferindo-se para o Ministério Público, com todos os riscos que tal mudança possa desencadear, a atribuição de instaurar e comandar o inquérito preparatório da ação penal. Para tanto, basta operar-se as mudanças necessárias no texto constitucional e na legislação ordinária que, no momento, estão sendo desprezados com a realização de procedimentos investigatórios por parte do Ministério Público, nas

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
127

órbitas federal e estadual, no Estado do Rio de Janeiro.

Nesta hipótese, entretanto, é de todo necessário que seja expressamente vedado ao juiz de mérito fundamentar a sentença condenatória nas provas colhidas pelo Ministério Publico, na fase das investigações preliminares. À semelhança do que ocorre no Código de Processo Penal Militar, terá de haver dispositivos expressos proclamando que o inquérito "tem caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal"(art. 9. CPPM), e que "o juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto de provas **colhidas em juizo**" (art. 297 CPPM, grifo nosso). Do contrário, estará violentada a garantia constitucional do devido processo legal, e seus corolários: a ampla defesa e o contraditório.

Doc. 09

TRIBUNAL FEDERAL 128

O MONOPÓLIO INVESTIGATÓRIO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Alberto Calvano

1. Constitui-se, no apagar das luzes do segundo milênio, questão tormentosa para o Ministério Público pátrio a aceitação, na Nova Ordem Constitucional, do monopólio investigatório pelas polícias judiciárias dos Estados e da União, a saber, as **Polícias Civis** Estaduais e Federal.

2. A resistência às novas regras que, no direito brasileiro acompanha, em termos, o "sistema garantístico" do modelo italiano, este operado pela aprovação do "*Nuovo Codice di Procedura Penale*", de 1989, tem gerado conflitos institucionais preocupantes, a ponto de alguns setores bastantes representativos do Poder Judiciário, virem sustentando, quando provocados à prestação jurisdicional, entendimento de que não tem o Ministério Público brasileiro qualquer capacidade investigatória criminal, tarefa essa que o Constituinte atribuiu a outras instituições, funções ou poderes, no estado democrático.

3. O modelo anterior, tanto o italiano quanto o brasileiro, consagrava regra onde o Promotor de Justiça tinha, de fato, entre nós, e, de direito, naquele, a direção da polícia judiciária e da investigação policial. Na Itália, está na Constituição de 1947, no seu artigo 109, a subordinação da "*polizia giudiziaria alla magistratura*" (**não judicante**), enquanto aqui, de forma bastante minorada, inscrevia-se no parágrafo único do artigo 4º do CPP, uma autorização para que leis outras atribuíssem a autoridades administrativa o poder investigatório em matéria penal.

4. Obviamente, se recuarmos no tempo, veremos que 1941 era mais vizinho de 1930, do que de 1988. Expliquemos o porquê desse recuo. Se não se incorre em erro, vivia-se naquela época em regimes de força, tanto no Brasil quanto na Itália. Aqui, na administração **GETÚLIO DORNELLES VARGAS**, editou-se decreto-lei aprovando o novo Código de Processo Penal. Lá, na península itálica, no governo de **BENITO MUSSOLINI**, outorgava-se o Código Rocco.

5. Por razões históricas, as forças policiais na Itália, especialmente, a "*Guardia di Finanza*" e "*L'Arma dei Carabinieri*", detinham, como ainda detêm, poderes extraordinários, e sempre foram e, continuarão sendo, submetidas aos Procuradores do Reino, hoje, da República.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 129

6. Estes, na estrutura da magistratura italiana, integram-na como **magistrados não judicantes**, uma espécie de magistrados investigadores, eis que vigia, até 1989, naquele país, **o juizado de instrução**, fase esta da ação penal em que pontificava, na polícia judiciária, a pessoa do "**Procuratore**" ou simplesmente do "**Magistrato**". Mesmo com a proclamação da República, ao se promulgar a Constituição de 1947, conservou-se, no artigo 109 da Carta, a direção da polícia judiciária pela magistratura.

7. Não pôde o "*Nuovo Codice di Precedura Penale*", de 1989, alterar, em norma de menor hierarquia, essa subordinação, em que pese ter o direito processual italiano abandonado o **juizado de instrução**, substituindo-o pelo **sistema acusatório**, semelhante ao adotado no Brasil.

8. Contudo, na prática, o "*modelo garantistico*" mantém o "*Procuratore della Republica*" exercitando não apenas a função acusatória do Estado mas, também, e, principalmente, todas as funções investigatórias, comprometendo, com isso, o princípio da igualdade das partes. Se o Ministério Público investiga e prepara a inquisa — "*indagine preliminare*" — para a ação penal, sem que nesse momento se assegure ao investigado os mesmos meios e recursos, o **sistema acusatório** foge da sua natureza histórica e permeia com o modelo que o direito italiano pós-guerra entendeu não ser o melhor garantidor dos inalienáveis direitos do Cidadão.

9. Contudo, lá ainda é assim.

10. No Brasil, procura-se há pelo menos duas décadas, sair do "*modelo o sistema garantistico*", para algo onde o Cidadão volta a ser apenas objeto de investigação, perdendo a sua identidade e garantias constitucionais.

Em nome do Estado, o Cidadão passaria, então, a ser um tutelado do Ministério Público!

> *"O indivíduo, no Estado Democrático de Direito, não é objeto de investigação, mas sujeito de direitos impostergáveis, onde desponta a garantia à sua integridade física e à própria vida, sempre comprometidos pela tortura policial."*

E, mais:

> *"A figura do juizado de instrução, resquício de inquisitorialismo, não condiz com o exercício democrático."*

11. Esta é a posição de douto e ínclito Procurador da República, **Dr. CLÁUDIO LEMOS FONTELES**, membro da 2ª Câmara do Ministério Público Federal do Brasil, conforme Ata da 106º Sessão, publicado no Diário de Justiça da União, do dia 24/06/1999, nº 119, às fls. 117.

12. Inquestionavelmente, com esse entendimento, começa o Ministério Público pátrio a melhor se identificar com o moderno direito processual penal, especialmente com a Nova Ordem Constitucional estabelecida na Carta de

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
130

1988, onde, definitivamente, afasta-se a Pública Acusação de qualquer ato ou ação investigatória, que não seja realizada sob a presidência de uma das Autoridades em matéria penal: o Juiz **Natural** e o Delegado de Polícia (que também deve ser **Natural**, e não escolhido pelas partes ou administrador público).

13. O Estado de Direito não mais comporta o Estado Administração, responsável pela **Acusação**, preparando, na fase preliminar do persecutório penal, a **ação**, sem que dela tenha acesso e nela participe a outra parte da relação processual. Nessa fase de evolução do Estado Moderno não há mais espaço para o **promotor**, ou procurador do rei, mas de um agente político, com missão específica de representar, judicialmente, o titular de direito violado, exercitando, em nome deste, o **direito de ação**.

14. Essa anômala figura de antanho, foi rejeitada pela Assembléia Nacional Constituinte, em 1988, e pela Constituinte Revisora, em 1993, porque estaria ela em franca desarmonia com o **princípio do contraditório e ampla defesa**.

15. Critica-se exarcerbadamente a Polícia, como instituição permanente de segurança pública, quando é sabido que não se quer uma polícia-cidadã, uma polícia profissional, em suma, uma polícia de investigação, porque se teme a inteligência do cidadão-policial.

16. Daí a estratégia de dividir, de questionar, de retirar os recursos da polícia judiciária e de torná-la inviável aos fins que o Constituinte lhe destinou.

17. Quando se chega a afirmar que todos podem investigar crimes, que tal atribuição não é monopólio da Polícia Judiciária e que o parágrafo único do artigo 4º do CPP, ainda está em vigor, não se quer apenas confrontar com a Polícia Civil, mas, especialmente, descumprir a Constituição de 1988.

Com leitura atenta dos artigos 127, 128 e 129 da Carta de 1988, combinados com o artigo 144 e princípios inscritos dos artigos 21, 22, 23 e 24, dificilmente se suscitariam afirmações, como tem sido feitas em recentes episódios da política brasileira e de combate ao crime, seja organizado ou desorganizado, do colarinho ou do pó branco.

18. O Ministério Público pátrio, especialmente o fluminense, precisa se conscientizar disso e fixar a sua linha de ação institucional, bem como que as regras da Lei Complementar nº 28/81, a chamada Lei Orgânica, ainda vigente em nosso Estado, naquilo que não conflita com a Carta de 1988 e Lei Ordinária Federal nº 8.625, devem ser observadas pelos seus dirigentes e integrantes. Que Órgãos de Execução do Ministério Público com atribuições legais e constitucionais, são aqueles ali elencados e que não há previsão legal para se criarem, pela via administrativa (Resoluções, Portarias,OS's, etc.), outros Órgãos de Execução. Que as chamadas "promotorias de investigações penais", "centrais de inquéritos", "grupos de apoio ao Promotor" "centrais regionais administrativas-institucionais" são criações internas, inaceitáveis em um Estado de Direito.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 131

19. No âmbito federal, a Lei Complementar nº 40 não permitia esse "*plus*" institucional, assim como hoje a Lei Complementar nº 75, também não o ampara.

20. Há quem sustente, ainda, no Ministério Público da União e no Ministério Público dos Estados, ser a Pública Acusação competente para realizar atos de polícia judiciária e de investigação criminal, porque, antes da Carta de 1988, inexistindo disposição constitucional proibitiva e achando-se vigente o parágrafo único do artigo 4º do CPP, as reportadas Leis Orgânicas (a de nº 40 da União e 28, do RJ), autorizavam, expressamente, que em Comarca onde não houvesse Delegado de Polícia de Carreira, cabia ao Promotor de Justiça a presidência do Inquérito Policial.

21. Por isso, a Lei que implantou nesse nosso país o inquérito e a ação civis públicas, permitia ao M.P. a presidência do inquérito civil. Ai estava mais uma atribuição investigatória do M.P. como, anteriormente, a Lei de Falências permitia ao Magistrado a presidência do inquérito, nos crimes falimentares, dispositivos esses que foram derrogados pelo artigo 144 e seus §§ e incisos, da Constituição de 1988. Hoje, somente a Polícia Judiciária tem poder investigatório.

22. Contudo, mestres do nosso direito, ainda não se aperceberam de que, a partir de 05/10/1988, a disciplina da ação investigatória **de todos os crimes**, tem hoje o monopólio das **Polícias Civis** — a Federal e a dos Estados.

23. Ninguém mais tem esse poder-dever investigatório, a não ser violando o mandamento constitucional e a ordem jurídica brasileira, o que não é saudável para a Justiça, a Democracia e a Cidadania.

Não se pode confundir os poderes do Congresso de criar e instalar Comissões Parlamentares de Inquérito, com Inquérito Policial. Este se destina apurar crimes e propiciar a propositura de Ação Penal, enquanto aquele busca apurar a falta de decoro parlamentar, para a sanção aplicável pela própria Casa, qual seja a cassação do mandato eletivo, inclusive do Presidente e Vice Presidente da República. Nos Estados por simetria constitucional, a regra é a mesma. As CPI's não se destinam apurar crimes.

Se há notícias e elementos de provas, sobre a existência de ilícito penal, constitucionalmente cabe à Polícia Judiciária a sua apuração, enquanto o processo e julgamento é da competência **exclusiva** do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 102, I, b da CR).

24. Pouco a pouco o **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL** está pondo ordem em nosso sistema jurídico, de administração da Justiça e de exercício dos Poderes, ao construir a sua jurisprudência, como Guardião da Constituição.

25. Ensinamentos se aurem das suas intervenções, especialmente nas ADIN's, como na de nº 245, onde a Corte reconhece, inclusive, a necessidade de se assegurar ao Delegado de Polícia a independência no exercício das suas

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
132

funções constitucionais, exigindo-se a existência de carreira específica para o seu desempenho.

> *"Cabe registrar, finalmente, ser o Delegado de Polícia um agente político, não só em razão de seu assento constitucional como Chefe de Polícia Judiciária (art. 144, § 1º, IV e § 4º da CF), mas, sobretudo, pela sua independência no exercício dessas atribuições de polícia judiciária." (Parecer do Senador JEFFERSON PÉRES, Relator da PEC nº 28/99).*

Por esse entendimento, está mais claro do que nunca, de que se o Delegado de Polícia é o "Chefe de Polícia Judiciária (art. 144 § 1º, IV § 4º da C.F.)", todos os Órgãos de Execução de atividades de polícia judiciária estão sob as suas ordens, direção, orientação, supervisão, controle, coordenação, etc, etc.

26. Eis aí, para uma nova reflexão, o monopólio investigatório consagrado na Constituição, expresso pelo seu Guardião, o **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SENADO DA REPÚBLICA.**

27. Os que acompanham, no D.O.U., a publicação da decisão das mais altas Cortes, têm, hoje, a consciência de que, em nosso país, as atividades **Investigatórias**, **Acusatórias Públicas** e **Judicantes**, são exercidas por agentes políticos (Funções Essenciais à Justiça e Poder) distintos, e que cada um tem o seu momento próprio de intervenção, para que o grande destinatário das funções do Estado possa ter assegurado o respeito aos seus inalienáveis direitos civis.

28. Por isso, todos os operadores do Direito têm o poder-dever, como Cidadãos e como profissionais, de defenderem a fiel observância desses princípios, de suscitarem o exame e reexame de posições que se apresentam em desarmonia com a ordem jurídica, porque somente através do exercício dos direitos civis se constrói uma verdadeira Democracia.

29. Por isso é que se protesta, em face da **PEC nº 21/99**, de autoria do ínclito Senador da República pelo RGS, **PEDRO SIMON**, apresentada no **Senado Federal** em 26/03/1999, com a qual pretende acrescentar ao art. 98 da Constituição, um **parágrafo único** que, ao final, possibilitaria a criação de um **modelo híbrido** de persecução penal, algo que se situaria entre o **juizado de instrução** e o **modelo acusatório**, algo que muito se assemelharia ao modelo italiano, praticado após a publicação e vigência do "Nuovo Codice de Procedura Penale" de 1989.

O texto proposto teria a seguinte redação:

> *"Art. 98 - .....*
>
> *Parágrafo único — Nas infrações penais de relevância social, definidos em lei, a instrução será feita diretamente perante o Poder Judiciário, sendo precedida de investigações preliminares, sob direcionamento do Ministério Público auxiliado pelos órgãos da polícia judiciária (NR)."*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
133

30. Eis, a tentativa de inserção, na nossa Magna Carta, do **G.I.P.** ("*Giudice d'Indagine Preliminare*"), o **magistrado não judicante** daquele modelo, que tem, na forma do artigo 109 da Constituição da Itália, a direção da política judiciária naquele país, "*verbis*":

> ***"109. L'autorità giudeziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria".***

31. Isso, para as "*infrações penais de relevância social*". Para as de pequeno potencial ofensivo, previstas no inciso I, do artigo 98 da CR, a matéria já está disciplinada pela Lei Federal nº 9.099, restando, muito pouco para ter o tratamento previsto no C.P.P.

32. A **lei** de que trata a PEC nº 21/99, evidentemente acabaria por restabelecer o **procedimento judicialiforme**, neste substituindo-se, agora, o Delegado de Polícia pelo Promotor de Justiça, nos crimes mais graves.

33. Não cremos que tal proposta signifique um avanço em matéria de agilização da prestação jurisdicional e, muito menos, no combate ao chamado crime organizado e crimes hediondos.

34. Não é por aí que passa a solução do problema, que existe muito mais pela ausência de uma legislação eficaz, que neutralize e ponha fora de combate o poder financeiro e corruptor das grandes e médias organizações criminosas nacionais e transnacionais, do que pela efetiva direção do procedimento investigatório.

35. Se nos dermos ao trabalho de compulsar a legislação especial, editada na Itália antes e após a reforma do seu Código de Processo Penal, em 1989, veremos que alguns Decretos-Leis se destacam desse contexto, como o D.L. nº 152, de 13/05/91, que dispõe sobre "*Criminalistà Organizzata*" e o D.L. nº 367, de 20/11/91 que reorganiza a "*Direzione Nazionale Antimafia*" e aquela que cuida dos "*Penditi*".

36. Ver-se-à que o Ministério Público italiano, que sempre teve e ainda tem a direção da polícia judiciária, por força do já citado artigo 109 da C.I., somente tornou eficaz o seu trabalho quando o parlamento italiano, através da Câmara dos Deputados, lhe outorgou o instrumento jurídico e legal indispensável à consecução da tarefa.

37. O que mudou naquele país não foi a direção e chefia da polícia judiciária, mas o enfoque realístico da posição que deveriam ter as forças de segurança do Estado, para poder neutralizar as organizações criminosas, também chamadas de mafiosas.

É obvio que lá pontifica o "*Procuratore della Republica*", e aqui se tenta, por todos os modos e meios, também entregar a esse agente político a fase inicial do persecutório penal, mesmo que isso possa significar retrocesso e

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 134

vulneração nas garantias fundamentais do Cidadão e o princípio do "*due process of law*".

E isso é tão flagrante e inconveniente para a ordem jurídica que, no próprio Ministério Público, especialmente, no da União, as vozes que protestam contra tais "avanços" são tão firmes e candentes que merecem e devem ser transcritas em todo e qualquer trabalho técnico-jurídico sobre o monopólio investigatório na Constituição de 1988.

38. Destaca-se, pela pertinência e propriedade, em recentíssima publicação no DOU nº 128-E, de 07/07/99, mais um lapidar pronunciamento da Subprocuradora Geral da República, **Dra. DELZA CURVELLO ROCHA**, que se transcreve, na forma abaixo:

> *"Ação de Improbidade procedimentos – administrativo e judicial*
>
> *Senhoras e Senhores Conselheiros,*
>
> *Ouvi, com atenção, as razões apresentadas pelo ilustre colega Eitel Santiago, que, em nome da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, apresentou o posicionamento vencedor, relativo à utilização da ação civil pública, e em consequência, do Inquérito Civil Público para apurar atos de improbidade, praticados por funcionário público.*
>
> *Pedindo vênia aos ilustres colegas que comigo compõem a 5º Câmara de Coordenação e Revisão, bem como àqueles que se encontram nesta sessão e acompanham esse entendimento, ouso dele discordar, reiterando as razões expendidas em artigos publicados recentemente nos jornais A Folha de São Paulo e no Caderno Jurídico de O Correio Brasiliense.*
>
> *Desejo apenas acrescentar que entendo a utilização do inquérito civil público e da ação civil pública, nesses casos, decorre da adoção de premissas equivocadas, afastadas do bom direito e lesivas à garantia do servidor público, assegurada, ao menos até a presente data, pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja: a de o servidor ter o direito de apenas ser investigado administrativamente pela autoridade competente – seu superior hierárquico. Além do ferimento a esse postulado, há o fato de o inquérito civil público ser instrumento jurídico despido de procedimento – o que o torna inábil à investigação de condutas praticadas quer pelo cidadão, quer por esse mesmo cidadão na condição de funcionário público. A constituição Federal, ao tratar do direito do cidadão o fez com especial atenção, de tal forma que o submeteu o regime especial de investigação, vinculado a princípios constitucionais que se não observados, tornam irrita a atividade do Estado frente ao indivíduo. Entendo —e perdoem-me os presentes – que ao ser instaurada uma investigação envolvendo a conduta de um indivíduo, há necessidade de estar, o Estado, vinculado a um procedimento – estar percorrendo os caminhos impostos pelo processo legal. Há de ser assegurada ao indivíduo a ampla defesa, e a aplicação de todos os demais princípios constantes no art. 5º da Constituição Federal de 1988 – a Constituição Cidadã.*
>
> *O que tem me levado a essas reflexões, e à ousadia de publicá-las, submetendo-as à Nação – é o sentimento de injustiça que em mim se*

STJ/MG TRIBUNAL FEDERAL 135

aflora ao constatar o acervo de inquéritos civis públicos – que ultrapassam a 1.000 – aguardando arquivamento na 5ª Câmara. São mais de 1.000 inquéritos instaurados para apurar atos de alegada improbidade administrativa, com publicação de Portarias no Diário Oficial, com oitiva de funcionários de vários órgãos da administração, que muitas vezes necessitam recorrer a serviços de profissionais do Direito, que passam a ter seus atos investigados pelo Ministério Público por vários anos – temos arquivados, em 1999 processos de 1990, 1991 ... O funcionário investigado em inquérito civil público passa a ver sua vida funcional – e algumas vezes a vida privada – a depender do término de um procedimento, que não tem época para ser encerrado. Esse o fato que me fez raciocinar em torno da inaplicabilidade do inquérito civil público na apuração dos atos de improbidade. A tese exposta não visa a defesa do ímprobo, mas a defesa do cidadão, e em especial da ordem jurídica vigente com a Constituição de 1988 com toda pujança, face o restabelecimento do Estado Democrático de Direito.

Para encerrar, desejo apenas consignar que essa postura assumida se ajusta perfeitamente às elevadas funções do Ministério Público, a quem a Constituição Federal também entregou a defesa dos direitos individuais indisponíveis e do próprio Estado Democrático."

"Investigação Criminal e Procedimentos Administrativos Internos e os Direitos dos Cidadãos em Face da Atividade do Estado na Persecução Criminal.

Senhoras e Senhores Conselheiros,

A exposição realizada pelo ilustre e ilustrado Conselheiro Cláudio Lemos Fonteles, em nome da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão – com a devida venia e com todo o respeito que é merecedor o insigne Professor e membro do Ministério Público Federal, não me convenceu.

Os dois artigos por mim editados no Caderno Jurídico do Correio Braziliense vieram à lume de reflexões em torno de um tema, a meu ver primordial no estabelecimento e conservação do Estado Democrático de Direito, tema esse levantado por Von Ihering, em sua obra "A luta pelo direito", e que pode ser resumido na seguinte passagem dessa obra, verbis: "O sentimento de justiça é a raiz da grande árvore. Se a raiz não for boa, se ficar ressequida em meio às pedras e à areia estéril, a árvore não passará de uma figura ilusória, e a primeira tempestade a desenraizará. Acontece que o tronco e a copa da árvore gozam da vantagem de serem visitas, ao passo que as raízes, ocultas no solo, escapam à nossa visão. A influência desagregadora das leis injustas e das instituições jurídicas defeituosas desenrola-se embaixo da terra, em regiões que muitos diletantes da política julgam indignas de sua atenção. O que interessa a estes é tão-somente a copa vistosa; nada sabem do veneno que sobe da raiz. Mas o despotismo sabe onde deve pôr as mãos para que a árvore caia. No início deixa a copa intacta; destrói as raízes. O despotismo sempre teve início com violações das regras de direito privado, com atos do desrespeito ao indivíduo, completado o trabalho nesse setor, a árvore cai por si".

Esse tema – o direito individual em face da atuação do Estado – deve estar presente em cada cidadão, em cada legislador, em cada

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
136

operário do direito. Por isso, intranquiliza-me o fato de saber que há no Congresso Nacional Projeto de Lei que retira a passagem do inquérito policial pelo Judiciário, permitindo que as investigações sobre o indivíduo se realizem junto aos órgãos estatais sem a presença fiscalizadora do Juízo competente; inquieta-me ainda mais o fato de saber que o cidadão possa ser investigado em processo administrativo despido de procedimento, de rito; que outro órgão, que não o previsto na Constituição, possa instaurar esse procedimento sui generis, e em torno dele realizar investigações a cerca de um indivíduo. Minha posição é muito clara, sem rodeios. Entretanto, melhor dirá o judiciário, pois a questão já se encontra colocada em Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Nessa publicação, de responsabilidade do Ministério Público da União, tem-se a "*opinio*" divergente do não menos ínclito e culto Subprocurador Geral da República, **Dr. CLÁUDIO LEMOS FONTELES**, posta nos termos que se seguem transcritos do mesmo DOU; "*verbis*":

"Reflexões sobre a investigação e a acusação públicas

1. Temos lido manifestações de colega do Ministério Público Federal – a Dra. Delza Curvello Rocha -, primeiro a sustentar que a tramitação do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia danos causaria à cidadania; e depois recente artigo a concluir que o Ministério Público não tem atribuições para investigar.

2. O pensamento da colega quer sob uma, quer sob outra, perspectiva é inexato.

3. A tramitação – e vamos nos fixar na exata dimensão desta palavra: a tramitação – vale dizer as idas e vindas do inquérito policial para atender exclusivamente diligências do Ministério Público encaminhadas à Polícia por que necessitam receber carimbo do Poder Judiciário?

4. Sim, trata-se de receber, mesmo, carimbo porque o Juiz não pode – e isto sabemos todos nós, ou devemos sabê-lo – impedir que a Polícia atenda às diligências que o Ministério Público requisita neste instante pré-processual em que se constitui o inquérito policial, vez que nesta fase, proclama-o em uníssono doutrina e jurisprudência, o Ministério Público é o dominus litis.

5. Certo é, todavia, que o Magistério não se desfaz do controle dos atos realizados no inquérito, nem o Projeto de Lei, já aprovado no Senado Federal, e ora em tramitação na Câmara Federal, tal despautério propicia.

6. O Projeto de Lei, simplesmente, consagra situação que na prática, e em alguns Estados-membros da Federação já é realidade corriqueira: a tramitação do inquérito policial diretamente entre Ministério Público e Polícia.

7. Agora se o indiciado almeja trancar o inquérito; deseja questionar prisão em flagrante; quer impugnar determinada medida nele adotada, por certo invocará o Poder Judiciário, pelo instrumento processual de garantia dos direitos da pessoa humana, que é o

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
137

habeas-corpus, e decisão jurisdicional advirá em tal ou qual conclusão.

8. Como dizer-se que a tramitação direta do inquérito policial entre Ministério Público e Polícia é ameaça à cidadania?

9. A conclusão é inexata para os que assim pensam.

10. Vamos ao outro tópico: legitima-se o Ministério Público a investigar?

11. De plano, é de se afirmar: é óbvio que a Constituição Federal jamais quis transferir para o Ministério Público as funções investigatórias cometidas ao serviço policial.

12. Agora, a Constituição Federal de 1988 também jamais impediu que o titular pleno da ação penal pública, que é o Ministério Público, ante os claríssimos termos do inciso I, do seu artigo 129, também desenvolvesse atividade investigatória, com ou sem audiência do serviço policial.

13. É cediço em orientação jurisdicional e doutrinária que: "quem pode o mais, pode o menos". Ora, se o Ministério Público é o titular pleno da ação penal pública, aquele que em juízo, exclusivamente, deduz a pretensão punitiva, por certo não há nenhuma anomalia jurídica, por qualquer prisma de raciocínio que se adote, chancelar-se trabalho investigatório realizado no âmbito do próprio Ministério Público.

14. Com efeito, se o Ministério Público requisita diligências investigatórias, é porque está a desenvolver procedimento investigatório próprio, tanto que a Carta Magna concede-lhe, para isto, o provocar a colaboração de terceiros. Por outro lado, quando requisita a instauração de inquérito policial faz, justamente, realizar o artigo 144, § 1º, inciso I, que tal comete ao serviço policial.

15. Como se vê, não se está "usurpando atribuições da autoridade policial" como pensava, equivocadamente data venia, o saudoso advogado Antonio Evaristo, em artigo que produziu.

16. Nem prosperam, isoladas – duas (2) em verdade -, decisões de Colegiados recursais do 2º grau, em completa dessintonia com a definição que a Suprema Corte, por ambas as Turmas, dá ao tema.

17. Com efeito, eis julgado unânime da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal da lavra do em. Min. Octavio Gallotti, "verbis":

> *"Regular participação do órgão do Ministério Público em fase investigatória e falta de oportuna argüição de suposta suspeição de magistrado." Pedido indeferido". (H.C. 75.769 – DJ 28.11.97).*

18. Apreciando pleito liminar na ADIN nº 1571-1, com todas as letras disse o em. Néri da Silveira, pensamento prestigiado pela composição plenária da Alta Corte, "verbis":

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
136

"É de observar, ademais, que, para promover a ação penal pública, ut art. 129, I da lei Magna da República, pode o MP proceder às averiguações cabíveis, requisitando informações e documentos para instruir seus procedimentos administrativos preparatórios da ação penal (CF, art. 129, VI) ..."

19. Mais uma vez, clareza e raciocínio límpido, para que não nos percamos em pensamento embaralhados:

a) a autoridade policial, sem a menor dúvida, dirige o inquérito policial.

b) o Ministério Público, sem a menor dúvida, legitima-se a desenvolver trabalho investigatório.

20. Todavia, o que é fundamental é que Ministério Público e Polícia passem a cultivar o trabalho em harmonia, na sadia conjugação de esforços, e isto tornem constante realidade.

22. Ganhará a Sociedade democrática, perderá o criminoso de elite; o crime organizado.

23. Aos que, na arrogância das concepções corporativistas, ou na teimosia de visão estreita do que passou, e frutos não produziu, opõem-se ao que estamos, tantos outros de nós, a construir, o nosso agradecimento por nos estimular a perseverar. Cláudio Fonteles, Professor e Subprocurador-Geral da República".

40. Inequívocamente o douto Membro do "*Parquet*" repete os mesmos erros de doutos operadores do direito processual penal, quando interpreta o texto constitucional de molde a adequá-lo às normas do CPP, sem atentar que não é a Carta de 1988 que deve amoldar-se àquelas, mas éstas à Nova Ordem.

41. Insiste em dizer que o Ministério Público é o "*dominus litis*", quando tal condição, efetivamente detinha até a promulgação da CR. A partir de 05/10/88, o Ministério Público Brasileiro perdeu essa condição, esse "*status*" processual, se fizermos uma leitura atenta do artigo 129, inciso I, onde se assegura ter ele o poder-dever de promover, **privativamente**, a ação penal pública. Tivesse o Constituinte assegurado-lhe o **monopólio**, teria usado a expressão ***com exclusividade***, como fez com a polícia judiciária e a investigação criminal. A polícia, sim, tem o **monopólio** dessas duas atividades com registro constitucional.

42. É erro crasso continuar usando a denominação de "*dominus litis*", quando se exercita apenas um "*munus publicus*", como preposto do verdadeiro titular do direito violado – **o Cidadão** – que hoje tem assegurado, como **cláusula pétrea**, o direito de promover a ação penal privada nos crimes de ação pública incondicionada, ante a inércia do M.P., que não tem a disponibilidade da ação penal, **cujo direito pertence, única e exclusivamente, ao cidadão**.

Não mais é o Estado o seu titular e, por isso, não há mais porque falar-se em "*dominus litis*". Isso é passado, um pesadelo de que se livrou o

STF 139

Cidadão, desde que deixou se ser objeto de investigação, para ser sujeito-titular de direitos.

Leia-se com atenção o inciso LIX do artigo 5º, confronte-se com o artigo 29 do CPP e ver-se-á que também não mais existe ação penal privada subsidiária de ação penal pública.

Era, efetivamente, conflitante com a ética, a moral e a razão jurídica, o M.P., omisso, vir a assumir a ação penal privada, a qual somente viera a ser proposta pelo titular do direito violado, porque o servidor especial que o Estado-Administração destacava para fazê-lo, calara-se ou afastara-se do seu dever funcional.

43. Outro equívoco que merece destaque é aquele em que se confundem as atribuições do M.P., no curso do inquérito e ação civis públicas, alargando-as para a ação penal pública, que têm tratamento, distinto no artigo 129.

44. Obviamente que se for lida com a necessária e devida atenção a Constituição da República, se se adequar a norma instrumentária penal à Nova Ordem, se se aplicassem, no que couber, a analogia e os princípios gerais do direito, veremos que:

1) o **monopólio** das investigações criminais e o exercício exclusivo das atividades de polícia judiciária pertencem às POLÍCIAS CIVIS;

2) ao Ministério Público compete o exercício **privativo** da Pública Acusação, nos crimes de ação pública, enquanto observados os prazos decadênciais de 05 e 15 dias, do recebimentos dos autos de inquérito policial ou das peças de informação, respectivamente;

3) decorrido esses prazos, ante ao princípio da indisponibilidade da ação penal, "*será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não foi intentada no prazo legal*", nela não podendo mais intervir a Pública Acusação em virtude da perda de prazo decadencial;

4) em nenhum momento do exercício das suas atribuições Constitucionais, pode o Ministério Público exercitar qualquer tipo de ação investigatória, quer pessoalmente ou por intermédia pessoa, que não seja o Delegado de Polícia, que não lhe tem qualquer subordinação hierárquica;

5) no inquérito e ação civis públicas a atuação do M.P. deve limitar-se ao comando constitucional, isto é, de promovê-las e delas participar "*custus legis*", sujeitando-se estas ao ordenamento jurídico que dispõe sobre a disciplina do processo administrativo e judicial, "*lato sensu*";

6) a orientação jurisdicional e doutrinária que "*quem pode o mais pode o menos*" é próprio do Estado e governo totalitários, onde todos agem e reagem em nome de quem tem o comando político do país e

140

submetem a Nação à sua vontade. No Estado Democrático "*o Estado, posto se ponha no comando da ordem jurídico e social, não é ou não deve ser titular de poderes absolutos. Age e reage, somente, se os poderes de agir e reagir estão nas leis. E, às expressas, previstos autorizativamente.*";

7) esse princípio filosófico-jurídico, cunhado em Acórdão unânime do STF em julgamento de 26/11/80, da lavra do Ministro **RAFAEL MAYER**, deixa claro que, havendo na própria C.R. a expressa distribuição de atribuições entre os diversos agentes políticos, essa orientação jurisdicional e doutrinária é página virada na história recente da vida política brasileira, símbolo emblemático de um período de arbítrio e de negação do estado democrático;

8) e, finalmente, em recentíssimo Acórdão do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 205.473-9 **ALAGOAS**, ao decidir a Segunda Turma, em 15.12.98, assim sentenciou, sendo Relator o Ministro **CARLOS VELOSO**:

> *"...mesmo porque não cabe ao membro do Ministério Público realizar, diretamente, tais investigações, mas requisitá-las à autoridade policial, competente para tal (Cf., art. 144, §§ 1º e 4º)."*

Rio de Janeiro, 20 de julho de 1999

ALBERTO CALVANO
Prof. da Academia de Polícia Silvio Terra

Professor Titular L. A. MACHADO
Faculdade de Direito da UFPR

(DOC. Nº 16)

ADEPOL - PR
VI CONGRESSO NACIONAL
DE DELEGADOS DE POLÍCIA
Foz do Iguaçú - Outubro/96
Gestão Ricardo Noronha

P A R E C E R

Ementa. 1. A titularidade constitucional do inquérito policial e da investigação criminal pela Polícia Judiciária (Federal, na União, e Civil, nos Estados). 2. O entendimento do princípio constitucional da ampla defesa, pessoal e técnica, do investigado. 3. O *due process of law* e o princípio do contraditório. 4. A vinculação do Ministério Público, como *dominus litis* criminal, a inquérito policial ou informações que não tenha produzido. 5. A conseqüente inconstitucionalidade da absorção, pelo Ministério Público, da investigação e do processo crime. 6. O ato administrativo vinculado do inquérito policial e da denúncia. 7. A imprestabilidade da prova coligida pelo Ministério Público, fora do processo crime, pela aplicação do princípio do fruto da árvore envenenada (*poisonous tree doctrine*).

Alameda Prudente de Moraes 86, Mercês
Tel / Fax 55 41 335-6446
80430-220 Curitiba, PR

Professor Titular L. A. MACHADO
Faculdade de Direito da UFPR

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A consulta

A Associação dos Delegados da Polícia de Carreira do Estado do Paraná encaminhiu-me a seguinte consulta:

"Na qualidade de Presidente da Adepol PR, venho a presença de Vossa Senhoria, em razão de deliberação tomada em reunião de Diretoria, formular consulta com resposta sob a forma de parecer, sobre as seguintes questões:

(a)
Sobre a competência Constitucional e processual penal da atuação do Ministério Público, frente a diligências investigatórias, de caráter informativo da Ação Penal, assemelhadas aquelas do Inquérito Policial;

(b)
Se a participação de determinado agente do Ministério Público 'presidindo' ou promovendo a instrução de peças de natureza informativa, não gera impedimento ao oferecimento da denúncia pelo mesmo Promotor. Ainda, se a circunstância não acarreta nulidade pela perda da indispensável imparcialidade que deve haver entre INVESTIGAÇÃO, ACUSAÇÃO e JULGAMENTO;

(c)
O cabimento da prisão preventiva (pedido e decretação), como medida de exceção, contra quem quer que seja, inclusive policiais, é cabível nos casos em que somente foram ouvidos elementos ligados à criminalidade e não se fazem presentes os pressupostos básicos (materialidade, indícios reais de autoria e necessidade de garantia da ordem

Alameda Prudente de Moraes 86, Mercês
Tel / Fax 55 41 335-6446
80430-220 Curitiba, PR

pública; conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal)."

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
143

Assim posta a questão, passo a fundamentar.

Alameda Prudente de Moraes 86, Mercês
Tel / Fax 55 41 335-6446
80430-220 Curitiba, PR

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
144

II

O Direito

1

A titularidade do inquérito policial e da investigação criminal

A Constituição Federal faz titular, do inquérito policial, a polícia civil estadual, a exato teor do art. 144, inciso IV —

> "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
>
> (...)
>
> IV – polícias civis."

—, e § 4º:

> "Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares."

Esse texto constitucional mantém a intocabilidade do C. de Pr. Penal ao dispor, no art. 4º, que

> "A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas jurisdições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua

Alameda Prudente de Moraes 86, Mercês
Tel / Fax 55 41 335-6446
80430-220 Curitiba, PR

TRIBUNAL FEDERAL 145

autoria.",

mas tornou inexistente (seja por inconstitucionalidade, seja por revogação), por confronto com ele, o p. único do art. 4º do C. de Pr. Penal:

> "A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função."

Isso porque a lei não pode cometer as funções de elaboração de inquérito policial e de investigações criminais a quem não se revista expressamente de autoridade policial, segundo a Constituição Federal. A leitura que se deve fazer dessa atribuição administrativa constitucional é ser uma garantia individual, a garantia da imparcialidade e impessoalidade do Ministério Público, *dominus litis* e que, por isso, não deve, e não pode, investigar ou coligir informações para o exercício da ação processual criminal.

RENÉ DOTTI, com sua notável clarividência e lucidez, já disse:

> "O conceito jurídico-processual penal de autoridade não poderá, é óbvio, refugir aos indicadores constitucionais e legais. Segundo a lei fundamental, incumbe às polícias civis 'as funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares'. E as polícias civis são dirigidas por delegados de de polícia de carreira' (art. 144, § 4º).
>
> (...)
>
> No meu entendimento, a 'autoridade policial' referida pelo art. 69 da Lei nº 9.099/95, é o órgão que desempenha as funções constitucionais-legais da polícia judiciária dirigida por Delegado de Polícia (de carreira ou não, porém, Delegado)."[1]

A obediência a esse princípio, do monopólio da investigação criminal pela polícia civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, é

1 A autoridade policial na Lei nº 9.099/95, jornal Gazeta do Povo, edição de 15.04.96, p. 19.

TRIBUNAL 446

imposição do princípio da legalidade, sintetizado por C. A. BANDEIRA DE MELLO como a obrigação de a administração pública só agir quando um texto de lei específico a autorize a agir. O princípio é mais do que norma, no ensinamento de AUGUSTIN GORDILLO.

> "La ley es límite, la norma es límite y contenido. La norma da a la ley facultad de interpretarla o aplicarla en más de un sentido, y el acto administrativo la facultad de interpretar la ley en más de un sentido; pero el principio establece una dirección estimativa, un sentido axiológico, de valoración, de espíritu. El principio exige que tanto la ley como el acto administrativo respeten sus límites e además tengan su mismo contenido, sigan su misma dirección, realicen su mismo espíritu."[2]

Não se pode negar, pois, o monopólio, pela polícia civil estadual, no seu âmbito, da investigação e coleta de provas e indícios criminais, aí compreendido o inquérito policial.

2

O princípio constitucional da ampla defesa

A Constituição Federal encartou, no seu texto, o princípio da ampla defesa, pessoal e técnica.

> "Art. 5º (...)
>
> (...)
>
> LV – aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,

2 Introduccion al Derecho Administrativo, 2ª ed., Abeledo—Perrot, 1966, p. 176/177.

com os meios e recursos a ela inerentes."[3]

Por ampla defesa quer, o texto constitucional, falar no exercício dos mais diversos meios de prova, contraditoriamente formulada. Mas, mais do que isso: por ampla defesa quer, o texto constitucional, fazer entender que a prova incumbe ao acusador, seja em processo judicial (o Ministério Público), seja em processo administrativo (o insturador, no caso do inquérito, procedimento decorrente da investigação criminal, a autoridade policial). A ampla defesa tem, como contraparte, o princípio do *in dubio pro reo*, conseqüência lógica e inafastável do princípio da presunção de inocência, hoje insculpido no art. 5º, inciso LVII, da CF.

> "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória."

Ampla defesa é princípio material, não formal. Não basta estar à disposição: tem que ser exercido. Daí porque é inválido, no âmbito do processo criminal, o brocardo do *pas de nulitée sans grief*. A ofensa da nulidade decorre *ipso facto* da sua existência: nulo o processo, o direito à liberdade está insitamente ameaçado, conceito *juris et de jure*.

MAURO CAPPELLETTI ensinou:

> "Quello che più di tutto sembra caratterizare I diritti fondamentale è il fatto che essi, i quali pur usano attribuirsi al'"individuo" (*garantías individuales* son detti, ad. es., nella vigente Costituzione messicana del 1917, mentre la Costituzione reppublicana spagnola del '21 li chiamava *garantías individuales y políticas*), sono in realtà permeati di un valore che trascende lo uomo singolo e investe tutta intera la società. Di fronte ad una illegitima violazione di domicilio o ad un arresto arbitrario o al divieto di una pacifica riunione, come di fronte ad una legge o ad una sentenza formalmente o materialmente incostituzionale, si sentono in modo diretto colpiti tutti il cittadini e non queli soli, che

3 CF.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 148

immediatamente siano interessati: colpiti in quel loro diritto di libertà, che è in fondo uno solo (o meglio sta alla base, è la causa, di tutti I diritti): speta ad ogni uomo e la sua lesione lede ciascuno."(4)

3

O *due process of law*

Assim como o princípio da ampla defesa, o do devido processo legal deve ser entendido desde um enfoque material, afastando-se de logo o formal. Devido processo legal não é o que obedece aos ditames de uma lei infra-constitucional, mas o que faz prevalecer o conceito da ampla defesa e do contraditório. Ainda que JACINTO COUTINHO entenda que o princípio que orienta o processo criminal brasileiro é o misto (mistura de inquisitório e de contraditório, o que significa prevalência inconstitucional do inquisitório), entendo que a Constituição Federal hoje impõe o princípio dialético do contraditório, da disponibilidade do conhecimento antecipado das provas (princípio da boa fé), da participação na formulação dessas provas e no distanciamento do Ministério Público, assim como do juiz, na coleta inicial das mesmas; há, a respeito, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

"RHC – CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL PENAL – MAGISTRADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – O magistrado e o membro do Ministério Público se houverem participado da investigação probatória não podem atuar no processo. Reclama-se isenção de ânimo de ambos. Restaram comprometidos (sentido jurídico). Daí a possibilidade de argüição de impedimento, ou suspeição."(5)

Note-se que a decisão permaneceu no terreno da participação nas investigações, sem adentrar a autoria das investigações; basta o Ministério

4 La giurisdizione costituzionale delle libertà, Milano — Dott. A Giuffrè Editore — 1976, p. 1/2

5 RHC 4.079-PR, STJ — Sexta Turma, rel. Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO.

Alameda Prudente de Moraes 86, Mercês
Tel / Fax 55 41 335-6446
80430-220 Curitiba, PR

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
149

Público ter *participado* (não feito, dirigido) as investigações, para que fique impedido de atuar no processo crime. Isso porque em sendo autor, as investigações restariam imprestáveis, por inconstitucionalidade; e seriam irrecuperáveis, frutos que seriam da árvore envenenada (*poisonous tree*).

> "In *Silversthorne Lumber Co. v. U.S.* (1920) the Court held invalid a subpoena that had been issued on the basis of information acquired through an illegal search. Just as the prosecution could not use in court evidence obtained directly from the unconstitucional search, neither would it be allowed to use evidence obtained indirectly via a subpoena based upon that search. The exclusionary rule was applicable to all evidence 'tainted' by the unconstitucional search, and that taint extended to evidence subsequently obtained through the use of information acquired during that search. This *Silversthorne* requirement of exclusion of 'secondary' or 'derivative' evidence later came to be described as the 'fruit of the poisonous tree' doctrine."[6]

Significa: como a investigação criminal feita pelo Ministério Público é inconstitucional — por ofender o monopólio constitucional das polícias civis e federal —, todas as provas e indícios colegidos são inconstitucionais, entendimento decorrente da *fruits of poisonous tree doctrine*, adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Neste passo, a Resolução nº 97/94 da Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Paraná é imprestável, por inconstitucionalidade. A respeito, JACINTO COUTINHO:

> "04. Antes de tudo, é elementar observar que não existe qualquer vinculo de subordinação entre a Magistratura e a Polícia (entre magistrados e as autoridades policiais), assim como entre esta, e o Ministério Público, mesmo porque, naquele caso, tratam-se de órgãos de Poderes distintos e nesse, embora vinculados ao mesmo Poder (Executivo: é infeliz e inconsistente cientificamente a tese sustentada por alguns de que o MP é órgao inter-poderes. Sobre a matéria: CLÈVE,

6 ISRAEL-LaFAVE, Criminal Procedure, 5th. edition, West Publishing, Saint Paul, Minnesota, 8 n.n. p. 286.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
150

Clèmerson Merlin – O ministério público e a reforma constitucional, in Temas de direito constitucional e de teoria do direito, São Paulo, Acadêmica, 1993, pp. 102-3), encontram-se organizados em carreiras regidas por estatutos próprios, sem embargo, em qualquer das hipóteses, de não existir determinação legal de vinculação, afastando uma eventual sujeição face à inexistência de respaldo da legalidade. Sobre o tema, embora rapidamente, v. nosso: O ato administrativo de instauraçao do inquérito policial, in Estudos Jurídicos em Homenagem a Manoel Pedro Pimentel, São Páulo, RT, 1992, p. 163 ss..

Antecedente psicológico, portanto, à análise do tema, é a desmilitarização do pensamento quando do tratamento de questões que envolvam o poder da Polícia, mesmo porque, ainda hoje, infelizmente não são poucos – e normalmente os serviçais do Poder e do status quo – que vêem os Delegados de Polícia em nivel inferior, partindo de um a priori negativo. Esquecem-se, tais desavisados, que os Delegados de Policia, como hoje estabelecido em lei são tão bacharéis em Direito quanto os Magistrados e os Promotores de Justiça, separando-os, quanto a este aspecto, e tão-só, a realização e aprovação em concursos públicos diversos. No mais, cada carreira tem suas peculiaridades, suas vantagens, seus níveis e extensão do poder e suas desvantagens, típicas do exercício da própria função. Por isso, se ao magistrado está delegado o poder jurisdicional e, aí, como função principal, aquela de julgar (sobre a relevância que sobressai desse mister frente às demais carreiras v. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio – Regime constitucional dos servidores da administração direta e indireta, São Paulo, Ed. RT 1990, p. 93-4: (...). Assim, mesmo que se considere – o que aliás é induvidoso – existirem entre elas muitas diferenças, conquanto tenham o aspecto fundamental comum de serem carreiras juridicas, na Constituição foram igualadas para fins retributivos. Vale dizer: entendem-.se bastante o fato de serem privativas e especificas de bacharel em Direito. (...) .Sejam quais forem as obrigações que se façam aos dois respectivos em causa, já que a Magistratura efetivamente tem atribuições

Alameda Prudente de Moraes 86, Mercês
Tel / Fax 55 41 335-6446
80430-220 Curitiba, PR

10

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 151

incomparavelmente mais importantes, mais trabalhosas, mais restritivas de responsabilidades incotejáveis com as demais carreiras jurídicas, o certo é que tanto o art. 135, como o 241, são de clareza inobjetável, suficiente pois, para tornar descabidos e aberrantes quaisquer esforços interpretativos destinados a questionar a sobredita igualdade de vencimentos entre as carreiras aludidas, pois assim decidiu a Constituição, ainda que de modo profundamente lamentável."); aos órgãos do Ministério Público, máxime, "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", assim como "promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei" (art. 129, I e II, CF), às autoridades policiais coube encampar o dever do Estado de oferecer segurança pública, não poucas vezes com a vida, longe dos gabinetes, luxuosos ou paupérrimos, mas distantes dos conflitos letais."(7)

4

A denúncia como ato administrativo vinculado

O Ministério Público é um órgão da administração pública (que, como ensina GARCÍA DE ENTERRÍA(8), tem personalidade jurídica) constitucionalmente encarregado da ação criminal de iniciativa pública.

"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

7 Parecer no Protocolo nº 1.810.086-0-PGE.

8 "(sólo la Administracion Pública está realmente personificada dentro del vasto complejo orgánico que llamamos Estado). Curso de Derecho Administrativo I, Civitas, cuarta edición, nº 3, p. 26.

Alameda Prudente de Moraes 86, Mercês
Tel / Fax 55 41 335-6446
80430-220 Curitiba, PR

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 152

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei."(9)

O Ministério Público está inserido no Cap. IV — Das Funções Essenciais da Justiça, junto com a Advocacia-geral da União e a Advocacia em geral e a Defensoria Pública. Não possui personalidade jurídica própria mas é o encarregado de exercer o *jus puniendi* do Estado. Neste passo, a denúncia é um ato administrativo e um ato administrativo vinculado a um inquérito ou a informações produzidas por terceiro, jamais pelo próprio Ministério Público. A vinculação é tão evidente que HELENO FRAGOSO apontou a possibilidade de haver abuso de poder na denúncia.

"7. Há, porém, outro importante aspecto a ser considerado em relação à denúncia. Ela não pode ser um ato de prepotência. A lei a reveste de formalidades indispensáveis; tem ela como pressupostos essenciais elementos que garantem e asseguram o direito de liberdade do cidadão. É necessário que ela descreva um fato que em tese constitui infração penal; é indispensável que se funde em justa causa para o processo, exigindo nosso antigo direito que apresentasse o corpo de delito ou o fundamento de fato da acusação pública. Porisso JOÃO MENDES ensinava que é ela também uma exposição 'demonstrativa', 'porque deve descrever o corpo de delito e dar as razões de convicção'.

Não pode o M.P. 'inventar' que alguém praticou um crime e iniciar ação penal, ainda que a denúncia esteja revestida de todas as formalidades a que alude o art. 41 do Cod. Proc. Penal. O M.P. é, às vezes, fiel servidor dos interesses do poder executivo, e o governo estaria armado de um poder tirânico e intolerável se o M.P. pudesse, principalmente em processos políticos, iniciar ação penal como um ato de puro arbítrio e opressão. O M. P. não é uma espécie de inquisidor-mor que possa a seu bel-prazer, denunciar quem bem entenda ou quem apraz ao executivo (em cujo nome atua) perseguir.

Não se cogita aqui de 'ilegalidade': a

(9) CF.

Alameda Prudente de Moraes 86, Mercês
Tel / Fax 55 41 335-6446
80430-220 Curitiba, PR

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 153

denúncia pode ser formalmente incensurável. Cogita-se, isso sim, de 'abuso de poder', ou seja, de desvio dos deveres do próprio ofício, na prática arbitrária de um ato legal. Há abuso de poder quando o funcionário se serve ilegitimamente de faculdades ou de meios de que legalmente pode dispor. O abuso de poder é, em suma, o máu uso de poder na denunciação, quando o M.P., inteiramente fora da realidade e sem qualquer elemento de convicção, inicia o procedimento criminal.

Não há dúvida de que o 'habeas corpus' constitui o remédio adequado para corrigir a ação abusiva do M.P.. A Constituição Federal, no art. 141 p. 23, estabelece que dar-se-á 'habeas corpus', quando a violência ou coação, atual ou iminente, caracteriza 'ilegalidade ou abuso de poder'."[10]

III

A conclusão

Posto o que, posso responder:

1. as polícias civis estaduais e a polícia federal detêm o monopólio constitucional da investigação criminal e, conseqüentemente, do inquérito policial;

2. a Resolução nº 97/94 da Procuradoria Geral da Justiça é inconstitucional no que concerne com investigações, indícios e provas para processo-crime. Quaisquer informações obtidas em inquérito civil, utilizadas em processo criminal, incide nos efeitos de nulidade da *poisonous tree*

[10] Ilegalidade e abuso de poder na denúncia e na prisão preventiva. Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal, p. 1-52.

Alameda Prudente de Morais 86, Mercês
Tel / Fax 55 41 335-6446
80430-220 Curitiba, PR

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
154

doctrine;

3. ao Ministério Público é constitucionalmente defeso investigar e coletar informações, indícios e provas para o processo-crime.

Curitiba, 09 de setembro de 1996

Professor L. A. MACHADO
Titular de Direito Penal e Processual Penal

Alameda Prudente de Moraes 86, Mercês
Tel / Fax 55 41 335-6446
80430-220 Curitiba, PR

24/OUTUBRO/1996
(DOC. 11)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
155

Compromissos do Ministério Público

GERALDO BRINDEIRO *

O Ministério Público Brasileiro recebeu, pela primeira vez na nossa História, amplo disciplinamento institucional de nível constitucional na Constituição Federal de 1988. Ela o definiu como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

A Constituição estabelece como princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Além das funções tradicionais, de *custos legis*, fiscal da lei e promotor da ação penal pública, da ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, da representação interventiva e das funções eleitorais, são novas funções institucionais promover o inquérito civil público e a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Cabe ainda à instituição zelar pelo devido respeito dos poderes públicos e dos serviços públicos aos direitos assegurados na Constituição, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas e exercer o controle externo da atividade policial.

Nosso compromisso com a proteção dos Direitos Humanos e a defesa do Estado Democrático de Direito é uma exigência constitucional. A violência policial tem historicamente gerado as maiores violações de direitos humanos no país. O próprio Ministério Público já sofreu as conseqüências disso. É preciso mudar e é o que se começa a fazer por meio do Plano Nacional de Direitos Humanos, cursos para as polícias militares e civis e criação de Departamento de Direitos Humanos na Polícia Federal. Devo reverenciar sempre a memória do procurador da República Pedro Jorge de Mello e Silva, assassinado em razão do exato cumprimento de seu dever em 1982. Requisitei em setembro do ano passado a reabertura das investigações, pela Polícia Federal, para captura do assassino, o ex-major Ferreira, da Polícia Militar de Pernambuco, que se encontrava foragido há 13 anos. A prisão ocorreu em janeiro deste ano e em abril o Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, atendendo a solicitação que fiz, concedeu condecoração póstuma da Ordem do Rio Branco ao procurador assassinado, entregue à viúva e filhas, em solenidade no Itamarati, em reconhecimento do Estado Brasileiro por seus méritos como membro do Ministério Público.

É missão do Ministério Público cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. A lei deve valer para todos. Os princípios da legalidade e da igualdade perante a lei são os fundamentos do Estado Democrático de Direito.

A Constituição assegura ainda aos membros do Ministério Público garantias e vedações análogas às da magistratura. As garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos visam a assegurar sua independência. As vedações do recebimento de honorários, percentuais ou custas processuais; da participação em sociedade comercial; do exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério; do exercício da advocacia e de atividade político-partidária visam a garantir-lhes a indispensável isenção e conseqüente credibilidade. Propus duas ações diretas de inconstitucionalidade, que deverão ser julgadas em breve pelo Supremo Tribunal Federal, contra a filiação partidária de membro do Ministério Público simultaneamente no exercício de suas funções institucionais.

Devo enfatizar a necessidade de reformas para tornar o processo moderno e funcional, atendendo aos anseios da sociedade. É preciso modernizar a Justiça, o Ministério Público e a polícia judiciária, aparelhando-os com os meios materiais e os recursos humanos necessários e eliminando-se anacronismos legislativos e administrativos. Somente assim poderão ser evitados a lentidão na prestação jurisdicional, o acúmulo de processos e as dificuldades no combate à criminalidade.

Meras cruzadas moralizadoras periódicas sem os efeitos práticos desejados são insuficientes. É necessário modernizar a legislação e o processo para maior eficiência na persecução criminal, especialmente no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, aos crimes contra o patrimônio público e aos crimes do colarinho branco, denominação usada pelos criminalistas americanos já na década de 50, a partir da publicação do livro *The White Collar Crime*, em 1949, por Edwin H. Sutherland.

A modernização do processo, todavia, não deve significar prejuízo na observância rigorosa dos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito. Nele não há lugar para julgamentos sumários e tribunais de exceção, como nos regimes autoritários. Na persecução criminal não se pode dispensar, em nenhuma hipótese, a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da presunção da inocência, *do due process of law*, do contraditório e da ampla defesa.

No mundo contemporâneo — em que há fatos novos nunca antes ocorridos no campo da biotecnologia, cibernética, comunicações e informática, e no qual existem a globalização da economia e a formação de blocos como a Comunidade Econômica Européia, o Nafta — North American Free Trade Agreement — e o Mercosul, dentre outros, não pode o jurista prescindir de perspectiva internacional e de direito comparado, visão interdisciplinar e sólida formação humanística e filosófica. Somente assim poderá enfrentar os desafios de encontrar as soluções éticas que se impõem à convivência nacional e internacional, à solidariedade e à dignidade da pessoa humana.

O Estado moderno certamente não é o mesmo do Século 19 ou da primeira metade do Século 20. O Direito Internacional Contemporâneo tem sido neste final de século muito menos direito interestatal e muito mais direito de cooperação internacional nas mais diversas áreas de interesses comum e de proteção dos direitos da pessoa humana independentemente de fronteiras nacionais, como ensina o professor Wolfgang Friedman, a partir do seu livro *The Changing Structure of International Law* publicado pela Columbia University Press, New York (1964). O Brasil deverá ingressar no Século 21 com as reformas constitucionais necessárias à governabilidade a que se refere Norberto Bobbio plenamente realizadas, a fim de permitir o desenvolvimento econômico e social do país e que o Estado possa exercer efetivamente o seu papel de promover a segurança, a justiça e o bem-estar.

O Ministério Público Brasileiro tem compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a proteção dos Direitos Humanos. Tal compromisso renova-se em face da globalização da economia no mundo contemporâneo, devendo-se preservar a ordem jurídica constitucional e assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana e indispensáveis à sua dignidade. Às vésperas do terceiro milênio estamos no rumo certo, contribuindo para construir a nova democracia brasileira, "forte e humana na América Tropical", como diria o saudoso Gilberto Freyre.

* Procurador-geral da República